

MANUAL SUPLEMENTARIO DE LA OFICINA DE CAMPO DE MÉXICO PARA EL PERSONAL Y LAS OPERACIONES

Julio de 2022



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

Índice de contenidos

1. Introducción	8
1.1 Bienvenido a los socios.....	8
1.2 Objetivo y ámbito de aplicación	9
1.3 Control de gestión - Funciones y responsabilidades en la sede	9
1.4 Control de la aplicación - Funciones y responsabilidades en México	9
2. Controles internos	10
2.1 Objetivo y alcance.....	10
2.2 Autoridad de aprobación.....	11
2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión.....	12
3. Conciliación mensual de cuentas	13
3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y caja	13
3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de Visual Compliance	14
4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros	15
4.1 Conservación de registros y contabilidad	15
4.2 Archivo y registros.....	16
4.3 Auditorías.....	16
4.4 Información financiera.....	16
5. Control de inventario	17
5.1 Equipos vs. Suministros.....	17
5.2 Requisitos de control de inventario.....	17
5.3 Uso del equipo	17
5.4 Controles informáticos.....	22
6. Gestión de la tesorería.....	26
6.1 Caja chica.....	26
6.2 Tipos de cambio.....	27
6.3 Cuentas bancarias.....	27
6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales	28
6.4 Anticipos de tesorería	29
6.4.1 Exceso de efectivo en caja	29
6.5 Políticas generales de manejo de efectivo	29
6.5.1 Utilización de cajas fuertes	29

6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo	30
6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario.....	30
6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo - Certificación de caja chica.....	30
7. Socios México Políticas generales.....	31
7.1 Política anticorrupción	31
7.2 Antidiscriminación.....	31
7.3 Antiacoso sexual	32
7.4 Violencia e intimidación en el lugar de trabajo	33
7.4.1 Procedimiento de denuncia de acoso/intimidación.....	34
7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación	35
7.5 Libertad de asociación	36
7.6 Anti-Trabajo Forzado.....	36
7.7 Conflicto de intereses.....	36
7.8 Confidencialidad	37
7.9 Lugar de trabajo sin drogas.....	39
7.10 Lugar de trabajo sin humo	39
7.11 Política de alcohol.....	40
7.12 Código ético	40
7.13 Política de reclamaciones.....	42
7.14 Política de denuncia de irregularidades	42
7.14.1 Procedimiento de denuncia del denunciante.....	43
7.14.2 Protección contra las represalias por la denuncia de un denunciante	43
7.15 Conflictos laborales	43
7.16 Higiene, salud y seguridad en el trabajo	44
7.16.1 Limpieza	45
7.16.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo	46
8. Contratación y contratos laborales.....	47
8.1 Declaración de igualdad en el empleo	47
8.2 Proceso de solicitud de personal	47
8.2.1 Contratación interna.....	48
8.2.2 Contratación externa	48
8.2.3 Transferencia dentro de los socios México.....	48

8.2.4 Promoción dentro de los socios México	49
8.3 Proceso de selección de personal	49
8.4 Definición de empleado	50
8.5 Definición del contrato de trabajo.....	50
8.6 Tipos de contratos	51
8.6.1 Estructura de pago de los contratos	52
8.6.2 Estructura salarial.....	53
8.7 Contenido de los contratos de trabajo	53
8.8 Derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios	54
8.9 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo.....	61
8.9.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes.....	61
8.9.2 Terminación del contrato laboral	62
8.10 Periodo de prueba 30/180 días.....	66
8.11 Avisos obligatorios de terminación de contrato laboral	67
8.12 Prestaciones legales - Indemnización - Indemnización por despido	67
8.13 Prestaciones estatutarias - Prima de antigüedad	67
8.14 Mantenimiento de los registros del personal	68
8.14.1 Acceso a los registros de personal	69
9. Tiempo de trabajo, días de trabajo y vacaciones	69
9.1 Horario de trabajo normal	69
9.2 Horas extras y limitaciones	70
9.3 Tiempo de descanso y pausa.....	70
9.4 Día de descanso semanal	71
9.5 Vacaciones	71
9.6 Tiempo compensatorio.....	72
10. Salarios y prestaciones sociales	73
10.1 Salarios.....	73
10.2 Anticipos de salario y vacaciones	74
10.3 Control del tiempo	74
10.4 Nóminas (recibos de pago)	74
10.5 Bonificaciones y beneficios	75
10.5.1 Prima del decimotercer mes.....	75

10.5.2 Prima de vacaciones.....	75
10.5.3 Seguro de enfermedad.....	75
10.6 Retenciones salariales	75
10.6.1 Deducciones legales.....	75
10.6.2 Otras deducciones	76
10.7 Permisos pagados.....	76
10.7.1 Vacaciones anuales	76
10.7.1.1 Pago de las vacaciones anuales en caso de cese.....	77
10.7.2 Baja por enfermedad	78
10.7.3 Baja por maternidad.....	78
10.7.4 Permiso de paternidad.....	79
10.7.5 Licencia por duelo.....	80
10.7.6 Votación/permiso del jurado.....	80
10.7.7 Permiso para el cuidado de padres con hijos con cáncer	80
10.7.8 Cierre temporal de la oficina/permiso por emergencia.....	80
10.8 Devengo de prestaciones.....	81
10.9 Prestaciones sociales.....	82
10.9.1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).....	82
11. Empleados.....	82
11.1 Descripción de los puestos de trabajo	82
11.2 Evaluaciones de rendimiento	83
11.3 Ajustes salariales.....	83
11.4 Anticipos de sueldo.....	83
11.5 Código de vestimenta del personal	83
11.6 Comunicación de ausencias o retrasos.....	84
11.7 Procedimiento de resolución de conflictos en el lugar de trabajo	85
11.8 Resolución de litigios.....	86
11.9 Medidas disciplinarias	86
11.10 Motivos de la acción disciplinaria	87
12. Evaluaciones de riesgo y control de los subreceptores.....	88
12.1 Directrices y proceso de evaluación de riesgos	88
12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos.....	88

13. Adquisiciones.....	89
13.1 Panorama de las adquisiciones.....	89
13.2 Conducta ética en las adquisiciones.....	90
13.3 Proceso de contratación	94
14. Políticas y procedimientos de viaje de la Oficina de México	102
14.1 Descripción de la política y aplicabilidad	102
14.2 Solicitud de autorización de viaje	103
14.2.1 Cambios de itinerario	104
14.3 Definiciones del viajero	104
14.4 Anticipos de viaje	105
14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos)	105
14.5.1 Alojamiento - Reembolsable.....	106
14.5.2 Automóviles de alquiler - Reembolsable	106
14.5.3 Utilización del vehículo personal - Reembolsable.....	107
14.5.4 Peajes, aparcamiento, etc. - Reembolsable en base a	107
14.5.5 Billetes de avión y tren - Reembolsables	107
14.5.5.1 Actualización de asientos.....	107
14.5.5.2 Fly America Act	108
14.5.6 Comidas e Incidentes (M&IE) - Basado en dietas	109
14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE) - Reembolsables	110
14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso	110
14.5.8.1 Compras de alcohol	111
14.5.8.2 Otros gastos no admisibles	111
14.6 Dietas para M&IE	112
14.6.1 Tarifas M&IE.....	112
14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE	112
14.6.3 Costes admisibles de M&IE.....	113
14.6.3.1 Viajes de fin de semana de M&IE.....	115
14.6.4 Personal de M&IE por día - Oficina de México	115
14.6.5 Pago de dietas	116
14.6.5.1 Pago de dietas para el personal de la oficina local	116
14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no relacionados con las dietas)	116

14.7.1 Informes de gastos para reembolso - Personal de la Oficina de México	117
14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios	117
14.9 Uso de los vehículos de Partners México	118
14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos	121
14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos	121
14.9.3 Registros de vehículos	122
14.9.4 Notificación de accidentes de vehículos	122
14.9.5 Reparación de vehículos	123
14.9.5.1 <i>Mantenimiento normal del vehículo</i>	124
14.9.5.2 <i>Reparaciones importantes de vehículos</i>	124
14.9.6 Seguro y registro del vehículo	124
Anexo A	126
Anexo B	127
Anexo C	128
Anexo D	130
Anexo E	131
Anexo F.....	132
Anexo G	134
Anexo H	141
Anexo I.....	146
Anexo J	147
Anexo K.....	150
Anexo L	155
Anexo M	160
Anexo N.....	161
Anexo O	163
Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas.....	164

1. Introducción

1.1 Bienvenido a los socios

¡Bienvenido a Partners of the Americas!

El manual de la oficina de campo ha sido preparado específicamente para los empleados de Compañeros de las Américas en México. Presentará la organización e información sobre los derechos y obligaciones que el empleado tiene hacia la Oficina de Campo de México y, al mismo tiempo, sobre los derechos y obligaciones que la Oficina de Campo de México tiene hacia el empleado. Este Manual es, por lo tanto, una herramienta de información básica para los empleados que trabajan en la Oficina de Campo de México.

En este libro tratamos de explicar los temas importantes relacionados con la gestión financiera, de personal y operativa. La Oficina de Campo de México espera que todos los empleados entiendan y apliquen todas las políticas y procedimientos que se encuentran en este manual. Es responsabilidad de cada empleado conocer las políticas y procedimientos, o cuando sea necesario, solicitar aclaraciones. Todos los empleados deberán firmar un [formulario de certificación](#) que confirme que han revisado todas las políticas y que se adherirán a las normas establecidas en este documento.

Cuando la Oficina de Campo de México considere oportuno modificar las políticas y procedimientos, actualizará los parámetros necesarios que posteriormente se harán llegar a cada empleado de manera oportuna. Le pedimos que ante cualquier duda sobre su puesto o su relación laboral con Partners México, se ponga en contacto con su superior inmediato o con la Dirección Administrativa y Financiera, las veces que sea necesario.

Ustedes son el alma de Compañeros de las Américas y, como tal, queremos que encuentren una experiencia interesante y gratificante en su entorno de trabajo.

Con el debido respeto, les deseo mucho éxito.

John McPhail, Presidente y Director General

1.2 Objetivo y ámbito de aplicación

El propósito de este manual es ayudar a sus usuarios a trabajar de acuerdo con las normas y la filosofía de Compañeros de las Américas, adaptadas al Código Laboral en México, convirtiéndose así en una herramienta de consulta con criterios unificados y proporcionar un marco general y un conjunto estandarizado de políticas y procedimientos para la gestión financiera y de personal en la Oficina de Campo de Compañeros de las Américas en México, en adelante "**Compañeros México**". El manual complementario aborda las leyes, reglamentos y políticas específicas del país de acuerdo con la legislación mexicana.

La información que aquí se presenta contiene las principales normas de conducta Socios México y las regulaciones legales más comunes en el lugar de trabajo.

Se espera que Partners México cumpla con todas las políticas y procedimientos establecidos en este manual y se les anima a buscar aclaraciones si surgen preguntas. Partners México, (incluyendo las sub-oficinas), debe mantener una copia impresa del manual como referencia.

1.3 Control de gestión - Funciones y responsabilidades en la sede

El Director Financiero (CFO) es la autoridad en el manual suplementario de Partners México, o en ausencia del CFO, una persona designada por el Presidente y CEO. Se anima a Partners México a proporcionar información, sugerencias y correcciones, pero no puede alterar o cambiar ninguna parte de este manual.

Este manual se revisará y actualizará anualmente (si procede) para reflejar las circunstancias actuales, así como las nuevas políticas y procedimientos. Las actualizaciones se notificarán a los socios de México por correo electrónico.

1.4 Control de la aplicación - Funciones y responsabilidades en México

Este manual es para uso y conocimiento de todos los empleados sin excepción. El contenido de este manual, así como sus actualizaciones, será notificado a cada empleado para su comprensión y aplicación. Es responsabilidad de todos los empleados conocer, comprender y aplicar el contenido de este manual en su totalidad.

No se permite la reproducción del manual por razones de que su consulta está reservada exclusivamente a los empleados de Partners México. En caso de que el empleado tenga sugerencias y recomendaciones relacionadas con el manual, estas observaciones deberán ser comunicadas por escrito al jefe inmediato para que éste las haga llegar a la dirección.

La aplicación de este manual complementario de la oficina de campo será responsabilidad de los puestos que se indican a continuación.

- Director de la Oficina de Campo (FO) (Director de Proyecto o Jefe de Grupo, etc.) - Esta persona es el principal director de operaciones de la oficina de campo en el país. Es responsable de la gestión global del proyecto/programa y de las operaciones sobre el terreno en el día a día. También es responsable de la aprobación de todas las operaciones financieras, incluidas las autorizaciones de pago y los controles internos de la oficina local.
- Director de Finanzas de la Oficina de Campo (FO) (Gerente de Administración, Asistente/Gerente de Administración y Finanzas, Director de Finanzas y Administración) - Este individuo es la persona responsable de todas las operaciones financieras y los controles internos de la oficina de campo en el país.
- Contable de la Oficina de Campo (FO) - Esta persona es responsable de la entrada de datos básicos, la supervisión y la conciliación de las cuentas.

2. Controles internos

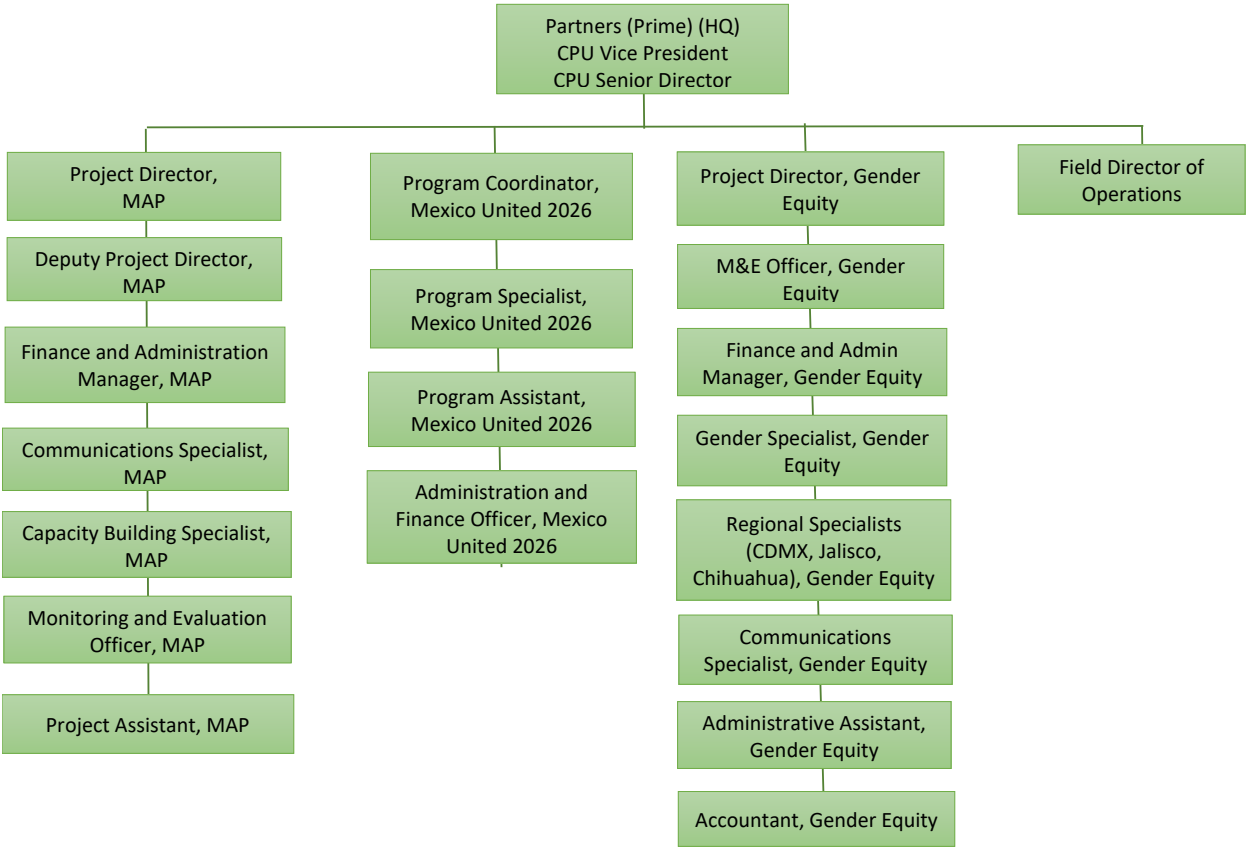
2.1 Objetivo y alcance

La finalidad de los controles internos es proporcionar una garantía razonable de que se están cumpliendo los siguientes objetivos:

- Fiabilidad e integridad de la información
- Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos
- Salvaguarda de activos en Partners México
- Uso económico y eficiente de los recursos
- Cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y programas

2.2 Autoridad de aprobación

El diagrama de flujo que se presenta a continuación describe la matriz de autoridad de aprobación en Partners México.* El Gerente de Finanzas de la OC, apoyado por el Director de la OC, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la autoridad de aprobación. La sede central de Partners tiene autoridad de aprobación sobre el director de la oficina regional y debe aprobar sus pagos, etc. De acuerdo con la política de adquisiciones, todas las transacciones y contratos por valor de 10.000 dólares (o su equivalente en MXN) o más, deberán ser aprobados automáticamente por la sede de Partners. Si hay un Jefe de Partido Adjunto o un Director de Proyecto Adjunto, están autorizados a aprobar todas las transacciones y contratos por valor de hasta 5.000 USD o el equivalente en MXN locales. Una excepción a este límite es que el Director de la Oficina Central está autorizado a firmar todos los contratos de consultoría, todos los contratos de trabajo y a aprobar todas las transacciones de nómina, independientemente de su importe.



*Tenga en cuenta que el organigrama está sujeto a cambios en función de los puestos actuales.

2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión

Es fundamental que los titulares de la autoridad de aprobación no sólo entiendan cuáles son sus niveles de autoridad, sino también cuáles son sus responsabilidades en el uso de su autoridad. A continuación se describen las responsabilidades tanto de los titulares de la autoridad de aprobación como de la revisión financiera.

Al aprobar un gasto, compromiso o pago, el firmante confirma que

1. El gasto es necesario y adecuado;
2. El artículo no está actualmente en stock o disponible;
3. Las especificaciones técnicas son correctas y están adecuadamente detalladas;
4. Los formularios requeridos están completos;
5. Hay fondos disponibles en el presupuesto;
6. El gasto se ajusta a las políticas y procedimientos de la sede de Partners.

La revisión financiera es un control de cumplimiento y no una autoridad de aprobación. El objetivo principal de la revisión financiera es garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos financieros y de cumplimiento del compromiso. El director financiero de la OA, al firmar, confirma que:

1. El gasto ha sido autorizado por el autor correspondiente;
2. El gasto está dentro de las directrices presupuestarias;
3. El gasto se ajusta a las políticas de la sede de los socios y de los donantes;
4. El gasto se ha codificado correctamente;
5. Los cálculos son correctos;
6. La documentación justificativa requerida está en orden y explica adecuadamente la transacción; y
7. Todos los pagos, ya sea por cheque, transferencia bancaria, etc. se pagan a la parte que aparece en los registros de adquisición y / o otra documentación de aprobación. Los cheques o transferencias no pueden ser hechos a terceros o a cualquier empleado de

Partners (ya sea de la sede de Partners o de Partners México) para ser cobrados en nombre del proveedor. Cualquier excepción debe ser aprobada por escrito por el Director Financiero (CFO) o el Presidente y CEO.

8. Todos los gastos se registran al coste total y no netos de impuestos, etc.

La firma original en un documento original es el método requerido para documentar una aprobación o revisión. Se requiere una aprobación previa para todas las transacciones. Bajo ninguna circunstancia un ordenante puede aprobar sus propios gastos, incluido el director de la OA.

Cuando el titular de la autoridad no se encuentra en Compañeros México o cuando se requiere una aprobación debido a una ausencia temporal (viaje, vacaciones, enfermedad, etc.), se debe buscar el siguiente nivel de autoridad en esa oficina para las aprobaciones que el ausente hubiera hecho normalmente.

Cuando el titular de la autoridad se encuentra permanentemente fuera de la oficina donde se requiere una aprobación o es el único autorizado para una aprobación particular y está fuera de la oficina, el documento a firmar debe ser enviado a través de la plataforma de firma electrónica PandaDoc para su aprobación. La copia escaneada o electrónica debe enviarse a la oficina que requiere la aprobación.

3. Conciliación mensual de cuentas

3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y caja

Todas las cuentas de activos y pasivos (es decir, el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y otras cuentas del balance general) deben ser debidamente conciliadas mensualmente. La evidencia de la conciliación debe mantenerse en Partners México y enviarse mensualmente a la sede de Partners. Esta evidencia debe incluir todos los programas de apoyo preparados por el Gerente de Finanzas de la OC y aprobados por el Director de la OC antes de la presentación de los informes a la Sede de Compañeros, o la presentación a los auditores durante el proceso de auditoría.

Todos los informes financieros, tanto de Partners México como de todos los sub-asociados, deben ser enviados a la sede de Partners antes del 7th del mes siguiente. Si el 7th del mes cae en un día festivo o fin de semana, la fecha límite de presentación es el último día hábil antes del 7th. El cumplimiento de este plazo es fundamental para garantizar que los gastos se registren en el mes correcto. Si se producen retrasos o problemas en el cumplimiento de la fecha límite, el personal de campo debe notificar inmediatamente a la sede de Partners el retraso y proporcionar una explicación de la naturaleza del mismo. Partners proporcionará una plantilla para los informes financieros mensuales. Se debe recibir un informe financiero cada mes para todas las cuentas bancarias de Compañeros México que incluya todo lo siguiente:

- A) Conciliación bancaria firmada (plantilla facilitada por la sede de los socios, véase [el anexo C](#))
- B) Copia de los extractos bancarios
- C) Informe de gastos indicando todos los gastos del mes (en la plantilla proporcionada por los socios, véase [el anexo C](#))
- D) Copias de toda la documentación que respalde los gastos enumerados en el informe de gastos
- E) Si la presentación de informes se hace en moneda local, se debe presentar una copia de los tipos de cambio promedio mensuales de [la OANDA](#) o del Banco de México.

Compañeros puede retener una solicitud de anticipo de tesorería si Compañeros México no informa oportunamente de los gastos de acuerdo con las directrices anteriores.

3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de Visual Compliance

El Gobierno de EE.UU. exige las siguientes comprobaciones de conformidad antes de gastar los fondos: [SAM.gov](#), la [Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas \(SDN\) de la ONU](#), y [las Listas de Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros \(OFAC\)](#). Para cumplir con este requisito, la Sede de Compañeros, de acuerdo con la Regulación Federal, requiere que Compañeros México ejecute una verificación de Cumplimiento Visual en

todos los receptores (individuos y entidades) que están recibiendo cualquier fondo. El sitio web de Visual Compliance es: <https://www.visualcompliance.com/> y la información de acceso necesaria será proporcionada por Partners HQ. La prueba de que el control de Cumplimiento Visual fue realizado debe ser retenida y guardada junto con la prueba del pago, **antes de desembolsar los fondos al beneficiario.** La comprobación de la conformidad visual debe realizarse, como mínimo, una vez al año (de enero a diciembre) antes del primer pago del año para cumplir con la normativa. Cada mes, la sede central de Partners solicitará copias de los controles de cumplimiento visual seleccionados para su inspección y para garantizar el cumplimiento. Las transacciones se seleccionarán al azar.

4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros

4.1 Conservación de registros y contabilidad

Partners México debe mantener registros financieros, documentos de apoyo, registros estadísticos, y todos los demás registros, para apoyar el desempeño de, y los cargos del proyecto. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos y en México. La Oficina de Representación de Partners México mantendrá registros y solicitará facturas y recibos emitidos por terceros de acuerdo con la legislación fiscal mexicana para todos los gastos.

Los registros de Partners México y cualquier registro de los sub-receptores que pertenezcan al proyecto deben ser retenidos en el país durante el tiempo que Partners tenga una oficina en el país, por un período mínimo de cinco años en el caso de los asuntos fiscales, y 10 años en lo que respecta a los requisitos de las instituciones financieras. Después de que Partners México cierre sus operaciones en el país y complete el proceso de cierre fiscal de acuerdo con el tipo de entidad, no hay más obligación de mantener archivos fiscales o financieros en el país. Partners México colaborará con Partners HQ para transportar los documentos necesarios a la oficina internacional.

4.2 Archivo y registros

El Director de la Oficina de Publicaciones es responsable de establecer las directrices y los procedimientos de archivo y seguimiento. Además, es responsable de mantener el sistema de archivo general o de designar a otro miembro del equipo de gestión para que le ayude en este proceso. Como mínimo, todos los registros financieros, los documentos de apoyo, los registros estadísticos y todos los demás registros que respalden la ejecución y los cargos del proyecto deben cargarse en SharePoint de acuerdo con el sistema de archivo del proyecto. Si se conservan copias impresas de los documentos, deben guardarse en un archivador ignífugo con cerradura. El acceso a los archivos debe estar restringido al director de la oficina de correos y al director financiero de la oficina de correos.

4.3 Auditorías

Compañeros México debe tener una auditoría anual realizada de acuerdo con las "Guías para Auditorías Financieras Contratadas por Receptores Extranjeros" https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/591maa_new.pdf, para cualquier año fiscal (enero - diciembre) en el que Compañeros México gaste un total combinado de USD \$750,000 o más en todas las concesiones federales. Cualquier donante puede hacer una solicitud y tiene el derecho de realizar una auditoría en cualquier momento durante la vida de un proyecto/programa que el donante financia. Cualquier auditoría anual debe llevarse a cabo en coordinación con la sede de Partners. Los términos de referencia y la selección de la empresa auditora deben ser aprobados por el director financiero de la sede de Compañeros.

La Sede de Compañeros se reserva el derecho de realizar una revisión financiera, exigir una auditoría o garantizar de otro modo la adecuada rendición de cuentas de las organizaciones que gastan fondos federales, independientemente de los requisitos de auditoría mencionados anteriormente.

4.4 Información financiera

El director financiero de la oficina de correos proporcionará mensualmente al director de la oficina de correos los informes que se indican a continuación:

1. Balance de situación

2. Declaración de ingresos
3. Informe sobre el presupuesto en comparación con los datos reales

El Director de la OA es responsable de la revisión y aprobación de los estados financieros mencionados. Las copias de los estados financieros aprobados deben presentarse trimestralmente a la sede de Partners.

5. Control de inventario

5.1 Equipos vs. Suministros

- **Por equipo** se entiende los bienes muebles tangibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tienen una vida útil de más de un año y un coste de adquisición por unidad que es igual o superior a 5.000 dólares.
- Por suministros se entiende todos los bienes personales tangibles distintos de los descritos en equipos (arriba). Un dispositivo informático (por ejemplo, ordenadores, etc.) es un suministro si el coste de adquisición es inferior a 5.000 USD, independientemente de la duración de su vida útil.

5.2 Requisitos de control de inventario

Se debe realizar un inventario físico de Partners México y conciliar los resultados con los registros de Partners México al menos una vez al año en enero. El umbral de valor monetario para la contabilidad de artículos de inventario (por ejemplo, muebles, equipos y accesorios) en México es de 500 dólares por artículo y una vida útil de 1 año o más.

El documento "Master Equipment & Supply Listing", que se encuentra en [el Anexo A](#), debe ser presentado anualmente a la Sede de Compañeros a más tardar el 31 de enerost. El Gerente de Finanzas de la OA debe certificar y conciliar con los libros el "Listado Maestro de Equipos y Suministros" y el pdf debe revisarlo y aprobarlo.

5.3 Uso del equipo

Partners México se esfuerza por garantizar que sus empleados dispongan de equipos modernos y adecuados para hacer su trabajo más fácil y eficiente.

Responsabilidades para el uso adecuado del equipo:

- Manejar con cuidado el equipo asignado
- Supervisar el funcionamiento óptimo de los equipos asignados
- Si, por cualquier motivo, hay que utilizar equipos de otra procedencia, el empleado debe asegurarse de que no contienen virus para preservar la información de la red informática de la organización.
- Informar inmediatamente de cualquier fallo o pérdida de equipo
- Facilitar el acceso de los equipos a los servicios técnicos y de mantenimiento.
- Uso de la configuración de seguridad recomendada en todos los dispositivos de trabajo, como se indica en [la sección 5.4 Controles de TI](#).

Partners México no autoriza las siguientes actividades:

- Instalación de programas que no tienen su correspondiente licencia
- Uso de programas copiados que no son de uso exclusivo de Compañeros México
- Instalación y uso de juegos, películas, etc.
- Uso de programas que puedan afectar al funcionamiento de la red de Partners México
- Introducción de elementos que dañan el equipo
- Bloquear los sistemas operativos sin previo aviso
- Crear contraseñas sin compartirlas con el Director de la OA y/o el Director Financiero de la OA, impidiendo el acceso a los documentos de trabajo.
- Borrar, sin previo aviso, la información necesaria para la ejecución de los programas
- Cualquier conducta con mala fe o intención destructiva que interfiera con el buen trabajo de otros empleados.

Uso de equipos de impresión y copia

El uso de impresoras y fotocopadoras (incluyendo los equipos que pertenecen al espacio de la oficina) está reservado exclusivamente para el trabajo relacionado con los proyectos de Partners México.

Uso de Internet y programas de chat

El uso de Internet debe ser sólo para fines de trabajo. Los programas de software para chatear dentro de la organización, como Teams, Skype, WhatsApp, etc., están permitidos para su uso en la oficina.

Está estrictamente prohibido utilizar programas de chat como Facebook, Instagram u otros sitios de redes sociales, a menos que sea para el trabajo explícito de Socios México. El acceso a sitios web para adultos y similares está estrictamente prohibido. Tenga en cuenta que Partners México se reserva el derecho de monitorear todos los equipos de la empresa, correos electrónicos, etc. para asegurar su uso adecuado.

El acceso a Internet se proporciona al personal de Partners México para realizar tareas relacionadas con el trabajo. Todo el contenido que reside o pasa a través de los recursos de tecnología de la información de Partners México, incluyendo computadoras, redes y software, debe ajustarse a los lineamientos descritos a continuación. La participación en grupos de noticias, sesiones de chat, comunicaciones por correo electrónico y grupos de discusión en línea está permitida sólo si dichas comunicaciones forman parte de las responsabilidades laborales del usuario. Los empleados no pueden crear, ver, descargar o transmitir ninguna comunicación o información utilizando los recursos tecnológicos de la empresa que pueda violar las políticas de acoso, igualdad de empleo o cualquier otra de Partners México. Esta prohibición incluye mensajes sexualmente explícitos u ofensivos, caricaturas o chistes, insultos étnicos o religiosos, epítetos raciales o cualquier otra declaración o imagen que pueda ser interpretada como acoso o menosprecio por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, género o identidad de género, origen nacional, edad, discapacidad o cualquier otra condición protegida por la ley. El uso personal ocasional es aceptable siempre que no impida el desempeño normal del trabajo, incurra en costes directos o comprometa la información y la seguridad de la propiedad.

Debido a que los empleados que utilizan los recursos de tecnología de la información de Partners México pueden ser percibidos por otros como representantes de Partners México, los empleados no pueden utilizar Internet para ningún propósito que pueda reflejar negativamente a Partners México o a sus empleados. Los empleados u otros usuarios autorizados no pueden publicar o descargar datos protegidos por la ley de derechos de autor o de patentes sin la aprobación previa del propietario del contenido. Esto puede incluir, pero no se limita a, correo electrónico, archivos,

documentos, archivos gráficos, mensajes de grupos de noticias, mensajes de tableros de anuncios, páginas web, software de aplicaciones y software del sistema operativo. Todos los programas informáticos utilizados para acceder a Internet deben formar parte del conjunto de programas informáticos estándar de Partners México o ser aprobados por la dirección de tecnologías de la información.

El correo electrónico, el teléfono, los dispositivos móviles, el correo de voz, el fax, Internet y otros recursos tecnológicos de Partners Mexico son propiedad de la empresa, y Partners Mexico se reserva el derecho de monitorear y examinar todas las comunicaciones a través de estos recursos a su discreción. En consecuencia, los empleados no deben tener ninguna expectativa de privacidad en cuanto a su uso de Internet o de los recursos tecnológicos y no deben utilizar estos recursos para la información que desean mantener en privado. Estos recursos deben ser utilizados principalmente para asuntos relacionados con Partners Mexico. El uso personal del correo electrónico, del correo de voz, del fax y de Internet es aceptable, pero debe hacerse con buen criterio y reconociendo que estos sistemas se proporcionan para realizar negocios. Las leyes federales y estatales y las políticas de Partners Mexico sobre propiedad intelectual, uso indebido de la propiedad de Partners Mexico, discriminación, acoso, acoso sexual, seguridad de la información y de los datos y confidencialidad se aplican al uso de todos los recursos tecnológicos de la empresa. Si un empleado de Partners Mexico necesita acceder a la cuenta de correo electrónico, a los archivos electrónicos o a otros recursos tecnológicos de otro empleado de Partners Mexico, deberá presentar una solicitud y una explicación de las necesidades de acceso al departamento de Recursos Humanos de Partners Mexico, excepto en los casos en que la documentación sea necesaria para auditorías.

Política de correo electrónico

El correo electrónico de Partners Mexico se proporciona para llevar a cabo las actividades diarias relacionadas con el negocio. Los usuarios con cuentas de correo electrónico de Partners Mexico no están autorizados a utilizar el sistema de correo electrónico para enviar información de propiedad a través de Internet donde la información podría ser accedida por destinatarios no deseados. Las cuentas de correo electrónico de los empleados no pueden ser utilizadas para llevar a cabo negocios personales; para hacer lobby político; o para enviar correos electrónicos

intimidatorios o de acoso, cartas en cadena, virus o spam. Tampoco pueden utilizarse para distribuir indebidamente trabajos protegidos por derechos de autor, mensajes no solicitados o mensajes personales a un grupo numeroso. Los usuarios de correo electrónico no deben afirmar o dar la impresión de que el usuario está representando o haciendo declaraciones en nombre de Partners Mexico, a menos que el usuario esté autorizado a hacerlo. Los empleados de Partners Mexico pueden hacer un uso personal incidental del correo electrónico, siempre y cuando no interfiera con sus deberes laborales, no tenga más que un efecto mínimo en el sistema de correo electrónico y sea consistente con las políticas de Partners Mexico.

Uso del equipo de audio

El uso de la radio, la grabadora o los CD no está prohibido. Sin embargo, los empleados deben abstenerse de hacerlo en lugares donde su uso pueda interferir con el desarrollo normal del trabajo de los empleados. En cualquier caso, pedimos que todos los empleados utilicen auriculares.

Unidades USB

Las unidades USB presentan una de las amenazas de seguridad más conocidas, pero menos mitigadas, en el panorama digital cotidiano. Los USB pueden estar infectados con malware que puede cargarse en los ordenadores directamente y pueden ser vehículos de robo de datos. Las unidades USB también tienden a perderse con facilidad, lo que puede dejar escapar información sensible.

El personal de Partners México **nunca** debe utilizar USBs o unidades externas que no hayan sido adquiridas por Partners para guardar archivos relacionados con el trabajo o en dispositivos utilizados para fines laborales. Los USBs pueden estar infectados con malware que podría dar acceso a actores externos al hardware y a los archivos internos de la computadora. Esto incluye los USBs prestados, regalados o encontrados.

Para el personal de Partners México, el uso de una unidad USB encriptada es un requisito. El uso de USBs encriptados mitiga en gran medida el riesgo de pérdida de datos por robo o extravío de la unidad. Las unidades encriptadas estarán protegidas por una contraseña para evitar la entrada

forzada. Siempre que sea posible, se deben utilizar USBs de fabricación estadounidense. El personal de Partners Mexico debe evitar utilizar los mismos USBs para el trabajo y para fines personales y evitar su uso en dispositivos de trabajo y personales.

Política de privacidad de los datos de la red

Partners México posee y opera su red con fines comerciales, administrativos y de investigación. Para mantener la integridad y la disponibilidad de las operaciones de la red, Partners Mexico puede exponer intencional o inadvertidamente recursos de información almacenados en máquinas en red o transmitidos a través de la red en las siguientes situaciones:

- Supervisión del rendimiento de la red o resolución de problemas
- Mover los datos a través de la red mediante sistemas automatizados de almacenamiento y reenvío
- Copiar, archivar o conservar de otro modo partes de los mensajes transmitidos por la red en el curso de las actividades rutinarias de mantenimiento de la red

En caso de que se reconozcan amenazas a la seguridad de la red, Partners Mexico se reserva el derecho de investigar y remediar las posibles amenazas a la seguridad de la red, incluso mediante la captura, el registro y el examen de archivos, comunicaciones y otro tipo de tráfico y transmisiones sobre o en la red. Todos los datos introducidos, creados, recibidos, almacenados o transmitidos a través de los sistemas de Partners Mexico pertenecen a la empresa y no pueden ser utilizados para fines no relacionados con el negocio de la empresa.

5.4 Controles informáticos

Protocolos de contraseñas

Para garantizar que las cuentas sean seguras y estén protegidas contra los hackers y las infracciones, hay que seguir un protocolo de creación de contraseñas sólidas.

- No utilice nunca números o letras secuenciales ni incluya información personal como nombres o fechas de nacimiento.
- Las contraseñas no deben tener menos de 14 caracteres.
- Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- Evite las sustituciones habituales de números o símbolos por letras. Por ejemplo, evitar el uso de D00R8377 en lugar de DOORBELL sin palabras, símbolos o números adicionales, hace que estas combinaciones sean fáciles de piratear.
- La colocación de caracteres al azar (P*g6Hdk@28cD&q!) y las combinaciones de palabras al azar (Carmine*Flor9Jupiter&6) son eficaces. Utiliza nombres propios, nombres de empresas locales, figuras históricas, cualquier palabra que conozcas en otro idioma, etc. Añadir mayúsculas, números y símbolos puede reforzar la seguridad de la contraseña.
- No utilice combinaciones predecibles de letras secuenciales (abcde), números (56789) o rutas de teclado (qwerty).
- Nunca reutilices las contraseñas.

La mejor práctica para almacenar contraseñas seguras es utilizar aplicaciones de gestión de contraseñas como LastPass. Crea contraseñas fuertes que son difíciles de hackear y hace un seguimiento de esas contraseñas, para que no tengas que recordarlas. La forma más sencilla de utilizar LastPass es simplemente usar Internet como lo haces normalmente y guardar tus contraseñas cuando entras en cada sitio nuevo.

Cuando se visita un sitio con una página de inicio de sesión, un icono de LastPass aparecerá después de introducir el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en el icono de LastPass dentro del campo de la contraseña, a continuación, haga clic en "Guardar credenciales para este sitio". La cuenta de LastPass se llenará gradualmente con todas las contraseñas guardadas y la información de inicio de sesión. Cuando los sitios se vuelven a visitar, LastPass puede introducir automáticamente el nombre de usuario y la contraseña para usted.

En el Panel de Seguridad de LastPass, LastPass puede puntuar el nivel de seguridad de sus contraseñas y sugerirle nuevas contraseñas mediante el generador de contraseñas. LastPass puede

darle una calificación general de seguridad y alertarle si sus cuentas de correo electrónico han sido violadas a través de su opción de Monitorización de la Web Oscura.

DuckDuckGo

DuckDuckGo es conocido como un motor de búsqueda "privado" porque no rastrea ni registra ningún dato personal relacionado con Internet sobre sus usuarios. Esto significa que DuckDuckGo no recoge información sobre la dirección IP de un ordenador, las especificaciones del navegador web o el historial de búsqueda. DuckDuckGo también cuenta con funciones que impiden que los sitios web sepan cómo los has encontrado, de modo que no pueden utilizar esta información para crear un perfil tuyo y mostrarte publicidad dirigida que invada tu privacidad. Además, DuckDuckGo extrae automáticamente la versión cifrada (HTTPS) de un sitio en lugar de la versión sin cifrar.

DuckDuckGo puede utilizarse directamente como motor de búsqueda, como Google, o añadirse como extensión a los navegadores web. La extensión añade funciones adicionales, como el bloqueo de los rastreadores ocultos detectados en los sitios visitados y la posibilidad de acceder a versiones cifradas de los sitios cuando sea posible. Estas funciones de navegación privada requieren permisos adicionales, aunque funcionan únicamente en tu dispositivo local. DuckDuckGo no recoge ni comparte ninguna información personal de navegación según nuestra política de privacidad.

Puedes utilizar una versión segura del sitio web que haga que tus actividades sean difíciles de rastrear e interpretar. También puedes redirigir tu solicitud de búsqueda para que otros sitios web no puedan ver tus términos de búsqueda, o incluso modificar tu solicitud de búsqueda para que tus términos de búsqueda no sean visibles para ningún sitio web.

Cifrado de disco

El cifrado de disco completo es un método de protección de datos que transforma la información almacenada en las unidades de disco en archivos cifrados que sólo pueden ser abiertos por personas o sistemas que tengan las claves de acceso necesarias. El cifrado de disco completo protege todo el hardware del ordenador y todos los archivos de la unidad contra el acceso no autorizado, en contraste con el cifrado a nivel de archivo que protege archivos individuales.

Si alguna vez se pierde, se roba o se da de baja un ordenador portátil de forma inadecuada, lo más probable es que los datos sigan estando a salvo incluso entonces, porque es muy difícil acceder a las unidades cifradas sin conocer la clave de descifrado. Este no es el caso de las unidades no protegidas, a las que el atacante puede acceder simplemente conectándolas a otro ordenador.

Windows 10 tiene una aplicación de encriptación de disco integrada llamada Bitlocker. Todos los datos de las unidades protegidas se almacenan de forma cifrada mientras el ordenador está bloqueado o apagado, pero cuando el usuario desbloquea el sistema con sus credenciales de inicio de sesión de Windows, todo funciona como en un sistema sin cifrar. Cualquier archivo nuevo se cifrará automáticamente.

Ajustes generales del teléfono

Una seguridad adecuada del teléfono móvil garantizará que los documentos estén lo más protegidos posible.

Las siguientes preferencias de seguridad ayudarán a proteger los datos del teléfono. Estas preferencias no son obligatorias, pero se recomiendan encarecidamente.

- No te unas automáticamente a las redes wi-fi, ya que corres el riesgo de unirse a una red insegura a través de la cual los hackers pueden acceder a tu teléfono.
- Habilite un PIN complejo (consulte la sección de protocolo de contraseñas para obtener orientación) o una contraseña de huellas dactilares en la pantalla de bloqueo. No se recomienda habilitar FaceID, debido a la preocupación por el seguimiento de los datos de reconocimiento facial. Si el miembro del personal prefiere utilizar FaceID y lo habilita en el dispositivo, tenga en cuenta que en situaciones de seguridad en las que una persona intenta entrar en un teléfono por la fuerza, el teléfono no se desbloqueará si el usuario evita mirar directamente a la cámara. FaceID sólo se desbloqueará si la cara tiene una expresión neutra y mira directamente al frente.
- Desactiva el seguimiento de la ubicación GPS de las fotos y evita activarlo en tantas aplicaciones como sea posible. Esto asegurará que si una aplicación se ve comprometida, hay menos probabilidades de que su información sensible se filtre.

- Activa "Find my Phone" en iPhone o Android. Find my Phone incluye una configuración de borrado remoto del teléfono que permitirá a los usuarios borrar el contenido de sus teléfonos en caso de pérdida o robo. Esto devolverá el teléfono al modo de fábrica, borrando todos los datos o contenidos del teléfono.
- Mantenga el software y las aplicaciones del teléfono actualizados regularmente para asegurarse de que los dispositivos tienen instalados los últimos parches de seguridad.
- Desactive la carga de imágenes remotas en los correos electrónicos. Los hackers pueden ocultar el malware dentro de las fotos de los correos electrónicos, que se descargan automáticamente si esta configuración no está desactivada.
- Active el modo de restricción USB para garantizar que no se pueda instalar malware a través de los puertos USB.
- Descargue la aplicación LastPass para gestionar contraseñas.
- Habilite la autenticación multifactorial en tantas aplicaciones como sea posible.

6. Gestión de la tesorería

6.1 Caja chica

Se trata de un sistema de control de efectivo que se utiliza para los gastos cotidianos de partidas inferiores a 25,00 USD o su equivalente en pesos mexicanos. El monto fijo de la caja chica es de USD \$300.00 o su equivalente en pesos mexicanos. A menos que se delegue otra cosa, el Gerente de Finanzas de la OA es responsable del sistema de caja chica, incluidos los desembolsos y la conciliación.

El director financiero de la oficina administrativa debe llevar un registro de la caja chica. La fecha y el importe de la caja chica deben registrarse en el registro de caja chica. El director financiero de la oficina fuera de la sede completará los detalles del gasto y hará un seguimiento de todos los recibos relacionados con la caja chica. Al final de cada mes, se debe realizar un recuento de la caja menor para confirmar el saldo; en el [Anexo B](#) se proporciona una plantilla.

Cuando el saldo de la caja menor alcance los 50,00 dólares estadounidenses, el responsable financiero de la OA conciliará la caja menor, asegurándose de que todos los recibos y comprobantes están contabilizados, y repondrá los fondos mediante una transferencia bancaria o girando un cheque a nombre de la caja menor. Cuando se reembolse la caja chica, la transacción se registrará en el programa de contabilidad asignando cada partida a la partida apropiada. El director de la oficina administrativa es responsable de la revisión y aprobación de la conciliación de la caja chica. El Director de la Oficina del Tesoro también es responsable del recuento sorpresa de la caja, que debe realizarse al menos trimestralmente y al final del ejercicio fiscal.

6.2 Tipos de cambio

Para reportar todos los ingresos y gastos, Partners México utiliza un tipo de cambio promedio mensual redondeado con dos decimales. La prueba del tipo de cambio del Banco de México o de [la OANDA](#) debe ser presentada mensualmente a la sede de Compañeros con los informes mensuales de gastos de campo.

6.3 Cuentas bancarias

Partners México está autorizado a establecer una cuenta bancaria por proyecto más una cuenta de oficina compartida para fines administrativos. Si se requieren cuentas bancarias adicionales, el Director de la OA debe solicitar permiso y aprobación por escrito al Director Financiero. El objetivo es mantener las cuentas bancarias de Partners México en el número mínimo necesario.

Las cuentas bancarias deben ser utilizadas únicamente para los fines del proyecto y a nombre de Partners México. No se permitirán transacciones relacionadas con otros proyectos. La cuenta bancaria debe tener un miembro del personal de la sede y un mínimo de dos firmantes, el Gerente de Finanzas de la OC y el Director de la OC. El director de la oficina regional aprobará todos los pagos y firmará todos los cheques y transferencias bancarias. Para los pagos por transferencias bancarias y cheques de cualquier importe, el Director Financiero de la oficina fuera de la sede deberá firmar como segundo firmante.

La información sobre cualquier cuenta bancaria nueva debe enviarse a la sede de Partners y proporcionar la siguiente información: el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el nombre del banco, el tipo de cuenta, la lista de firmantes de la cuenta y el saldo actual. Los cambios en los

firmantes de la cuenta deben ser aprobados por el Director de la OA y deben ser notificados a la sede de Partners. En caso de contratación o cese de un empleado con poder de firma, los firmantes de la cuenta bancaria deben ser actualizados en consecuencia.

El Director de la OA debe autorizar cualquier registro o edición de cuentas bancarias de proveedores, vendedores, concesionarios, subcontratistas y/o empleados en la plataforma bancaria.

6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales

Los extractos bancarios mensuales se utilizarán para conciliar las cuentas cada mes. Cada cuenta bancaria (la de pesos mexicanos y la de dólares estadounidenses) debe tener una cuenta del libro mayor separada, diferenciada por subcódigo.

Al final de cada mes, Partners Mexico recibirá el extracto bancario mensual del banco para cada cuenta. Note que se debe obtener un estado de cuenta oficial del banco para cada cuenta, sin importar si hubo alguna transacción durante el mes. Si la conciliación se hace en pesos mexicanos, entonces se debe proporcionar una prueba de tipo de cambio a USD del Banco de México.

El objetivo de la conciliación bancaria mensual es conciliar el saldo que aparece en el extracto bancario con el saldo final del libro mayor. Cada transacción (cheque, transferencia, anticipo, etc.) debe registrarse por separado. No se admite una suma global. Todas las conciliaciones bancarias deben realizarse en la plantilla de gastos y conciliación del informe de campo, que se encuentra en [el Anexo C](#).

La pestaña de conciliación no debe utilizarse para actualizar la actividad bancaria mensual, sino para mostrar cualquier transacción pendiente que se haya producido durante el mes pero que aún no se haya reflejado en el extracto bancario. La conciliación bancaria del mes anterior debe comprobarse para detectar cualquier elemento que quede pendiente. Las transacciones que permanezcan sin compensar de meses anteriores deben investigarse rápidamente con el banco o el beneficiario. La pestaña del informe de campo financiero de las actividades del libro mayor debe mostrar todas las transacciones financieras ocurridas en el mes.

Una vez que se haya completado la conciliación bancaria completa, el Gerente de Finanzas de la OA será responsable de presentar a la Sede de Compañeros lo siguiente: conciliación bancaria, copia del estado de cuenta bancario, informe financiero completo de campo (informe del libro

mayor), y copias de todos los recibos antes del 7th de cada mes para los gastos del mes anterior como se indica en [3.1 Conciliación de Activos, Pasivos y Cuentas de Efectivo](#).

6.4 Anticipos de tesorería

Compañeros México puede solicitar hasta 30 días de necesidades de efectivo en base a la proyección del flujo de caja mensual. El efectivo puede ser retirado una vez al mes, el primero del mes. Se debe utilizar una solicitud de flujo de caja para todas las solicitudes de efectivo a la Sede de Compañeros, la plantilla se proporciona en el [Anexo D](#). Las solicitudes de fondos deben ser enviadas a la Sede de Compañeros antes del 7th del mes para ser procesadas en el ciclo de liberación de cables y cheques de mediados de mes. Compañeros México debe planear suficiente tiempo de anticipación cuando solicite efectivo para tomar en cuenta el tiempo de procesamiento de la transferencia por parte del banco y de la Sede de Compañeros. Los anticipos de efectivo deben ser liquidados mensualmente a través de la presentación de un informe financiero que se envía a la sede de Compañeros de acuerdo con [3.1 Conciliación de Activos, Pasivos y Cuentas de Efectivo](#). A menudo, los anticipos de caja no se liquidan por completo cada mes y, por lo tanto, los fondos sobrantes deben tenerse en cuenta como efectivo disponible al determinar la solicitud de flujo de caja del mes siguiente. Si los informes financieros no se presentan a tiempo, se pueden retener anticipos adicionales a Partners México a discreción del Director Financiero.

6.4.1 Exceso de efectivo en caja

El exceso de fondos se define como efectivo en exceso de 60 días para las operaciones en México. Como tener un exceso de fondos en México puede suponer un riesgo, Partners México debe consultar con Partners HQ para determinar el mejor curso de acción para rectificar la situación.

6.5 Políticas generales de manejo de efectivo

A continuación se presentan los lineamientos generales que Partners México debe cumplir para asegurar el cumplimiento y la salvaguarda del efectivo.

6.5.1 Utilización de cajas fuertes

Partners México está obligado a utilizar una caja fuerte ignífuga para el almacenamiento del dinero en efectivo de la oficina. El acceso a la caja fuerte debe estar estrictamente controlado. Un juego de llaves debe ser conservado únicamente por el Director de la OA.

6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo

Dados los riesgos inherentes al manejo de efectivo, los Compañeros de México deben utilizar siempre que sea posible otros medios de pago, como una tarjeta de débito bancaria, cheques o transferencias electrónicas y evitar el uso de caja chica y anticipos. El máximo pago en efectivo que se permite es de 25 dólares. Las transacciones que superen este umbral deberán realizarse con otro medio de pago, como una tarjeta de débito bancaria, un cheque o una transferencia bancaria.

6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario

Para evitar la duplicación de pagos o las reclamaciones por discrepancias, todos los pagos en efectivo deben estar documentados con una prueba de recepción por parte del beneficiario. Esto significa que el receptor del pago debe firmar que el efectivo se recibió en su totalidad en el momento del pago. Debe prepararse un recibo numerado por duplicado indicando el importe y la fecha y debe ser firmado por el receptor. Un ejemplar debe entregarse al beneficiario y otro debe conservarse e incluirse en la documentación del comprobante.

6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo - Certificación de caja chica

Los saldos de caja deben contarse físicamente de forma periódica para garantizar que los saldos del diario de caja/recibos coinciden con el efectivo real disponible. Estos recuentos de efectivo deben realizarse de acuerdo con la [Sección 6.1 Caja Menor](#). Las certificaciones de la caja chica deben ajustarse a las siguientes directrices generales:

- El recuento de efectivo debe realizarse de forma discreta, fuera de la vista general y sin que sea molestado.
- El recuento debe ser realizado por un mínimo de dos personas. Una de ellas debe actuar como contador y la otra como testigo del recuento. En [el Anexo E](#) se encuentra un modelo de certificación de caja chica que debe ser completado cada vez.
- Los recuentos de efectivo deben realizarse cada mes y de forma aleatoria. Tenga en cuenta que la sede de Partners se reserva el derecho de solicitar una certificación de caja chica en cualquier momento.
- Cualquier exceso o defecto debe registrarse en el libro de caja a final de mes para conciliarlo con el recuento final. Las discrepancias no pueden trasladarse a períodos futuros. La causa de los excesos o déficits debe ser investigada más a fondo y se deben

tomar las medidas adecuadas para garantizar que no se produzcan en el futuro. Cualquier discrepancia debe ser notificada a la sede de los socios.

7. Socios México Políticas generales

7.1 Política anticorrupción

Partners México y sus filiales deben tener una tolerancia cero contra el soborno y la corrupción. El objetivo de la política anticorrupción es garantizar que se apliquen los procedimientos adecuados contra la corrupción y el soborno para evitar cualquier violación de las leyes y reglamentos pertinentes. Esta política se aplica a todos los funcionarios, directores, accionistas, empleados y representantes de terceros designados. Para obtener una copia de la política completa, consulte el Manual de la Oficina de Campo de los Socios Generales.

7.2 Antidiscriminación

Según el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, la discriminación incluye toda distinción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, el sexo, el género, la religión, la opinión/afiliación política, la ascendencia nacional, el origen social, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, la condición migratoria, la salud, las preferencias sexuales y el rango social, que tenga por resultado destruir o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en los empleos u ocupaciones. El Código de Trabajo mexicano establece que todos los trabajadores son iguales ante la ley y gozan de la misma protección y garantías. Todos los empleados deben ser tratados con la misma consideración y evitar el maltrato, ya sea de palabra o de conducta. El Código de Trabajo establece específicamente que si el trabajo es igual (condiciones de trabajo, jornada, puestos) que el salario también debe ser igual (artículo 86).

Partners México promueve la diversidad y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo de acuerdo con todas las leyes locales aplicables. Si usted cree que ha sido víctima de cualquier tipo de discriminación o tiene conocimiento de dicha conducta, debe notificarlo de inmediato a su supervisor, al Director de FO o a la sede central de Partners. Un empleado que haya hecho una denuncia de una conducta cuestionable y que posteriormente crea que ha sido objeto de represalias de cualquier tipo por parte de cualquier empleado de Partners México o de la sede central de

Partners, debe informarlo inmediatamente al director de la oficina central o a la parte correspondiente de la sede central de Partners. Cualquier persona que sea encontrada en cualquier tipo de discriminación ilegal estará sujeta a una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación del empleo.

Todos los empleados de Partners México tienen la responsabilidad de mantener la honestidad, la integridad y la eficiencia, y de reafirmar su conducta y compromiso con los más altos estándares éticos. Es importante destacar que todos los empleados son importantes. El desarrollo y el éxito de Partners México depende del interés y la creatividad de sus empleados en el trabajo. Deben mantener buenas relaciones y tratar a los demás con amabilidad, creando un ambiente de trabajo armonioso y excelentes relaciones entre los empleados, incluyendo la igualdad de oportunidades sin discriminación ni acoso.

Un empleado que haya hecho una denuncia de conducta cuestionable y que posteriormente crea que ha sido objeto de represalias de cualquier tipo por parte de cualquier empleado de la sede de Partners, está dirigido a informar inmediatamente al Director de la OA y, en su caso, a la sede de Partners.

7.3 Antiacoso sexual

Compañeros México prohíbe toda forma de acoso sexual. El acoso sexual se refiere a cualquier comportamiento físico, verbal o no, de naturaleza sexual, que afecte la dignidad de las mujeres y de los hombres, y que se considere inapropiado, irrazonable y ofensivo para el trabajador. De acuerdo con el artículo 3o. se aplican las siguientes definiciones:

- a) El acoso, el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, expresado en conductas verbales o físicas, o ambas.
- b) El acoso sexual, una forma de violencia en la que, aunque no hay subordinación, se produce un ejercicio abusivo de poder que conduce a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se produzca en uno o varios hechos.

La evidencia del acoso sexual en el lugar de trabajo se establece en la medida en que los trabajadores perciben que su reacción a dicho comportamiento:

1. Es una condición para mantener el trabajo y/o;
2. Tendrá un impacto en las decisiones relativas a su trabajo y/o;
3. Tendrá un impacto en su rendimiento.

El acoso sexual también puede provenir de un comportamiento que cree un entorno hostil, amenazante y humillante. Está prohibido que el empleador realice acciones contra el trabajador que puedan ser consideradas como acoso sexual, o que apoye o no intervenga en el caso de que sea realizado por sus representantes. Partners México se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo libre de cualquier forma de discriminación verbal o física y de abuso por motivos de raza, edad, sexo, religión, lugar de origen, discapacidad física, orientación sexual, o por cualquier otro motivo. La política de Partners México es prohibir el acoso entre empleados. El propósito de esta filosofía no es regular el comportamiento moral de los empleados, sino asegurar un comportamiento profesional en el trabajo. El acoso entre empleados se refiere al uso de epítetos, apodos, amenazas, comentarios despectivos, bromas ofensivas, insinuaciones sexuales, solicitudes de favores sexuales y cualquier otro tipo de contacto verbal o físico similar. Cualquier empleado que considere que es objeto de discriminación y acoso deberá informar de esta situación a su supervisor inmediato o a la Central de Socios para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y se tomen las medidas que el caso amerite.

7.4 Violencia e intimidación en el lugar de trabajo

Para proteger el bienestar de nuestro personal de casos de violencia en el lugar de trabajo, Partners México ha implementado una política de prevención de la violencia. Partners México cree firmemente que todos los empleados deben ser tratados con dignidad y respeto y que cada empleado es responsable de sus acciones y consecuencias. Por lo tanto, los actos de violencia y las amenazas de violencia no serán tolerados. La portación de armas, incluyendo, pero no limitado a, armas de fuego y cuchillos en las instalaciones de la empresa o del cliente está estrictamente prohibida. Además, Partners México no permite el acoso laboral. Partners México define la intimidación como "el comportamiento inapropiado repetido, ya sea directo o indirecto, ya sea verbal, físico o de otro tipo, llevado a cabo por una o más personas contra otra u otras, en el lugar de trabajo y/o en el curso del empleo". Dicho comportamiento viola el Código de Ética de la empresa, que establece claramente que todos los empleados serán tratados con dignidad y respeto.

El acoso puede ser intencionado o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se presenta una acusación de acoso, la intención del presunto acosador es irrelevante y no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la disciplina. Al igual que en el acoso sexual, lo importante es el efecto del comportamiento sobre el individuo. Partners México considera los siguientes tipos de comportamiento como ejemplos de acoso escolar:

- Acoso verbal: Calumniar, ridiculizar o difamar a una persona o a su familia; poner apodosos persistentes que sean hirientes, insultantes o humillantes; utilizar a una persona como blanco de bromas; comentarios abusivos y ofensivos.
- Acoso físico: Empujones, empujones, patadas, empujones, zancadillas, agresiones o amenazas de agresión física; daños a la zona de trabajo o a la propiedad de una persona.
- Acoso gestual: Gestos o miradas amenazantes no verbales que transmiten mensajes amenazantes.
- Exclusión: Excluir o desprestigiar social o físicamente a una persona en actividades relacionadas con el trabajo.

Cualquier violación de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido. Además, los empleados tienen el "deber de avisar" a sus supervisores, al director de la OA o a la sede central de Partners de cualquier actividad, situación o incidente sospechoso en el lugar de trabajo que parezca problemático. Esto incluye, pero no se limita a, amenazas o actos de violencia, comportamiento agresivo, y comentarios u observaciones amenazantes. Aunque Partners México no puede garantizar la seguridad de los empleados, todos los informes serán investigados de forma rápida y exhaustiva.

7.4.1 Procedimiento de denuncia de acoso/intimidación

Si cree que ha sido objeto de un acoso prohibido o tiene conocimiento de una conducta de este tipo, debe notificar el incidente inmediatamente. Pedimos a toda persona que haya sido testigo o víctima de acoso que se ponga en contacto con nuestro asesor independiente de Recursos Humanos (RH), Foster Thomas. Se ha establecido una línea telefónica confidencial en el número +1 (443)-951-4951 para que pueda informar de su preocupación a través de un mensaje de voz. El buzón de voz es supervisado por un consultor de RRHH de Foster Thomas que revisará todos los mensajes

y se pondrá en contacto con usted de inmediato para discutir su preocupación y obtener una comprensión completa de la situación. El consultor de RR.HH. proporcionará entonces una visión general de la situación al Comité de Ética de la Junta. El Comité de Ética revisará entonces el caso y determinará si debe remitirse al Presidente (o, en circunstancias apropiadas, a otro miembro de la Alta Dirección o al Director de la OA) para que tome medidas adicionales. Si el denunciante no proporciona ninguna información de identificación en el mensaje, Foster Thomas transmitirá la denuncia directamente al Comité de Ética para su revisión.

Como alternativa, o además de la línea directa confidencial, puede denunciar el acoso a su supervisor, al Director de la Oficina de Operaciones o a la sede de Partners, según le parezca. Dichas denuncias deben ser registradas por escrito, ya sea por el denunciante o por el supervisor/director de la oficina de operaciones al que se le informe. En [el Anexo F](#) se encuentra un formulario de denuncia de acoso. Cualquier supervisor o director de oficina que tenga conocimiento de un posible acoso o represalia debe avisar inmediatamente a un miembro de la sede de Compañeros para que pueda ser investigado de manera oportuna y confidencial.

Todas las quejas de acoso serán investigadas de forma rápida y exhaustiva, y cada queja será tratada de la forma más confidencial posible según las circunstancias. Las quejas se investigarán de forma imparcial y, si se comprueba que son veraces, Partners Mexico tomará medidas correctivas inmediatas. Cualquier persona que se encuentre involucrada en el acoso estará sujeta a una acción disciplinaria apropiada hasta, e incluyendo, la terminación del empleo.

7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación

Partners México prohíbe cualquier tipo de represalia contra los empleados que ejerzan legítimamente sus derechos bajo esta política o que participen en una investigación. No habrá interferencia, coerción, discriminación, represalias o venganza contra ningún empleado por presentar una queja o informe de buena fe y veraz de una violación. Los empleados que crean que están siendo discriminados por haber presentado legítimamente una queja o por haber participado verazmente en una investigación deben notificarlo inmediatamente a su supervisor, al director de la OA o a la sede central de Partners.

7.5 Libertad de asociación

La legislación mexicana reconoce y protege la libertad de asociación. Los trabajadores, sin distinción alguna, tienen derecho, sin necesidad de autorización previa, a constituir las organizaciones que estimen convenientes, y a afiliarse a ellas, con la sola condición de cumplir con sus estatutos, (Ley Federal del Trabajo, artículo 2, artículos 354-358).

7.6 Anti-Trabajo Forzado

Compañeros México prohíbe todo trabajo forzado. Se entenderá por trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el individuo no se haya ofrecido voluntariamente. Ningún ciudadano puede ser obligado a realizar trabajos forzados, salvo en el caso de una condena legal.

7.7 Conflicto de intereses

Compañeros México requiere que todos los conflictos de interés potenciales sean reportados inmediatamente al Director de la OA y a la sede de Compañeros. Un conflicto de interés personal es una situación en la que un empleado, o representante de la entidad tiene un interés financiero, una actividad personal o una relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando realiza actividades en nombre de Partners México. Para evitar un conflicto de intereses, Partners México no permite que ningún empleado, representante de la entidad o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado reciba una sub-concesión o tenga algún interés financiero o de otro tipo en la entidad seleccionada para una sub-concesión sin revelar el conflicto. Además, todos los empleados y representantes de Partners México no deben solicitar ni aceptar gratificaciones, favores o cualquier cosa de valor monetario de los sub-receptores o posibles sub-receptores. Cualquier negocio externo de los empleados de Compañeros México debe ser legal y no entrar en conflicto de ninguna manera con las operaciones de Compañeros México. Los negocios externos incluyen, pero no se limitan a, cualquier inversión, préstamo, empleo o propiedad de un negocio por parte de los empleados de Compañeros México.

Además, los contratos o transacciones (i) entre Compañeros y uno o más de sus miembros de la junta directiva, funcionarios o empleados, o (ii) entre Compañeros y cualquier corporación, sociedad, asociación u otra organización en la que uno o más de sus miembros de la junta directiva, funcionarios o empleados sean directores o funcionarios, o tengan un interés financiero, no serán

nulos o anulables únicamente por esta razón, o únicamente porque el miembro de la junta directiva, funcionario o empleado esté presente o participe en cualquier reunión que autorice el contrato o transacción, o únicamente porque sus votos sean contados para tal fin, si:.

1. Los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración, de buena fe, autorizó el contrato o la transacción por los votos afirmativos de la mayoría de los miembros del consejo o funcionarios desinteresados, aunque los miembros del consejo o funcionarios desinteresados puedan entonces llegar a ser menos del quórum; o
2. Los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por el Consejo de Administración y los funcionarios que votan al respecto y el contrato o la transacción se aprueba específicamente de buena fe por un voto del Consejo de Administración; o
3. El contrato o la transacción son justos para los socios desde el momento en que son autorizados, aprobados o ratificados por la Junta Directiva.

Los miembros comunes o interesados del Consejo o los funcionarios pueden ser contados para determinar el quórum en cualquier reunión del Consejo de Administración que autorice el contrato o la transacción, siempre y cuando, sin embargo, la persona o personas interesadas sean excluidas de la sala durante la discusión del contrato o la transacción en cuestión y durante la votación al respecto.

7.8 Confidencialidad

El trabajo de Partners México hace que sea esencial que los empleados y consultores no divulguen información propietaria de la empresa a menos que sea expresamente autorizado por un funcionario de la empresa. Los empleados y contratistas independientes de Partners México pueden tener acceso y conocer información propietaria y confidencial como listas de clientes, tarifas, registros financieros, estructura interna, políticas internas, publicaciones, inventarios, programas de cómputo y documentación relacionada e información similar, que es propiedad de Partners México y que se utiliza regularmente en la operación del negocio de la empresa. Todo empleado y consultor se compromete a no utilizar dicha información propietaria o confidencial

obtenida durante la relación laboral o contractual con Partners México como medio para obtener un beneficio privado.

Adicionalmente, cierta información concerniente al negocio de Partners México es un activo valioso, especial y único de la compañía. Los empleados y consultores se comprometen a no revelar la información propietaria o confidencial de Partners México a ninguna persona o entidad por ningún motivo, excepto cuando se requiera en el curso de la relación laboral o contractual, o cuando lo exija la ley o una orden judicial; y además se comprometen a no hacer uso de dicha información en beneficio propio o de terceros.

Todos los archivos, registros, documentos, dibujos, especificaciones, equipos y artículos similares relacionados con el negocio de Partners México, incluyendo el software de computación o la documentación del software, permanecerán como propiedad exclusiva de Partners México y no serán reproducidos, removidos o transmitidos de las instalaciones de la compañía bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento previo por escrito de Partners México. Al terminar el empleo con Partners México, los empleados y consultores deben devolver toda la propiedad de la compañía al Director de FO.

Los empleados y consultores también aceptan que si cualquier secreto comercial, fórmula, dispositivo, tecnología, información técnica, proceso, etc. ("invención") se realiza durante el curso de la relación laboral o contractual, solo o conjuntamente con otros, que se realice con el equipo, suministros, instalaciones, secretos comerciales o tiempo de Partners México, o que se relacione con el negocio de Partners México, o que resulte de cualquier trabajo realizado por mí para Partners México, dicha invención pertenecerá a Partners México y Partners HQ, quienes tendrán plena autoridad para usarla, transferirla o licenciarla. Partners México y Partners HQ tendrán el derecho de mantener dicha invención como secreto comercial, si así lo desean. Se acuerda además que Partners México no está obligado a designar al empleado o consultor como el inventor o autor de cualquier invención si se distribuye públicamente o de otra manera. Cualquier violación de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

7.9 Lugar de trabajo sin drogas

Es política de Partners México proporcionar a los miembros del personal un ambiente de trabajo libre de los problemas asociados con el uso de drogas ilegales. El uso de drogas ilegales es inconsistente con el comportamiento que se espera de los miembros del personal y somete a Partners Mexico a riesgos inaceptables de accidentes en el lugar de trabajo u otras fallas que socavarían la capacidad de Partners Mexico para operar con eficacia y eficiencia.

Además, el uso de drogas ilegales es contrario a la misión de Compañeros de México, que incluye proporcionar educación para la prevención de drogas a las comunidades de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Para llevar a cabo esta misión, los empleados de Compañeros deben ser un ejemplo en su comportamiento dentro y fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, los empleados que se encuentren involucrados en el uso de drogas ilegales o en la fabricación, distribución o dispensación ilegal de una sustancia controlada, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo de Compañeros México, están en violación de las políticas de Compañeros México y están sujetos a acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido. Cada miembro del personal debe estar de acuerdo en notificar a Partners México de cualquier condena del estatuto criminal de drogas por una violación que ocurra en el lugar de trabajo a más tardar cinco (5) días después de dicha condena. El incumplimiento de esta política resultará en una acción disciplinaria.

7.10 Lugar de trabajo sin humo

La política de Partners México es prohibir fumar en todas las instalaciones de Partners México con el fin de proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Fumar se define como el "acto de encender, fumar o llevar un cigarro encendido o humeante, un cigarrillo o una pipa de cualquier tipo".

La política de lugares de trabajo libres de humo se aplica a:

- Todas las áreas del edificio Partners México
- Todos los visitantes de los Socios México
- Todo el personal y los consultores que trabajan en las instalaciones de Partners México

Se permite fumar en el exterior del edificio donde se designe. Los empleados que infrinjan la política de fumadores serán objeto de medidas disciplinarias.

7.11 Política de alcohol

Un empleado cuyo consumo de alcohol afecte negativamente a su rendimiento laboral está sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Partners Mexico también puede requerir que un empleado busque asistencia y/o servicios de asesoramiento como condición para el empleo en circunstancias apropiadas.

7.12 Código ético

Partners México ha establecido el siguiente Código de Conducta. En consecuencia, ha incorporado estos estándares, no sólo en relación con sus empleados, sino también con sus consultores, y donde el incumplimiento de todos o uno de ellos es causa justificada de terminación de un contrato de trabajo o de un trabajo específico. Se espera que cada empleado, voluntario, consultor y representante y miembro de la Red de Compañeros se adhiera a un alto estándar de conducta ética. El buen nombre de Compañeros de México depende de la forma en que su red y sus representantes se comportan y de la forma en que el público percibe esa conducta. Las acciones no éticas, o la apariencia de acciones no éticas, no son aceptables.

A continuación se presentan los principios del código de conducta estándar de Partners México:

1. La explotación y el abuso sexual por parte de los empleados es una falta grave que puede dar lugar a la rescisión del contrato del empleado.
2. La actividad sexual con niños (menores de 18 años) está prohibida sin que intervenga la edad establecida en el país. No se acepta como defensa que exista una valoración errónea de la edad del menor.
3. Está prohibido el intercambio de dinero, empleo de bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento utilizadas para humillar, degradar o explotar. Esto incluye el intercambio de asistencia que debe dirigirse a los beneficiarios.
4. Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios están fuertemente censuradas porque se basan en desigualdades inherentes. Este tipo de relaciones transgreden y violan la credibilidad y la integridad de la labor de asistencia humanitaria.
5. En el caso de que un empleado de la Sección Humanitaria tenga conocimiento o haga referencia a un comportamiento sospechoso relacionado con el abuso sexual por parte de

un compañero de trabajo, tanto si trabaja en la misma oficina como si no, deberá informar a su supervisor o a la sede central de Partners.

6. El personal humanitario debe crear y mantener un entorno que evite la explotación y el abuso sexual y pueda promover la aplicación de un código de conducta. Los directivos de todos los niveles tienen responsabilidades especiales para apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.
7. Todas las personas que interactúen con la Red de Compañeros o la representen deben mantener la confidencialidad de la información que Partners México les confíe y de cualquier otra información confidencial sobre la organización, sus actividades, socios, financiadores, partes interesadas o proveedores, que les llegue, sea cual sea la fuente, excepto cuando su divulgación esté autorizada o sea un mandato legal.
8. Las personas que interactúan o representan a Compañeros México en un país extranjero son responsables de conocer y cumplir con estas leyes. Además, cualquier persona que interactúe o represente a la Red de Compañeros también debe tener cuidado de entender y respetar las culturas y costumbres de los países donde opera Compañeros. Cualquier persona que trabaje en el ámbito internacional debe conocer la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. Esta ley prohíbe dar cualquier cosa de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener o mantener negocios. Está prohibido que cualquier representante de Partners México o de su red participe en sobornos, comisiones, pagos u otras prácticas comerciales corruptas. También es política de Partners México cumplir plenamente con todos los controles y regulaciones de exportación, aduanas y comercio de los Estados Unidos, los requisitos de licencia/marca registrada/derechos de autor y otras leyes estadounidenses e internacionales pertinentes.
9. Partners México tiene la intención de proporcionar un ambiente agradable, saludable, cómodo y profesional que esté libre de intimidación, hostilidad u otras ofensas que puedan interferir con el cumplimiento de nuestra misión. Además, Partners México no tolera la discriminación basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la discapacidad, la orientación sexual, la situación económica, la ascendencia nacional, el origen social o cualquier otra característica legalmente prohibida. El acoso o la

discriminación basada en el sexo o cualquier otra base legalmente prohibida es ilegal y es contraria a la política de Compañeros México.

Si tiene conocimiento o sospecha de una violación de las leyes, normas o reglamentos aplicables o de este Código, debe comunicar inmediatamente esa información al Director de la OA y a la sede central de Partners. Las personas también pueden ponerse en contacto con la línea directa confidencial de Partners en el +1 (443)-951-4951. La sede central de Partners determinará, o designará a las personas apropiadas para que determinen, la acción apropiada en respuesta a las violaciones de este Código.

Partners México prohíbe cualquier tipo de represalia contra cualquier persona que haga una denuncia de buena fe de una presunta violación o que participe en una investigación. No debe haber interferencia, coerción, discriminación, represalias o venganza contra ninguna persona por presentar una queja válida y veraz o un informe de buena fe de una violación. Nada de esta política pretende, ni debe interpretarse, como una limitación de sus derechos en virtud de cualquier ley federal, estatal o local aplicable.

7.13 Política de reclamaciones

Partners México ofrece a los empleados la oportunidad de plantear problemas e inquietudes relacionadas con el trabajo a la gerencia y de resolver dichos problemas de manera justa y rápida. Cualquier empleado que sienta que ha sido tratado de manera injusta o inequitativa con respecto a una condición o acción que afecte el empleo, debe poner el asunto en conocimiento del Director de FO, Partners HQ o a la línea telefónica confidencial +1 (443)-951-4951.

7.14 Política de denuncia de irregularidades

Los empleados tienen el deber de cumplir con todas las leyes aplicables y de ayudar a Partners México a asegurar el cumplimiento legal. Partners México alienta a sus empleados a denunciar actividades inapropiadas en el lugar de trabajo y protegerá a los empleados de represalias por hacer cualquier denuncia de buena fe. Los empleados tienen el derecho de reportar, sin sufrir represalias, cualquier actividad de la organización o de sus empleados que el empleado crea razonablemente:

- Viola cualquier ley local, estatal o federal;
- Viola o supone el incumplimiento de cualquier norma o reglamento local, estatal o federal;

- Viola las responsabilidades fiduciarias de una empresa con sus accionistas o empleados.

Además, los empleados pueden negarse a participar en una actividad que suponga una violación o incumplimiento de cualquier estatuto, norma o reglamento local, estatal o federal. Los empleados también están protegidos contra las represalias por haber ejercido cualquiera de estos derechos en cualquier empleo anterior. Las leyes de protección de los denunciantes no dan derecho a los empleados a violar un privilegio confidencial de la organización (como el privilegio abogado-cliente) o a revelar indebidamente información de secreto comercial.

7.14.1 Procedimiento de denuncia del denunciante

Cualquier empleado que sospeche que se ha producido una violación de la ética o del cumplimiento de la ley debe informar de la situación al director de la oficina de operaciones, a la sede central de Partners o a la línea telefónica confidencial +1 (443)-951-4951.

7.14.2 Protección contra las represalias por la denuncia de un denunciante

Se prohíbe a Partners México despedir a un empleado o tomar otras medidas laborales adversas contra un empleado en represalia por la queja de buena fe del empleado sobre los riesgos de seguridad y salud u otras violaciones de la ley en el lugar de trabajo y el medio ambiente.

7.15 Conflictos laborales

En caso de conflicto laboral, el empleado y Partners México trabajarán para rectificar el conflicto inmediatamente. En el caso de que el conflicto laboral no pueda ser resuelto entre las dos partes, el asunto será llevado al Centro de Conciliación antes de ir a los tribunales. De esta manera se iniciará el procedimiento de conciliación de acuerdo con el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo. El Centro de Conciliación atenderá todas las controversias relativas a salarios, condiciones de trabajo, etc. que no estén determinadas por disposiciones legales o reglamentarias. El trámite de las disposiciones preliminares de conciliación, ante el Tribunal, se seguirá de acuerdo con el Título Décimo Tercero Bis, Capítulo 1, de la Ley Federal del Trabajo, que establece la forma y términos en que se llevará a cabo.

El procedimiento de conciliación es obligatorio, sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los casos que están exentos de agotar esta instancia son los conflictos inherentes a:

- Discriminación en el empleo y la ocupación por razón de embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o acoso sexual.
- Designación de beneficiarios por fallecimiento.
- Prestaciones de la Seguridad Social por riesgos laborales, maternidad, enfermedad, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo.
- Protección de los derechos fundamentales y libertades públicas de carácter laboral relacionados con: Libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, Tráfico laboral, trabajo forzoso y obligatorio trabajo infantil
- Disputa sobre la titularidad de los contratos colectivos o de derecho.
- Impugnación o modificación de los estatutos sindicales.

7.16 Higiene, salud y seguridad en el trabajo

Partners México tomará todas las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los empleados. La oficina cumplirá con todos los requisitos del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para asegurar esto, Partners México tomará las medidas necesarias que están dirigidas a:

- Informar a los empleados de los riesgos en el lugar de trabajo;
- Prevención de accidentes laborales;
- Garantizar que toda la maquinaria, equipos y otras operaciones cuenten con medidas de seguridad y se mantengan en buen estado y sean objeto de inspecciones y mantenimientos periódicos;
- Prevención de enfermedades profesionales;
- Prevención de incendios;
- Proporcionar un entorno de trabajo sano y limpio;
- Proporcionar la ropa y el equipo necesarios para garantizar una protección adecuada;
- Proporcionar guardias de seguridad para la oficina cuando sea necesario;
- Advertir a los empleados de cualquier peligro en el lugar de trabajo que pueda afectar a su salud;

- Llevar a cabo actividades de formación sobre higiene y seguridad en el trabajo según sea necesario;
- Garantizar una higiene adecuada en las instalaciones sanitarias;
- Garantizar que se mantiene una higiene adecuada en las instalaciones donde se preparan alimentos o bebidas;
- Mantener un botiquín de primeros auxilios, medicamentos y material médico en la oficina; y
- Cumplir los requisitos de la NOM-035-STPS-2018 relacionados con los Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018.

Todos los empleados comparten la responsabilidad de la seguridad en el lugar de trabajo. El director de la OA es responsable de desarrollar la conciencia de seguridad y de garantizar que todas las operaciones se realicen teniendo en cuenta la seguridad y la salud de todos los empleados implicados. Los empleados son responsables de practicar continuamente la seguridad mientras realizan sus tareas laborales. Se anima a los empleados a que estén atentos a las condiciones inseguras y a que informen de ellas rápidamente al Director de la OA. Todos los informes pueden hacerse sin temor a represalias.

Partners México seguirá y cumplirá con un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en el Diagnóstico de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud Ocupacional.

7.16.1 Limpieza

La seguridad está directamente relacionada con el orden y la limpieza. Los objetos fuera de lugar pueden provocar accidentes y lesiones, y la falta de limpieza puede convertirse rápidamente en un riesgo para la salud. Además, nuestra oficina es el reflejo de nuestro personal y de la organización ante los invitados externos, por lo que es responsabilidad compartida de todos proyectar la mejor impresión posible.

Se espera que los empleados mantengan sus áreas de trabajo limpias, organizadas y libres de desorden u objetos que puedan interferir con el proceso de trabajo o causar accidentes. Los empleados deben ayudar a mantener las áreas públicas presentables:

- Devolver las herramientas y los suministros a su lugar y condición adecuados después de su uso.
- Eliminar correctamente la basura y limpiar los derrames u otros desórdenes.
- Almacenar los alimentos limitados en el frigorífico, y consumirlos o retirarlos rápidamente.
- Asegurarse de que los pasillos, las pasarelas y otras zonas visibles al público están libres y despejadas de obstáculos peligrosos u objetos antiestéticos.
- Informar inmediatamente de los problemas de seguridad y mantenimiento.

7.16.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo

Los empleados deben reportar inmediatamente todas las enfermedades relacionadas con el trabajo, lesiones o exposiciones a enfermedades ocupacionales al Director de FO o a Partners HQ. El empleado debe completar el Formulario de Reporte de Incidentes del Empleado, que se encuentra en el [Anexo G](#). Una vez reportado, el Director de FO en conjunto con Partners HQ determinará los siguientes pasos de acuerdo al Artículo 504, numeral V, de la Ley Federal del Trabajo.

Partners no discrimina ni toma represalias contra los empleados que hayan presentado un informe legítimo de lesiones relacionadas con el trabajo. Los supervisores no tomarán ni amenazarán con ninguna acción para obligar o persuadir a los empleados a no presentar un informe de lesiones relacionadas con el trabajo.

Los empleados en cualquier caso, o sólo en licencia por enfermedad superior a 3 (tres) días, tiene que reportar a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente, la enfermedad, las lesiones o la exposición a la enfermedad profesional, con el fin de obtener la licencia por enfermedad o un veredicto de incapacidad en consecuencia.

8. Contratación y contratos laborales

8.1 Declaración de igualdad en el empleo

Partners HQ y Partners México afirma que es un empleador con igualdad de oportunidades. Cada miembro del equipo tiene derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación ilegal. Partners México no participará ni tolerará la discriminación por motivos de raza, color, género, religión, edad, orientación sexual, origen nacional o étnico, discapacidad, incluyendo el estado de VIH/SIDA, estado civil, estado de veterano, estado de reasignación de género o cualquier otro estado de grupo protegido bajo las leyes federales, estatales o locales de México y Estados Unidos.

Nuestra política ofrece igualdad de oportunidades a las personas calificadas en todos los aspectos de la selección, contratación, formación, promoción, despido, terminación, compensación y otras condiciones de empleo.

El empleo depende de la capacidad de la persona para realizar las tareas esenciales definidas en la descripción del puesto, con o sin adaptaciones o ajustes razonables. Las personas con discapacidades físicas o mentales recibirán ajustes razonables, según lo establecido por la legislación pertinente. Cualquier miembro del equipo que considere que necesita ajustes razonables para cumplir con las funciones esenciales de su trabajo debe notificarlo a su supervisor y al Director de la Oficina de Asuntos Exteriores (o a la persona designada).

8.2 Proceso de solicitud de personal

Después de que un puesto se publique y esté disponible, el solicitante debe completar el formulario de solicitud de personal, cuya plantilla se proporciona en [el Anexo H](#). A continuación, el solicitante enviará la solicitud completa al Director de la Oficina de Operaciones (o a la persona designada). Sólo la lista final de solicitantes que reúnan las calificaciones será enviada al supervisor del puesto y a la sede de Compañeros (si se requiere), quienes procederán con el proceso de contratación, con el apoyo del Director de la OC. Tenga en cuenta que todo el reclutamiento de personal será interno y/o externo. Partners México es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

8.2.1 Contratación interna

Con el fin de promocionar dentro de Partners México en la medida de lo posible, el puesto vacante podrá ser ocupado por cualquier empleado que esté interesado y que, tras la evaluación, cumpla con los requisitos para cubrir la vacante. Si hay más de un empleado interesado en un puesto vacante, se realizará un proceso competitivo. Si la promoción se realiza internamente, el empleado puede tener derecho a un aumento de sueldo y a otros cambios según lo determine el nuevo puesto.

8.2.2 Contratación externa

Cuando sea necesaria la contratación externa para una vacante, la oferta de trabajo deberá anunciarse y promocionarse activamente a nivel local e internacional. Los anuncios serán breves, claros y precisos y, como mínimo, proporcionarán:

1. Términos de referencia;
2. Información sobre la formación y experiencia necesarias del candidato; y
3. Cómo solicitarlo y plazo de presentación de solicitudes

El Director de la OA (o la persona designada) enviará la descripción del puesto de trabajo para que se publique en el sitio web de Compañeros de las Américas y en las bolsas de trabajo aprobadas por el responsable de contratación.

El Director de la OA (o la persona designada) revisará todos los currículos recibidos y los criterios de selección se transmitirán al supervisor del puesto y a la sede de Partners.

8.2.3 Transferencia dentro de los socios México

El traslado de un empleado significa pasar de un departamento a otro, a un puesto similar. El salario no cambia. No se trata de una medida disciplinaria. El traslado de un empleado se lleva a cabo:

1. Por decisión del Director de FO, cuando sea en interés de Partners México y Partners HQ;
2. A petición del empleado, el caso será considerado de acuerdo a las posibilidades dentro de Partners México;
3. A petición de su supervisor inmediato

Todo traslado de puesto requiere la decisión de los responsables de los dos (2) departamentos implicados, el Director de la OA y la sede de los socios.

8.2.4 Promoción dentro de los socios México

La promoción no es automática. Sin embargo, tras la evaluación anual de desempeño, un empleado excepcional puede beneficiarse de la promoción si hay disponibilidad dentro de la estructura organizativa de Partners México. Si hay más de un empleado interesado en un puesto vacante, se llevará a cabo un proceso competitivo. El empleado promovido recibe el salario básico correspondiente al nuevo puesto que ocupa, de acuerdo con el grado salarial y la categoría.

8.3 Proceso de selección de personal

Los candidatos, tanto internos como externos, deberán ser revisados y entrevistados. Se organizará un comité de selección que deberá incluir, como mínimo, al supervisor del puesto, al director de la OA y a la sede de Partners. Tendrá dos posibles fases:

1. Una entrevista de los candidatos seleccionados por un comité de selección para evaluar:
 - a. Las cualificaciones del candidato en relación con el perfil del puesto a cubrir;
 - b. Su experiencia anterior;
 - c. Su sentido de la responsabilidad;
 - d. Su capacidad para desempeñar las funciones del puesto; y
 - e. Su capacidad de comunicación.
2. Hay que preparar la entrevista e introducir las preguntas en una matriz para evaluar a los candidatos mediante un sistema de puntuación y registrar los comentarios. Véase el proceso de contratación para obtener información adicional sobre las propuestas competitivas.
3. Una prueba escrita o práctica (si se requiere) para juzgar las calificaciones técnicas del candidato. Esto debe incluirse en la matriz. Esto servirá de apoyo al proceso de adquisición y contratación para seleccionar al candidato final que ocupará el puesto.
4. Toda la documentación del proceso de contratación debe ser archivada como soporte del proceso, esto incluye (CV de los candidatos entrevistados, pruebas técnicas (si es el caso), matriz con calificaciones y comentarios. Véase el proceso de contratación para obtener información adicional sobre las propuestas competitivas.

Nota: algunos proyectos exigirán calificaciones/requisitos específicos antes de contratar al personal clave. Cualquier requisito específico de los donantes debe ser seguido al contratar

cualquier personal. La información del candidato final se enviará al director de la oficina regional y a la sede de los socios para su aprobación final.

Mientras tanto, el director de la oficina de contratación debe realizar la comprobación de las referencias que figuran en [el Anexo I](#) en 1st elección de candidato aprobada, y completar la investigación de antecedentes requerida, incluida la verificación del empleo del candidato, la comprobación de las referencias y la comprobación de la conformidad visual. Una vez completada la comprobación de las referencias, el Director de la Oficina de Campo extenderá por correo electrónico la carta de oferta del Anexo [J](#), que deberá ser firmada electrónicamente por el Director de la Oficina de Campo.

Una vez aprobado, el candidato firmará su contrato y se le facilitará su orientación. Todas las cartas/acuerdos de oferta deben, como mínimo, estar firmados por el empleado y el director de la OA.

8.4 Definición de empleado

De acuerdo con el artículo 8 de la ley mexicana, toda persona que preste servicios bajo la dirección y dependencia de otra en México es considerada como empleado y por lo tanto está sujeta a las leyes laborales. La categoría de empleado de confianza depende de la naturaleza de las funciones que se realicen y no de la denominación que se le dé al puesto. Las funciones de confianza son las de dirección, inspección, supervisión y vigilancia, cuando son de carácter general, y las relacionadas con el trabajo personal del patrón dentro de la empresa.

Un contratista independiente no presta servicios bajo la dirección y dependencia de otro y no está sujeto a un horario de trabajo específico. Según el artículo 14, las personas físicas o jurídicas que prestan servicios de subcontratación deben estar registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deben demostrar que están al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

8.5 Definición del contrato de trabajo

Un contrato de trabajo es cualquier acuerdo por el que una persona se compromete a contratar sus servicios personales subordinados a otra persona, bajo el control o la dependencia de ésta, a cambio de una remuneración.

Según Partners México, los contratos de trabajo individuales deben ser escritos, y todos los salarios deben ser cotizados en MXN brutos. El contrato de trabajo debe incluir todos los términos y condiciones básicos de empleo, tales como sueldos/salarios, horas de trabajo, horas extras y permisos. Si se acuerda, otros beneficios, que pueden incluir beneficios por enfermedad, promoción, despido, duración probable del empleo.

Los contratos laborales se redactarán en español en dos originales, uno de los cuales se entregará a cada una de las partes contratantes. Esto incluye todos los contratos nuevos, modificaciones y/o novaciones.

Todas las prestaciones laborales legalmente establecidas se consideran incluidas automáticamente en cualquier contrato de trabajo. Las condiciones mínimas legales se aplican por defecto, a menos que la costumbre o la práctica en el lugar de trabajo, o un convenio colectivo aplicable, incluya cualquier otro término que mejore las condiciones de empleo para el trabajador.

8.6 Tipos de contratos

De acuerdo con el artículo 35 las relaciones laborales pueden ser por obra, tiempo, por temporada o por tiempo indefinido y, en su caso, pueden estar sujetas a prueba o formación inicial. A continuación se presentan las opciones de contratación en Partners México:

- Contrato a plazo fijo/temporal - El contrato a plazo fijo es aquel cuyo término se fija de antemano por la voluntad de las partes. El contrato a plazo fijo no puede exceder de un año de servicio de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato a plazo fijo sólo puede exigirse en los siguientes casos (artículo 37):
 - Cuando lo exija la naturaleza del trabajo a realizar;
 - Cuando se pretende sustituir temporalmente a otro trabajador, y
 - En los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo.
- Contrato por tiempo indefinido - El contrato por tiempo indefinido es aquel cuya duración no está prevista de antemano, y en caso de terminarse seguirá el despido obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de México, salvo que la terminación sea por causa. El contrato de carácter temporal que se renueve tácitamente se considerará transformado en un contrato de duración indefinida, otorgando al trabajador todos los beneficios y

ventajas legales que conlleva. En general, la relación laboral está sujeta al principio de "estabilidad en el empleo", que establece que el trabajador tiene derecho a conservar su puesto de trabajo mientras la relación laboral lo requiera.

A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indefinido. Como principio general, la Ley Federal del Trabajo mexicana establece que un contrato de trabajo se ha celebrado por tiempo indefinido, a menos que la naturaleza o el tipo particular de servicio a prestar exija un contrato de trabajo por obra o plazo determinado.

8.6.1 Estructura de pago de los contratos

Tras la creación de una oportunidad, el director de la OA debe determinar qué tipo de estructura de pago para el contrato será necesaria, en función del trabajo realizado. Existen los siguientes tipos de opciones de pago:

- **Precio fijo** - Los acuerdos de precio fijo se utilizan principalmente para encargos en los que el contenido y la duración de los servicios y el producto requerido del consultor son precisamente específicos y por estas razones el consultor puede generalmente controlar el alcance del trabajo y la duración de los servicios. En un acuerdo de precio fijo, Partners Mexico se compromete a pagar al consultor una cantidad de dinero predeterminada por determinados productos de naturaleza técnica concreta, como informes, diseños de proyectos, etc., que deben entregarse en un plazo determinado y cuya calidad suele ser fácilmente evaluable. Los acuerdos de precio fijo prevén un precio que no está sujeto a ningún ajuste en función de la experiencia del consultor en la ejecución del contrato. Proporciona el máximo incentivo para que el consultor controle los costes y actúe con eficacia.
- **Basado en el tiempo** (por hora, semanal, mensual, etc.) - En un acuerdo basado en el tiempo, el consultor presta servicios a una tarifa unitaria predeterminada basada en el tiempo y registra todas las horas trabajadas según el alcance del trabajo. Los acuerdos laborales basados en el tiempo se recomiendan cuando la naturaleza y el alcance de los servicios prestados son tales que un alcance de trabajo es una guía general para las

actividades a realizar y cuando se hace difícil determinar el tiempo exacto con suficiente precisión, lo que es común en alcances de trabajo complejos.

8.6.2 Estructura salarial

Todos los miembros del personal permanente de la organización, a excepción de los consultores, son pagados de acuerdo con la tabla salarial de Partners México.

Cada posición en una categoría concreta se basa en una combinación de:

- a) Nivel de responsabilidad
- b) Cualificaciones requeridas para este puesto

8.7 Contenido de los contratos de trabajo

Cada contrato de trabajo debe incluir los siguientes elementos de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo:

- Nombre completo;
- Nacionalidad;
- La edad;
- El sexo;
- Estado civil/marital;
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP);
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
- Domicilio del trabajador y del empresario;
- Definición de la relación laboral - es para un puesto de trabajo específico o de plazo, formación inicial, permanente, y si está sujeto a un período de prueba;
- Servicio o servicios que deben prestarse de la forma más específica posible (descripción del trabajo);
- Lugar o lugares donde se va a realizar el trabajo;
- Duración de la jornada;

- Forma y cuantía del salario, incluidas las prestaciones complementarias (vacaciones, vacaciones anuales, baja por enfermedad, baja por maternidad/paternidad, baja por duelo, etc.);
- Día y lugar de pago del salario;
- Indicación de que el trabajador será formado o capacitado en los términos de los planes y programas establecidos o fijados por el empleador;
- Otras condiciones de trabajo, como días de descanso, vacaciones y otras acordadas por el trabajador y el empresario;
- La designación de beneficiarios (referida en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo) para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas por la muerte de los trabajadores o las generadas por su muerte o desaparición derivada de un hecho delictivo; y
- Firmas de las partes contratantes.

Todo contrato de trabajo contiene una relación implícita de confianza mutua. Además, los contratos de trabajo no pueden contener la aceptación del trabajador de renunciar a las causas legales necesarias para el despido justificado por parte del empleador y a las prestaciones mínimas obligatorias previstas en la Ley Federal del Trabajo.

8.8 Derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios

Según un contrato laboral legal, a continuación se detallan las obligaciones de cada parte contratante.

De acuerdo con el artículo 132 las obligaciones de los socios de México son:

- Cumplir con las disposiciones de las normas laborales aplicables a la empresa;
- Pagar los salarios e indemnizaciones de los trabajadores, de acuerdo con la normativa vigente en la empresa o establecimiento;
- Proporcionar oportunamente a los trabajadores las herramientas, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo entregarlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan pronto dejen de ser eficientes, siempre que no se hayan

comprometido a utilizar herramientas propias. El empresario no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran las herramientas, instrumentos y materiales de trabajo;

- Proporcionar un lugar seguro para guardar los instrumentos y herramientas de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar donde se prestan los servicios, sin que sea lícito que el empleador los retenga como compensación, garantía o cualquier otra. El registro de los instrumentos o herramientas de trabajo deberá realizarse siempre que el trabajador lo solicite;
- Mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores;
- Mantener a los trabajadores en consideración, absteniéndose de hablar o actuar con malicia;
- Emitir cada quince días, a petición de los trabajadores, un registro escrito del número de días trabajados y del salario percibido;
- Expedir al trabajador que lo solicite o se desvincule de la empresa, en un plazo de tres días, una constancia escrita sobre sus servicios;
- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para votar en las elecciones populares y cumplir con los servicios de jurado, electorales y censales, a los que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando estas actividades deben cumplirse dentro de su horario laboral;
- Permitir que los trabajadores falten a su trabajo para realizar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con tiempo y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique el buen funcionamiento del establecimiento.
- Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 de la Constitución, de acuerdo con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;
- Colaborar con las autoridades laborales y educativas, de acuerdo con las leyes y reglamentos, para lograr la alfabetización de los trabajadores;
- Proporcionar formación y educación a sus trabajadores de acuerdo con la Ley;
- Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares donde deba realizarse el trabajo, de conformidad con las disposiciones establecidas en los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo,

a efecto de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;

- Cumplir con los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y ambiente de trabajo, así como contar en todo momento con los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar oportunamente y con eficacia los primeros auxilios;
- Fijar de manera visible y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes a los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del contrato colectivo de trabajo o de los contratos que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir entre los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;
- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde haya enfermedades tropicales o endémicas, o cuando haya peligro de epidemia;
- Cumplir con las disposiciones establecidas por la autoridad competente en caso de emergencia sanitaria, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos señalados por dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria;
- Efectuar retenciones de las cuotas para la constitución y promoción de sociedades cooperativas y cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV;
- Efectuar las retenciones y pagos correspondientes a la pensión alimenticia prevista en la fracción V del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente;
- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades laborales practiquen en su establecimiento para asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo y entregarles los informes que sean indispensables para ese fin, cuando lo soliciten. Los empresarios podrán exigir a los inspectores o comisarios que les muestren sus credenciales y les informen de las instrucciones que tienen;

- Contribuir a la promoción de actividades culturales y deportivas entre sus trabajadores y dotarlas de los equipos y suministros necesarios.
- Realizar las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, reportar los descuentos en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y posteriormente a las demás instituciones;
- Afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que otorga dicha entidad. La afiliación será gratuita para el empresario;
- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establece la normativa;
- Conceder un permiso de paternidad de cinco días laborables con sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de la misma manera en el caso de la adopción de un infante;
- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban constituirse en cada centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en esta Ley;
- Conceder licencia sin goce de sueldo a los trabajadores declarados desaparecidos que tengan una Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial sobre la materia;
- Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias que expida el Instituto según lo establecido en el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social;
- Poner en marcha, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para evitar la discriminación por razón de sexo y atender los casos de violencia y acoso sexual o de hostigamiento, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil.
- Establecer y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos solicitados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta.

De acuerdo con el Artículo 133 Socios las prohibiciones de México son:

- Negarse a aceptar trabajadores por razones de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;
- Exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en una tienda o en un lugar determinado;
- Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación por el hecho de ser admitidos a trabajar o por cualquier otro motivo que se refiera a sus condiciones;
- Obligar a los trabajadores, por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o grupo al que pertenecen, o a votar por una determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que vulnere su derecho a decidir quién debe representarlos en el colectivo de negociación;
- Intervenir de cualquier manera en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores;
- Realizar o autorizar cobros o suscripciones en establecimientos y lugares de trabajo;
- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorga la ley;
- Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;
- Emplear el sistema de indexación de los trabajadores que se separan o son separados del trabajo para que no se les vuelva a dar empleo;
- Llevar armas dentro de los establecimientos situados en las ciudades;
- Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún estupefaciente o droga enervante;
- Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;
- Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el lugar de trabajo;
- Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o promoción en el empleo;

- Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, cambiar de estado civil o tener hijos menores a su cargo;
- Despedir o extinguir la relación laboral de un trabajador que tenga la condición de desaparecido y cuente con una Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial sobre la materia.
- Realizar cualquier acto encaminado a ejercer el control sobre el sindicato al que pertenecen sus trabajadores; y
- Las demás que establezca la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el artículo 133 las obligaciones de los trabajadores son:

- Cumplir con las disposiciones de las normas laborales que les sean aplicables;
- Observar las disposiciones contenidas en los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las señaladas por los patrones para su seguridad y protección personal;
- Realizar el servicio bajo la dirección del empresario o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo relativo al trabajo;
- Realizar el trabajo con la intensidad, el cuidado y la dedicación adecuados y en la forma, el tiempo y el lugar acordados;
- Dar aviso inmediato al empresario, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impiden asistir a su trabajo;
- Devolver al empresario los materiales no utilizados y mantener en buen estado los instrumentos y herramientas que les haya dado para el trabajo, no siendo responsable del deterioro causado por el uso de estos objetos, ni del causado por circunstancias imprevisibles, fuerza mayor. o por mala calidad o construcción defectuosa;
- Observar los buenos modales durante el servicio;
- Prestar ayuda en cualquier momento que sea necesario, cuando un accidente o riesgo inminente ponga en peligro a las personas o los intereses del empresario o de sus compañeros de trabajo;

- Integrar los organismos establecidos por esta Ley;
- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interno y demás normativa vigente en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen ninguna discapacidad o enfermedad laboral contagiosa o incurable;
- Informar al empresario de las enfermedades contagiosas que padecen, tan pronto como tengan conocimiento de ellas;
- Comunicar al empresario o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y a la vida de sus compañeros de trabajo o de sus empleadores; y
- Conservar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos que directa o indirectamente produzcan, o de los que tengan conocimiento por el trabajo que realicen, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

De acuerdo con el artículo 135 las prohibiciones de los trabajadores son:

- Realizar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceros, así como la de los establecimientos o lugares donde se realice el trabajo;
- Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del empresario;
- Sustraer de la empresa o establecimiento trabajo útil o materia prima o elaborada;
- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
- Presentarse a trabajar bajo los efectos de cualquier estupefaciente o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador debe informar al empresario del hecho y presentar la prescripción firmada por el médico;
- Llevar armas de cualquier tipo durante las horas de trabajo, a menos que la naturaleza del trabajo lo requiera. Se exceptúan de esta disposición los objetos punzantes y cortantes que formen parte de las herramientas o útiles del trabajo;
- Suspender el trabajo sin autorización del empresario;

- Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
- Utilizar las herramientas y suministros proporcionados por el empleador, para un fin distinto al que están destinados;
- Hacer cualquier tipo de propaganda durante las horas de trabajo, dentro del establecimiento; y
- Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en el lugar de trabajo.

8.9 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo

Los contratos de trabajo pueden rescindirse por completo o suspenderse durante un periodo en determinadas circunstancias.

8.9.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes

- I. La enfermedad contagiosa del trabajador;
- II. Incapacidad temporal causada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo laboral;
- III. La detención del trabajador seguida de la absolución. Si el trabajador actuó en defensa de la persona o de los intereses del empresario, éste tendrá la obligación de abonar los salarios que aquél hubiera dejado de percibir;
- IV. La detención del trabajador;
- V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5º de la Constitución, y de las obligaciones previstas en el artículo 31, fracción III de la misma;
- VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y otros similares;
- VII. Carecer de los documentos exigidos por las Leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador;
- VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, y
- IX. La licencia a la que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley de Seguridad Social.

La suspensión mencionada en el artículo 42 surtirá efecto:

- En los casos de las fracciones I y II de lo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la incapacidad para el trabajo, hasta el término del plazo que fije el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del plazo establecido en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo;
- En el caso de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o ponga fin al arresto. Si obtiene la libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en el plazo de quince días desde su puesta en libertad, salvo que sea procesado por delitos dolosos contra el empresario o sus compañeros de trabajo;
- En los casos de las secciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los servicios o se ocupen los cargos, hasta un período de seis años;
- En el caso de la sección VII, desde la fecha en que el empresario tenga conocimiento del hecho, hasta un periodo de dos meses; y
- En el caso de la sección VIII, desde el final de la temporada hasta el comienzo de la siguiente.

El trabajador debe volver al trabajo:

En los casos de las fracciones I, II, IV y VII. el día siguiente a la fecha en que finalice la causa de suspensión. En los casos de las secciones III, V y VI, dentro de los quince días siguientes a la finalización de la causa de suspensión

8.9.2 Terminación del contrato laboral

El cese de la relación laboral es la ruptura definitiva, permanente e irrevocable de la relación laboral entre el empresario y el trabajador. Esto puede ocurrir por una variedad de razones y puede ser iniciado por el empleador o el empleado. La naturaleza de los contratos de los donantes de asistencia al desarrollo, como los implementados por Compañeros de México, dicta la eventual

terminación del empleo de todos los empleados contratados localmente, ya que son contratados para un alcance específico de trabajo. Diferentes tipos de terminación de empleo requieren diferentes políticas, aunque los procedimientos tienden a ser rutinarios y más o menos similares, a excepción de algunos procedimientos añadidos en casos de terminación involuntaria por causa, como se discute a continuación.

Existen 3 (tres) formas de rescindir un contrato laboral.

- 1) *Como una cuestión de derecho*; sin necesidad de un procedimiento judicial o una decisión de los tribunales.
 - Expiración del plazo establecido en el contrato
 - Finalización de las obras en el caso de los contratos celebrados para una obra concreta
 - Motivos de rescisión expresamente estipulados en el contrato
 - Fallecimiento del trabajador o caso de fuerza mayor debidamente probado
 - Cierre completo y definitivo como consecuencia del fallecimiento del empresario
 - Cierre anticipado del proyecto debido a las condiciones políticas o económicas locales. En caso de cierre anticipado, la política de Partners México es avisar a sus empleados con 60 días de antelación, siempre que las circunstancias lo permitan.
- 2) *Por mutuo consentimiento de las partes* - La cancelación debe ser confirmada por escrito. Partners México se apegará a la Ley Federal del Trabajo en lo que respecta al pago final del tiempo trabajado y las prestaciones.
- 3) *Por voluntad de una de las partes*

Renuncia con causa: El trabajador si desea rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad, debe notificarlo al empleador en una de las siguientes modalidades:

- El empresario o, en su caso, el grupo empresarial, al proponerle el trabajo, le engañó respecto a las condiciones. Esta causa de extinción dejará de tener efecto después de treinta días de prestación de servicios al trabajador;
- El empresario, los miembros de su familia o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, actúa de forma deshonesta o ejerce violencia, amenazas, insultos, acoso y/o hostigamiento sexual, malos tratos u otros actos similares contra el trabajador, su cónyuge, padres, hijos o hermanos;
- Incurrir el empresario, sus familiares, o los trabajadores, ajenos al servicio, en los actos referidos en el apartado anterior, si son de tal gravedad que imposibiliten el cumplimiento de la relación laboral;
- Reducir el salario del trabajador;
- No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar acordado o habitual;
- Sufrir daños causados maliciosamente por el empresario;
- La existencia de un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador o de su familia, ya sea porque el establecimiento carece de condiciones higiénicas o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad establecidas por la ley;
- El empresario, por su inexcusable imprudencia o descuido, compromete la seguridad del establecimiento o del personal; y
- Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que atenten o vulneren la dignidad del trabajador; y
- Otros elementos similares a los anteriores que son igualmente graves y de consecuencias similares, en lo que respecta al trabajo.

El trabajador podrá separarse de su puesto de trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior, y tendrá derecho a ser indemnizado por el empresario de acuerdo con el artículo 50.

Renuncia: La política de Partners México es desalentar las terminaciones en la medida de lo posible, tratando de que el trabajo y la relación laboral sean satisfactorios y gratificantes,

y tratando de resolver los problemas lo más rápido posible. Sin embargo, Partners México no alterará sus políticas para retener a los empleados. Si un empleado decide terminar voluntariamente la relación laboral; Partners México requiere que el empleado lo notifique previamente por escrito. Se espera que el empleado le dé al Director de FO un mínimo de 10 (diez) días de aviso por escrito. El Director de FO o su designado se reunirá con el empleado que se va para determinar la causa de la renuncia. Los empleados que cesen en su puesto de trabajo en un día festivo serán considerados como si hubieran cesado el día anterior al festivo.

En el caso de las renunciaciones voluntarias, Partners México pagará la indemnización necesaria de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de México.

Terminación con Causa: Partners México si desea dar por terminado el contrato de trabajo de un empleado sin responsabilidad, Partners México lo comunicará al empleado o a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Trabajo por alguna de las siguientes causas:

- Falta de integridad del trabajador,
- Uso de documentación falsa para obtener un empleo;
- Comportamiento deshonesto o violento contra el empresario o su familia;
- Comportamiento deshonesto o violento contra los compañeros que perturba el trabajo;
- Actos de hostigamiento o acoso sexual dirigidos a cualquier persona en el lugar de trabajo;
- Sabotaje del lugar de trabajo;
- Negligencia;
- Descuidos que amenazan la seguridad del lugar de trabajo y de los demás trabajadores;
- Actos inmorales en el lugar de trabajo;
- Revelación de secretos comerciales;
- Más de tres ausencias injustificadas en un periodo de 30 días;
- Insubordinación;

- No adoptar medidas preventivas o no seguir los procedimientos para evitar accidentes o enfermedades;
- Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes.
- Encarcelamiento

Terminación sin Causa: Si Partners México da por terminado el por cualquier razón que difiera de lo establecido por la ley o el convenio, el Empleador deberá pagar al Empleado los pagos establecidos por la Ley Federal del Trabajo vigente, tales como indemnización por tiempo de servicio y prestaciones laborales proporcionales (i.e. Vacaciones anuales).

8.10 Periodo de prueba 30/180 días

El periodo de prueba es un periodo específico al inicio del empleo durante el cual Partners México y el empleado se ponen a prueba mutuamente. Al final del periodo de prueba si Partners Mexico considera a su sola discreción que el empleado no tiene los conocimientos o habilidades requeridas para realizar las funciones del puesto, puede terminar el acuerdo de empleo.

De acuerdo con el artículo 39, si un contrato de trabajo es indefinido o de duración determinada superior a 180 días, el nuevo empleado está sujeto a un período de prueba de 30 días. En el caso de los puestos ejecutivos, que se definen como una persona en puestos de dirección, gestión u otros que ejercen funciones relacionadas con la dirección y administración de la empresa, el período de prueba se extenderá 180 días. El período de prueba se producirá sólo una vez durante el período de empleo de un individuo con Partners México.

Cerca de la conclusión del período de prueba, el supervisor se reunirá con el empleado en cuestión para discutir la adecuación de su rendimiento. Si el supervisor determina que el empleado no está rindiendo adecuadamente pero que los problemas pueden corregirse, y si el empleado está dispuesto a hacerlo, se puede acordar un programa correctivo. El supervisor puede recomendar la continuación del empleo (ejecutando un contrato definitivo) o el despido del empleado en cuestión al Director de la Oficina de Personal, que consultará con el Cuartel General de los Socios antes de cualquier despido. Al final del período de prueba, si el candidato no cumple con los requisitos del puesto, podrá ser despedido al final de su período de prueba, sin previo aviso, pero tendrá derecho

a la bonificación y a las vacaciones proporcionales al número de meses de servicio y será compensado por todo el tiempo trabajado.

8.11 Avisos obligatorios de terminación de contrato laboral

En la Ley Federal del Trabajo no existe un plazo de preaviso. Sin embargo, el patrón debe notificar por escrito al trabajador la causa o causas del despido. El aviso puede ser entregado directamente por el patrón en el momento del despido o manifestado a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si se opta por la segunda opción, el patrón deberá proporcionar el último domicilio del trabajador registrado en el expediente de éste, para que la Junta lo notifique personalmente.

Si no se hace ninguna de las dos cosas, el despido se considerará injustificado. La falta de ejecución de un despido en el plazo de un (1) mes desde que el empresario tuvo conocimiento del hecho que dio lugar a la causa de despido invalidará la acción.

8.12 Prestaciones legales - Indemnización - Indemnización por despido

Despido con causa justificada: Los empleados despedidos con causa justificada no reciben el pago de la indemnización.

Despido sin causa justificada: La indemnización es exigida por la legislación mexicana y el cálculo debe ser igual al último salario devengado e incluir las prestaciones acumuladas. La indemnización por despido para un empleado a tiempo completo equivale a tres meses de salario, además de 20 días de salario por cada año que el empleado haya trabajado. El tiempo transcurrido entre el despido y la fecha de pago de la indemnización cuenta como días trabajados y debe incluirse como parte del pago de la indemnización.

Renuncia: Las indemnizaciones no se aplican si el trabajador rescinde el contrato voluntariamente.

8.13 Prestaciones estatutarias - Prima de antigüedad

En el momento del despido, si un empleado trabaja 15 años o más, tiene derecho a la prima de antigüedad. La prima de antigüedad equivale a 12 días de salario por cada año trabajado.

8.14 Mantenimiento de los registros del personal

Partners México requiere que toda la documentación relacionada con la solicitud, contratación, revisión y terminación de los empleados se conserve en carpetas de personal seguras. Estas carpetas deben incluir todas las reprimendas, advertencias y suspensiones de cada uno de los empleados con sus fechas y razones. También deben incluirse en el registro de personal todos los documentos/provisiones requeridos por el donante. Deben mantenerse carpetas/archivos de personal individuales para todos los empleados. Toda la información proporcionada por el empleado es, y sigue siendo, confidencial, y los documentos de su expediente no pueden en ningún caso ser consultados por personal no autorizado.

Para cada miembro del personal de Partners México habrá un expediente individual que incluirá:

- 1) El currículum Vitae;
- 2) Una copia de los certificados y diplomas mencionados en el CV;
- 3) El formulario de solicitud de empleo;
- 4) El contrato de trabajo;
- 5) La descripción del trabajo;
- 6) Cualquier documentación que indique un aumento de sueldo;
- 7) Los formularios de evaluación de los empleados;
- 8) Cualquier documento relativo a un cambio de puesto, traslado o promoción;
- 9) Cualquier carta de oferta o de advertencia; y
- 10) Registro de permisos pagados o cualquier otro permiso especial solicitado y obtenido
- 11) Todos los documentos relacionados con:
 - a) Dimisión
 - b) Revocación
 - c) Despido
 - d) Otras causas de separación.

The Partners Mexico se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento presentado por el Empleado.

8.14.1 Acceso a los registros de personal

Los únicos individuos en Partners México, que tienen acceso a los archivos de personal, son el Director de FO, el Director Administrativo y Financiero. Los empleados no podrán acceder o revisar sus expedientes personales, sin embargo, con autorización especial y aprobación del Director de FO, el empleado podrá revisar su expediente. Esta revisión debe hacerse en presencia del Director de FO. Partners México también cumplirá con la ley sobre "Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares". Refiérase a la política completa de Partners México sobre [Privacidad e Información de Identificación Personal](#).

9. Tiempo de trabajo, días de trabajo y vacaciones

9.1 Horario de trabajo normal

Las horas de trabajo son el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empresario. Los periodos de descanso son el tiempo en el que el trabajador no está disponible para el trabajo del empresario.

Partners México observa los siguientes días y horarios de trabajo, en cumplimiento de la legislación mexicana:

El horario de trabajo normal (diurno) es de 8 horas diarias y 40 horas semanales.

- Opción A: de lunes a viernes de 8 a 17 horas, es decir, 40 horas de trabajo a la semana.
- Opción B: de lunes a viernes de 9 a 18 horas, es decir, 40 horas de trabajo a la semana.

Se analizarán otras opciones según sea necesario y apropiado con la DP y la aprobación previa de la sede de Partners.

El DP, o su delegado, informará a la Sede de Compañeros sobre el horario del personal de Compañeros México en forma semestral, a menos que ocurra algún cambio entre los períodos de informe.

Todo el personal está obligado a contabilizar todos los días de trabajo de lunes a viernes (a menos que haya un día festivo federal) trabajando un día normal o tomando el tipo de permiso remunerado

correspondiente. No hay excepción a esta regla, independientemente del número de días del mes, todos los días de trabajo de lunes a viernes deben ser contabilizados.

9.2 Horas extras y limitaciones

Las horas extraordinarias se refieren a cualquier hora trabajada más allá de las horas normales de trabajo enumeradas anteriormente. Estas horas se compensan con un recargo adicional del 100% según el artículo 67. Estas horas se compensan con 2 veces el salario por hora. Si las horas extras exceden de 9 horas en una semana, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, estas horas serán compensadas con un recargo adicional del 200%. Por lo tanto, estas horas se compensan con 3 veces el salario por hora. En ningún caso se aprobarán horas extras para madres embarazadas o lactantes, si se pone en peligro la vida de la trabajadora o del niño.

La política de Partners México es no esperar, requerir o alentar a ninguno de sus empleados contratados localmente a trabajar horas extras. Partners México considera que el trabajo diario asignado a sus empleados puede realizarse como parte de su horario regular. Por lo tanto, excepto en caso de emergencia o fuerza mayor, todas las horas extras deben ser aprobadas por el supervisor. El empleado que solicite horas extraordinarias deberá obtener la aprobación de su supervisor antes de realizarlas. Cualquier hora extra trabajada sin la aprobación del supervisor, será pagada, sin embargo, se tomarán medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido. Las horas extraordinarias no se consideran necesarias por la lentitud de un empleado en el desempeño de sus funciones, ya sea por el mal desempeño de las mismas y/o por la obligación de buscar o corregir errores.

9.3 Tiempo de descanso y pausa

A continuación se presenta la lista de los tiempos de descanso y pausa asignados a todos los empleados de Partners México, de acuerdo con la legislación mexicana:

- Descanso de una hora - El trabajador dispondrá de una hora de descanso para comer. Este descanso no se contabilizará dentro de las horas normales de trabajo.
- Descanso para la mujer embarazada - Durante el período de embarazo aparente, la mujer tendrá derecho a dos períodos de descanso por día de al menos media hora cada uno, además del descanso de medio tiempo para la comida.

- Pausa para la lactancia - Toda madre que amamante a su hijo puede, a tal efecto, disponer en su lugar de trabajo, y dos veces al día, de media hora de su jornada laboral o, si lo prefiere, de un intervalo de quince minutos cada tres horas o de una hora de retraso o de adelanto. Estos momentos de descanso son remunerados.

9.4 Día de descanso semanal

Tras un periodo de cinco días de trabajo consecutivos (independientemente del número de horas trabajadas durante este periodo) o de 40 horas semanales (incluidas las horas extraordinarias), todos los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado. Este día de descanso incluye al menos veinticuatro (24) horas consecutivas. Si un empleado tiene que trabajar en un día de descanso, esas horas se compensan con un recargo adicional del 25%. Por tanto, todas las horas de descanso semanal se compensan con 1,25 veces el salario por hora.

9.5 Vacaciones

A todos los empleados de Partners México se les concederán los siguientes días festivos no laborables de acuerdo con la ley local mexicana. Los días festivos adicionales pagados pueden ser concedidos a discreción de la sede de Partners.

Los días festivos son generalmente días oficiales de permiso patrocinados por el Estado, designados para conmemorar ocasiones nacionales y religiosas de importancia para una sociedad. Partners México seguirá el calendario de permisos del Gobierno de México. Partners México reconoce los siguientes días festivos:

- El 1 de enero, día de Año Nuevo
- Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- Jueves Santo
- Viernes Santo
- El 1 de mayo;
- El 16 de septiembre;
- Día de los Muertos
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

- El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponde a la transferencia del Poder Ejecutivo Federal;
- 25 de diciembre, y
- La que determinen las leyes electorales federales y locales, en el caso de las elecciones ordinarias, para llevar a cabo la jornada electoral.

El administrador de campo distribuirá el calendario de vacaciones apropiado al principio de cada año natural. No se permite "acumular" o crear vacaciones flotantes ad hoc para los empleados de proyectos facturables en el extranjero.

Cuando se solicite a un empleado que trabaje en un día festivo, éste tendrá derecho a recibir su salario regular además del 200% del salario regular, es decir, recibirá el pago de 3 (tres) días de salario. Cuando un día festivo cae durante el período de licencia anual, por enfermedad, por maternidad, por paternidad y/o por duelo de un empleado, el día se imputa a las vacaciones y no reduce el número de días de licencia que le corresponden. Las hojas de asistencia reflejarán con exactitud los días cargados a vacaciones frente a los días cargados a permiso, y el formulario de solicitud de permiso se ajustará en consecuencia.

9.6 Tiempo compensatorio

Partners México es una organización flexible y humana. Nuestros recursos humanos son nuestro activo más valioso, y queremos construirlos, no agotarlos. En este sentido, hay tiempo disponible para los empleados exentos después de períodos de trabajo inusualmente excesivo con la intención de que utilicen este tiempo para ponerse al día en asuntos personales y para descansar. El tiempo compensatorio no está relacionado con las horas o días trabajados y no se acumula. Los empleados tienen derecho a un día (8 horas) de tiempo compensatorio dentro de los treinta (30) días siguientes a la siguiente circunstancia:

- Empleados que viajan durante seis o más días consecutivos
- Personal administrativo tras la realización de una auditoría
- Empleados incluidos en la preparación de la propuesta, tras su presentación
- Empleado que debe trabajar en sábado*.

*Cualquier trabajo en sábado debe ser aprobado previamente por escrito por el DP. Si se aprueba, el DP indicará si el empleado tiene derecho a medio día o a un día completo de tiempo compensatorio.

Este tiempo debe ser coordinado de antemano con su supervisor para poder cumplir con las exigencias del trabajo. Todas las solicitudes de tiempo compensatorio deben ser controladas y registradas adecuadamente en las hojas de tiempo del empleado en Replicon. Los empleados deben ingresar el tiempo compensatorio como horas regulares, con un comentario que indique la razón aprobada para el tiempo compensatorio.

10. Salarios y prestaciones sociales

10.1 Salarios

Todos los empleados serán remunerados por el trabajo prestado a Partners México. Este sueldo o salario puede ser pagado por unidad de tiempo, por pieza de trabajo o puede ser fijo.

Para recibir la remuneración por el tiempo trabajado, todos los empleados deberán rellenar los registros de tiempo. Los registros de tiempo son documentos legales y la fuente básica de información a efectos de nómina; por lo tanto, el tiempo trabajado debe reflejarse con precisión y de acuerdo con la Sección

[Sección 10.3 Registro de](#) tiempos. Todo el personal es responsable de aprobar su hoja de horas para certificar la exactitud de todo el tiempo registrado. Cada supervisor revisará la exactitud y aprobará las hojas de tiempo después de que el empleado las presente. La remuneración de todos los empleados se basará únicamente en las hojas de asistencia aprobadas. Todas las deducciones de impuestos y otras requeridas por la ley local serán retenidas de cada cheque de pago. Los salarios se pagarán bimestralmente, a más tardar el 15 y el último día de cada mes, o el último día laborable anterior a esos días, mediante transferencia bancaria.

10.2 Anticipos de salario y vacaciones

No se permiten anticipos de sueldos o salarios. La nómina se emite una vez que se han completado y realizado las horas trabajadas. Además, no se pueden tomar anticipos de vacaciones, enfermedad u otros permisos.

10.3 Control del tiempo

Con el fin de garantizar la exactitud del registro de horas en el campo, la sede de Compañeros requerirá el uso de la plataforma electrónica de registro de horas y acumulación llamada Replicon. Cada empleado será responsable de utilizar su cuenta para registrar con precisión las horas trabajadas y solicitar todo tipo de permisos. Al final de cada semana, el empleado será responsable de revisar y certificar sus horas trabajadas haciendo clic en "enviar" la hoja de horas en Replicon. Posteriormente, el supervisor del empleado respectivo tendrá que iniciar sesión y revisar y aprobar las horas trabajadas y hacer clic en "enviar". Todas las hojas de horas no se considerarán completadas hasta que tanto el empleado como el supervisor hayan certificado la hoja de horas. Mensualmente, todas las hojas de horas deben imprimirse y archivarse de acuerdo con el [apartado 4.2 Archivo y registros](#).

Cualquier permiso que no se solicite y registre en Replicon correctamente será rechazado y no se aprobará. No informar con exactitud de las solicitudes de tiempo y/o permisos puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

10.4 Nóminas (recibos de pago)

Todos los empleados deben recibir una nómina con el pago de su salario (independientemente del método de pago) que documente los detalles del pago. Las nóminas deben incluir la siguiente información:

1. Nombre del empleado
2. Período al que se aplica el pago
3. Unidades, tasa e importe ampliado de los pagos de sueldos o salarios brutos
4. Unidades, tarifa, importe ampliado y descripción de cada categoría de retribución adicional
5. Unidades, tipo, importe ampliado y descripción de cada deducción
6. Impuestos retenidos en nombre del gobierno u otra autoridad fiscal (según corresponda)

7. Importe de la paga neta subtotalizada

Las nóminas se rellenan con la información de las hojas de trabajo bimensuales revisadas y aprobadas.

10.5 Bonificaciones y beneficios

10.5.1 Prima del decimotercer mes

De acuerdo con el artículo 87, Partners México debe pagar a sus empleados un 13th Bono Mensual o Navideño entre el 1 de diciembrest y el 20th de cada año, independientemente de la duración de la relación laboral. El aguinaldo es equivalente a 15 días de salario o proporcional al tiempo trabajado. La Gratificación no será inferior a la doceava parte del salario percibido por el empleado durante el año (tanto si la remuneración es en metálico como en especie, alojamiento o comisión). Si el empleado no ha trabajado durante todo el periodo, la gratificación debe abonarse de forma proporcional al tiempo trabajado.

10.5.2 Prima de vacaciones

Los empleados cobran un 25% adicional del salario al que tienen derecho durante su periodo de vacaciones.

10.5.3 Seguro de enfermedad

El seguro médico privado se proporciona a todo el personal de Partners México y es pagado al 100% por Partners México. Los dependientes pueden ser elegibles para la cobertura pero son 100% responsabilidad del empleado.

10.6 Retenciones salariales

Una deducción es cualquier retención del pago del salario de un empleado realizada por Partners México.

Las primas del seguro médico de los dependientes del empleado se retendrán al empleado (según corresponda).

10.6.1 Deducciones legales

La ley mexicana obliga a retener la siguiente deducción de todos los pagos de remuneraciones: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tenga en cuenta que, a excepción de las contribuciones a la seguridad social a cargo de los empleados, Partners México no realizará retenciones sobre los salarios pagados a sus empleados en México. Será responsabilidad de cada empleado calcular su impuesto sobre la renta, presentar las declaraciones de impuestos mensuales y pagar las mismas a las autoridades fiscales mexicanas. Dado que el régimen fiscal de Partners México es una entidad no obligada, no permite a Partners México realizar ninguna retención de impuestos, de acuerdo con el último párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable en México.

10.6.2 Otras deducciones

La siguiente deducción sólo podrá realizarse cuando exista un acuerdo previo por escrito entre el empleado y Partners México:

- Deducción para reducir un anticipo salarial
- Embargo de la pensión alimenticia del cónyuge o de otros miembros de la familia
- Reembolso de daños en la oficina, productos, etc.

La cuantía a pagar no podrá superar en ningún caso el importe de una mensualidad y el descuento será el que acuerden el trabajador y el empresario, sin que pueda superar el treinta por ciento del exceso del salario mínimo; salvo en el caso de extinción del contrato de trabajo cuando las garantías de reembolso ofrecidas por el trabajador sean insuficientes.

10.7 Permisos pagados

Todos los empleados tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos, además de todas las vacaciones mencionadas anteriormente.

10.7.1 Vacaciones anuales

Todos los empleados tienen derecho a unas vacaciones pagadas de al menos 10 días laborables. Los empleados acumulan las vacaciones anuales retribuidas a razón de 0,833 días de vacaciones retribuidas por mes de trabajo. Para un empleado con menos de un año de servicio, el número de días de vacaciones anuales = el número de meses de servicio x 0,833. Después de los tres años de servicio, el derecho a vacaciones de un empleado aumentará a 15 días laborables. Cada cinco años después de los tres primeros años de servicio, el empleado ganará dos días adicionales.

Partners México recomienda encarecidamente a sus empleados que utilicen sus vacaciones anuales durante el año en que se acumulan. Sin embargo, en el caso de que un empleado no utilice sus vacaciones anuales acumuladas por cualquier motivo, podrá transferir hasta 5 (cinco) días de un año al siguiente. Si un empleado ha acumulado más de 5 (cinco) días de vacaciones anuales sin utilizar, el empleado sólo tiene acceso a 5 días de vacaciones anuales. El 1 de enero de cada año, el saldo de las vacaciones anuales acumuladas se pondrá a cero. Dado que el valor máximo de traspaso es de hasta cinco (5) días de vacaciones anuales, los días que superen los cinco (5) días se fortificarán.

Las vacaciones no laborables y las interrupciones del trabajo por enfermedad o maternidad que beneficien al trabajador no se deducirán de los 10 días laborables de vacaciones anuales. Todas las solicitudes de vacaciones anuales deben seguirse y registrarse adecuadamente en las hojas de asistencia del trabajador.

Será nulo todo acuerdo de renuncia al derecho a una licencia anual retribuida o de renuncia a dicha licencia. El empleado que, al finalizar sus vacaciones anuales, no se presente a su puesto de trabajo sin causa justificada, se considerará que ha renunciado.

10.7.1.1 Pago de las vacaciones anuales en caso de cese

En caso de suspensión, despido o dimisión del trabajador por cualquier motivo antes de que expire su año de servicio, y sea cual sea la duración del empleo, el trabajador tiene derecho al pago de su parte de vacaciones anuales sobre la base de las acumulaciones indicadas en Replicon. El trabajador tiene derecho al número de días de vacaciones anuales regulares acumulados hasta la fecha de cese. El pago se basa en el salario devengado en el momento del cese.

El pago de las vacaciones debe coincidir con los días acumulados en Replicon. La política de Partners México es proporcionar la acumulación mensual completa el 1st de cada mes, por lo tanto, si el empleado termina su empleo en cualquier fecha después del 1st del mes, tendría derecho a la acumulación del mes completo. Del mismo modo, al ser contratado, el empleado recibirá el mes completo devengado independientemente de la fecha de entrada en el mes en curso. Las vacaciones se prorratan mensualmente a efectos del pago de las mismas.

10.7.2 Baja por enfermedad

Todos los empleados tienen derecho a un total de 10 (diez) días laborables de baja por enfermedad al año sin reducción de salario, pagados por Partners México. Esta se acumula a razón de 0,83 días por mes. Si el empleado no tiene un año de servicio, la licencia por enfermedad se calculará en proporción al tiempo de servicio prestado. Las bajas por enfermedad no son acumulables ni se abonan en caso de cese o dimisión del trabajador por cualquier motivo antes de que se cumpla su año de servicio. El 1 de enerost de cada año, el saldo acumulado de la licencia por enfermedad se pondrá a cero. El valor máximo de traspaso es de hasta tres (3) días de baja por enfermedad. Cualquier día que supere los tres (3) días será fortificado.

La baja por enfermedad sólo se concederá previa presentación de un certificado médico expedido por el médico que la atiende. Este certificado es obligatorio para cualquier baja por enfermedad que supere los dos (2) días. Todas las solicitudes de baja por enfermedad deben ser controladas y registradas adecuadamente en las hojas de asistencia del empleado.

Los empleados en cualquier caso, o sólo en licencia por enfermedad superior a 3 (tres) días, tiene que reportar a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente, la enfermedad, las lesiones o la exposición a la enfermedad profesional, con el fin de obtener la licencia por enfermedad o un veredicto de incapacidad en consecuencia.

En México, los empleados que no pueden trabajar debido a una lesión o enfermedad no relacionada con el trabajo tienen derecho a una baja por enfermedad pagada, siempre que hayan cotizado al sistema de seguridad social durante cuatro semanas antes de que se produjera la afección. Esta baja por enfermedad adicional se paga con el 60% del salario habitual del empleado a partir del cuarto día de la enfermedad, hasta 52 semanas (y puede prorrogarse otras 52 semanas) y la paga directamente el Instituto Mexicano de la Seguridad Social.

10.7.3 Baja por maternidad

De conformidad con el artículo 169, toda mujer embarazada tendrá derecho, previa presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha prevista, a un permiso de maternidad durante el cual se le pagará como si continuara trabajando. El permiso de maternidad es una licencia remunerada.

A las empleadas se les conceden 6 (seis) semanas pre-parto y 6 (seis) semanas post-parto por embarazo si llevan al niño hasta el nacimiento. La empleada puede solicitar por escrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se transfieran hasta 4 (cuatro) semanas de pre parto a la licencia post parto. En esta situación, la empleada recibiría 2 (dos) semanas pre parto y 10 (diez) semanas post parto. Si el bebé tiene una discapacidad o requiere hospitalización, el permiso post-parto puede ampliarse en 2 (dos) semanas. Si se requiere una licencia adicional, por razones de salud, el IMSS puede autorizar una licencia adicional, pero sólo pagará el 50% del salario.

A las empleadas cuyo embarazo termina en aborto (aborto, nacimiento prematuro de un niño no viable) se les conceden 5 (cinco) días laborables de permiso de maternidad remunerado.

Los empleados que adopten niños recibirán 6 (seis) semanas de permiso remunerado.

Para programar el permiso de maternidad, la empleada debe solicitar las fechas del permiso en Replicon para obtener la aprobación de su supervisor al menos un mes antes del inicio previsto de dicho permiso. Todos los permisos de maternidad deben ser seguidos y registrados adecuadamente en las hojas de horas de la empleada.

La licencia de maternidad puede complementarse con las licencias acumuladas por enfermedad y/o anuales y/o sin goce de sueldo para garantizar que la empleada recupere el 100% del salario. Asimismo, Partners México garantiza a todas las empleadas con licencia de maternidad su puesto de trabajo, siempre que se reincorporen al mismo en el plazo de un año desde el inicio de la licencia por maternidad. La licencia de maternidad sin goce de sueldo puede intercalarse con una licencia con goce de sueldo para preservar el pago de salarios y beneficios.

10.7.4 Permiso de paternidad

El permiso de paternidad es el tiempo libre que Partners México concede a los nuevos padres por el nacimiento de su hijo. Los empleados varones tienen derecho a 5 (cinco) días hábiles de permiso de paternidad por el nacimiento de cada hijo. Los nuevos padres de hijos adoptados también pueden recibir 5 (cinco) días hábiles de licencia por paternidad.

10.7.5 Licencia por duelo

Los empleados tienen derecho a un permiso retribuido por duelo. Se conceden tres (3) días laborables de permiso retribuido a los empleados por el fallecimiento de un abuelo, padre, hermana, hermano, hijo, cónyuge o pareja.

10.7.6 Votación/permiso del jurado

Se concederá a los empleados el tiempo libre necesario para ejercer el voto en las elecciones populares, los procesos de "revocación de mandato" y para realizar los servicios de jurado, electoral y censal, cuando estas actividades deban realizarse dentro de la jornada laboral del empleado. El empleado que ejerza estos derechos podrá disfrutar del tiempo libre que necesite hasta un máximo de 1 (un) día laborable de descanso retribuido. Este permiso podrá disfrutarse por tramos de $\frac{1}{4}$ de día.

10.7.7 Permiso para el cuidado de padres con hijos con cáncer

De acuerdo con el decreto que entrará en vigor el 5 de junio de 2019 en el marco de la Ley de la Seguridad Social, se concederá a los empleados el tiempo libre necesario para que los padres puedan cuidar a los hijos menores de 16 años diagnosticados de cáncer.

El certificado de licencia por cuidado que otorga el IMSS es aplicable hasta por 28 días a los asegurados la madre y el padre. El IMSS podrá expedir tantos certificados como sean necesarios en un plazo de tres años, pero la licencia del trabajador no podrá exceder de un total de 364 días. Los permisos de atención otorgados al padre trabajador cesarán cuando el menor deje de requerir hospitalización o reposo médico durante los periodos críticos de tratamiento que terminen como consecuencia de:

- la muerte del menor;
- el niño cumple 16 años; o
- el progenitor que recibe el permiso es contratado por un nuevo empleador.

10.7.8 Cierre temporal de la oficina/permiso por emergencia

Dado que el clima político y ambiental en México cambia diariamente, se podrá conceder al empleado un permiso especial remunerado en caso de cierre temporal de la oficina, fuerza mayor u otra emergencia. El cierre temporal de la oficina, los casos de fuerza mayor y/o los permisos de

emergencia serán anunciados por escrito (vía correo electrónico) por el Director de la Oficina Federal, y estarán disponibles para todos los empleados durante el período de tiempo indicado por el Director de la Oficina Federal. Este tipo de permiso se pagará por un período no superior a 30 días consecutivos. Este permiso estará disponible en caso de disturbios políticos/civiles, desastres naturales, enfermedades infecciosas, u otra situación de emergencia que no permita a los empleados regresar con seguridad a la oficina de Compañeros México. El Director de la Oficina de Operaciones notificará a la Sede de Compañeros en caso de que se utilice esta licencia, junto con el plazo previsto para el regreso a la oficina.

10.8 Devengo de prestaciones

Algunos tipos de prestaciones pueden pagarse directamente cuando se devengan, como las prestaciones sanitarias, por lo que este tipo de prestaciones deben registrarse como gasto directamente en el periodo en el que se devengan y se pagan.

Otras prestaciones, como las vacaciones anuales, las primas, las indemnizaciones por despido, etc., se devengan a lo largo del tiempo y sólo se abonarán en una fecha posterior, tal y como se define en la política anterior. A fin de reflejar el compromiso de pago futuro, así como la correcta asignación del gasto a los proyectos, estos tipos de prestaciones deben acumularse mensualmente en los libros. El importe que se devenga cada mes debe calcularse y registrarse como un gasto y, dado que no se desembolsarán realmente los fondos hasta que se pague la prestación en el futuro, debe establecerse un pasivo de compensación en el balance. Cuando la prestación se pague finalmente, el pago compensará la cuenta de pasivo.

Es responsabilidad del Gerente de Finanzas de la Oficina de Campo analizar el paquete de beneficios del personal de Partners México para determinar si se debe acumular un beneficio. El Gerente de Finanzas del OC debe asegurarse de que las acumulaciones de los beneficios estén bien documentadas, ya que estas acumulaciones pueden ser arrastradas por un largo período de tiempo. Las cuentas de devengo deben conciliarse mensualmente y enviar una prueba de la conciliación a la sede de Partners cada mes. Las acumulaciones de vacaciones deben coincidir con los totales del sistema de control de tiempo Replicon para cada empleado.

10.9 Prestaciones sociales

Los siguientes beneficios sociales se proporcionarán a todos los empleados de Partners México.

10.9.1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Todos los trabajadores serán inscritos en el IMSS para beneficiarse de los servicios que presta el Instituto. El sistema de seguridad social protege a los trabajadores en las siguientes materias 1) accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (pensiones de vejez, jubilación y supervivencia; invalidez; enfermedad; prestaciones médicas; maternidad y guardería para los hijos de los trabajadores asegurados) y 2) servicios sociales. El sistema de seguridad social se financia con las cotizaciones de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Las cotizaciones se basan en los niveles salariales. Consulte la [página web del IMSS](#) para obtener más información. Partners México pagará todos los impuestos patronales al IMSS para la seguridad social.

11. Empleados

11.1 Descripción de los puestos de trabajo

Todos los puestos permanentes del personal de campo deben tener descripciones de trabajo establecidas, precisas y actualizadas. Las descripciones de los puestos de trabajo deben reflejar el trabajo real realizado y describir claramente las expectativas del trabajador empleado en ese puesto. Debe entregarse una copia de la descripción del puesto a cada miembro del personal cuando empiece a trabajar.

En ocasiones, el supervisor del empleado debe dar su opinión al miembro del personal basándose en una comparación de su rendimiento laboral y las expectativas de la descripción del puesto. Partners recomienda que esto se haga en correlación con las revisiones de rendimiento intermedias o anuales. Las descripciones de los puestos de trabajo deben utilizarse en el proceso de evaluación del rendimiento para valorar los logros y el rendimiento del empleado de acuerdo con el proceso establecido por el Director de la OA.

En caso de que Compañeros México decida modificar los deberes y responsabilidades de un puesto en particular, la descripción del puesto deberá ser modificada posteriormente. La decisión de alterar la descripción del puesto debe ser tomada por el Director de la Oficina Central y el

supervisor del empleado. Si la decisión resultante tiene implicaciones presupuestarias, también se requiere la aprobación de la Sede de Compañeros.

11.2 Evaluaciones de rendimiento

El supervisor del empleado llevará a cabo una evaluación escrita del rendimiento con carácter anual. La evaluación inicial del rendimiento se realizará, por lo general, después de tres meses de empleo, una vez finalizado el período de prueba. Esta evaluación no se utilizará como base para los aumentos salariales. La evaluación se hará por escrito y se basará en las descripciones de los puestos de trabajo disponibles, en los estándares de desempeño y en otros factores que Compañeros México determine como apropiados. Los empleados tendrán la oportunidad de revisar, evaluar y discutir su desempeño, así como obtener retroalimentación de Partners México. Los estándares para las plantillas de evaluación serán proporcionados por la Sede de Compañeros y también se encuentran en el [Anexo K](#).

11.3 Ajustes salariales

Los salarios de todos los empleados se revisan como mínimo 12 meses después de la última revisión salarial. Los ajustes salariales son cambios basados en el mérito que se derivan del rendimiento de un individuo. En todos los casos, los aumentos dependen de la salud financiera general de la organización, **todas las recomendaciones de ajuste salarial basadas en el mérito deben ser aprobadas por la sede de Partners**. La plantilla para todos los aumentos salariales es proporcionada por la Sede de Compañeros y se encuentra en el [Anexo K](#).

11.4 Anticipos de sueldo

Los anticipos de sueldo no se conceden en ningún caso.

11.5 Código de vestimenta del personal

La imagen de Partners México se refleja en la presentación de cada uno de sus empleados. El código de vestimenta de Partners México es ropa profesional de negocios de lunes a jueves. El viernes es informal y se puede usar ropa casual. En caso de que los empleados tengan una visita de campo, se recomienda que tomen en cuenta el lugar y que se vistan de manera adecuada. Todas las visitas a la Embajada de los Estados Unidos o a la USAID requieren vestimenta formal.

Cada empleado debe vestirse y arreglarse adecuadamente para el trabajo, presentando una apariencia limpia y ordenada. La vestimenta debe promover una actitud y una imagen profesional y de negocios en consonancia con el trabajo del empleado y el entorno laboral en general. Todo empleado que no esté seguro de cuál es la vestimenta o el aseo personal adecuados debe consultar con su supervisor. Al establecer las normas de vestimenta y aseo personal, los supervisores considerarán las excepciones por consideraciones religiosas o similares que se soliciten.

Si la vestimenta o el aseo de un empleado no cumple con las normas establecidas, se discutirá con el empleado y se le podrá enviar a casa por el resto del día (sin paga) o para que se cambie de ropa y vuelva al trabajo. Si las discusiones no dan el resultado deseado, el supervisor puede iniciar una acción disciplinaria.

11.6 Comunicación de ausencias o retrasos

Si un empleado se retrasa al llegar al trabajo o se ausenta, deberá notificarlo a su superior con la mayor antelación posible. En el caso de un retraso o ausencia imprevista, el empleado deberá llamar y notificar a su superior. Si los retrasos o las ausencias se hacen demasiado frecuentes o se producen sin notificación, el supervisor deberá dirigir una nota al Director de la Oficina de Personal documentando tales incidentes. Si las ausencias o retrasos acumulados en el trabajo son consecutivos o injustificados, Partners Mexico se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias, hasta el despido. Si un empleado se ausenta por enfermedad más allá de dos (2) días consecutivos, deberá presentar una nota del médico o un certificado médico, de lo contrario el empleado podrá ser considerado como renunciante después del tercer día consecutivo.

El Director de FO de Partners México podrá dar por terminado el contrato de trabajo de cualquier empleado que se ausente de su puesto de trabajo cinco (5) días consecutivos sin autorización y sin causa justificada. De acuerdo con el artículo 42 del Código de Trabajo de México, cualquier empleado que se ausente del trabajo por cinco (5) días consecutivos sin aviso o justificación es automáticamente considerado como renunciante a su puesto.

Un empleado que desee retrasarse o ausentarse por una razón personal o profesional válida durante el horario de trabajo, debe primero solicitar y obtener la autorización de su supervisor inmediato.

11.7 Procedimiento de resolución de conflictos en el lugar de trabajo

Partners México se esfuerza de buena fe en proporcionar un ambiente de trabajo agradable y satisfactorio. Partners México apoya una "política de puertas abiertas" que fomenta la comunicación abierta y bidireccional, la retroalimentación y la discusión sobre cualquier asunto de importancia para un empleado y la resolución del asunto con prontitud y responsabilidad.

El paso inicial es que el empleado discuta cualquier preocupación o desafío con su supervisor inmediato. El asunto debe plantearse al supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al incidente, y el empleado debe dar al supervisor un tiempo razonable para que se ponga en contacto con él. Después de considerar la respuesta del supervisor, si el empleado considera que el problema no se ha resuelto satisfactoriamente, o si la naturaleza del problema ha impedido una discusión con el supervisor, el empleado puede remitir el problema al Director del FO o a su designado. El Director de la Oficina del Empleado se reunirá con el empleado sin demora. Salvo en los casos que requieran una mayor investigación, el Director de la Oficina del Empleado responderá al funcionario en un plazo de dos semanas a partir de la reunión. El Director FO guardará una copia de la respuesta en el expediente del personal. El empleado que considere insatisfactoria la respuesta del director de la oficina de campo podrá remitir el asunto al personal de la sede asociada como último recurso. Sin embargo, en aras de unas relaciones laborales amistosas, Partners México prefiere que los empleados mantengan los problemas internos del proyecto y supriman, bajo cualquier circunstancia, la posibilidad de expresar sus preocupaciones personales o profesionales al donante del proyecto.

El empleado debe solicitar una reunión con el Vicepresidente o la persona designada por escrito y exponer claramente el motivo de la reunión. A menos que el empleado solicite específicamente la confidencialidad, se espera que su supervisor/director de operaciones asista a cualquier reunión con la alta dirección. El empleado puede optar por comunicarse verbalmente, especialmente si no tiene acceso a un ordenador. El Vicepresidente o la persona designada describirán claramente las medidas adoptadas para responder a las preocupaciones del empleado.

11.8 Resolución de litigios

Lamentablemente, los conflictos pueden ocurrir en cualquier ambiente de trabajo. En un esfuerzo por resolver el conflicto de manera expedita, pero justa, Partners México recomienda el siguiente proceso para la resolución de conflictos o disputas.

1. Habla directamente con la persona con la que tienes la disputa. Muchas veces, los conflictos surgen por malentendidos y falta de comunicación.
2. Si hablar con el individuo no funciona, por favor hable con su supervisor, el Director de la Oficina de Patentes o cualquier otro miembro de la Alta Dirección. A continuación, el supervisor, el director de la oficina administrativa o un miembro de la alta dirección organizará una reunión entre los implicados en la disputa para encontrar una solución.
3. Si las opciones anteriores no consiguen resolver un conflicto laboral, las partes deben acudir al Centro de Conciliación correspondiente para iniciar un procedimiento de Conciliación para subsanar el conflicto. El conflicto debe resolverse dentro de los 45 días naturales siguientes al inicio del procedimiento de conciliación. En el caso de que el conflicto laboral no pueda ser resuelto entre las dos partes, el trabajador tiene derecho a presentar un Conflicto Jurídico en un Juzgado de lo Social.

11.9 Medidas disciplinarias

Las infracciones de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Nota: Nada de esta política pretende, ni debe interpretarse, como una limitación de sus derechos bajo cualquier ley federal, estatal o local aplicable.

Partners Mexico puede decidir a su única y completa discreción advertir, disciplinar, suspender o despedir a los empleados con o sin acciones disciplinarias progresivas. La acción apropiada dependerá de la gravedad del problema, el desempeño anterior del empleado o las necesidades del negocio.

Los comportamientos inaceptables, que no conllevan un despido inmediato, pueden ser tratados con una advertencia verbal o escrita. Las advertencias escritas incluirán las razones de la insatisfacción del supervisor y cualquier prueba que las respalde. Tendrá la oportunidad de defender sus acciones y rebatir la opinión de su supervisor en el momento en que se emita la

advertencia. Las acciones disciplinarias también pueden incluir suspensiones u otras medidas que se consideren adecuadas a las circunstancias.

Se revisarán cuidadosamente todos los hechos pertinentes y se dará al empleado una oportunidad completa de explicar su conducta antes de tomar cualquier decisión. El director de la OA dará una segunda opinión sobre el comportamiento inaceptable antes de que se produzca el despido.

11.10 Motivos de la acción disciplinaria

Al establecer las reglas de conducta, Partners México no tiene la intención de restringir los derechos personales de ningún individuo. Más bien, deseamos definir los lineamientos que protejan los derechos de todos los empleados y asegurar el máximo entendimiento y cooperación. La siguiente lista de reglas de trabajo es una ilustración del tipo de comportamiento que no será tolerado por Partners México. Esta lista no es exhaustiva. Cualquier empleado que viole cualquiera de las reglas de trabajo enumeradas a continuación puede estar sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido. El nivel de la acción disciplinaria tomada será determinada a discreción de la gerencia y juzgada por la severidad de la violación:

- Incumplimiento de los procedimientos, políticas o prácticas de Partners México.
- Presentación de información falsa, engañosa o incompleta para obtener un empleo.
- Incumplimiento de la Política de Confidencialidad e Información Privilegiada de Partners México.
- Robo o sustracción o posesión indebida de bienes de los socios de México.
- Falsificación de registros de tiempo.
- Negligencia o conducta indebida que provoque daños en los bienes propiedad del empresario o del cliente.
- El uso, la influencia, la compra o la venta de drogas ilícitas, sustancias peligrosas controladas (excluyendo el uso legal de medicamentos recetados) o alcohol en la propiedad de Partners o en un sitio de trabajo durante las horas de trabajo.
- Posesión de armas, explosivos o armas de fuego en la propiedad de la empresa.
- Cometer actos violentos o amenazas de violencia.
- Cometer actos de discriminación o acoso ilegales.

- Insubordinación, incluida la negativa a realizar las tareas asignadas o la realización de las mismas de forma inadecuada.
- Violación de las normas de seguridad o salud.
- El absentismo y/o la impuntualidad excesivos sin una excusa adecuada.
- Incumplimiento de las normas de rendimiento.
- Incapacidad para comunicarse y trabajar bien con los demás.
- Todas las razones descritas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

12. Evaluaciones de riesgo y control de los subreceptores

12.1 Directrices y proceso de evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos de Partners México valida que los posibles subreceptores son empresas viables y legítimas y confirma que tienen la capacidad financiera y los recursos organizativos para prestar los servicios requeridos. Al mismo tiempo, se asegura de que los contratistas/subreceptores no están involucrados en actividades éticas o legales cuestionables. Consulte la [carpeta de evaluación de riesgos](#) para ver la política y el procedimiento completos y detallados, junto con las herramientas y plantillas adecuadas.

Cada vez que se firme un nuevo contrato/acuerdo por valor de 5.000 dólares o más para un subreceptor, Partners México deberá enviar a la sede de Partners una evaluación de riesgos completa. La plantilla de la Evaluación de Riesgo se encuentra en [el Anexo L](#).

12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos

En el caso de las actividades de supervisión de los subreceptores en curso, deberá completarse anualmente una Evaluación de Riesgos de seguimiento tras la renovación del contrato. Las Evaluaciones de Riesgo anuales completadas y actualizadas para todos los contratos/acuerdos de los subreceptores de más de 5.000 USD deben enviarse a la sede de Compañeros.

13. Adquisiciones

13.1 Panorama de las adquisiciones

El objetivo de esta política es garantizar que se respete sistemáticamente el máximo nivel de integridad en las adquisiciones de bienes, suministros y servicios en toda la oficina exterior. Consulte la [carpeta de adquisiciones](#) para ver la política y el procedimiento completos y detallados, junto con las herramientas y plantillas de adquisición adecuadas. La política general de adquisiciones consiste en evitar los conflictos de intereses, facilitar la competencia abierta y libre, garantizar que se realice un análisis de costes y que todos los contratos incluyan cláusulas que protejan a la organización contractualmente, y prevean recursos legales cuando sea aplicable.

Todas las adquisiciones deben cumplir con las Normas de Adquisición del 2 CFR 200 Uniform Guidance Section 200.318, que pueden resumirse en general de la siguiente manera (1) la compra cumple con los procedimientos documentados de Partners, (2) las compras son necesarias, (3) la competencia es abierta (en la medida en que lo requiera cada método), (4) se aplica la política de conflicto de intereses y (5) la documentación es adecuada para las compras. Debe considerarse la posibilidad de consolidar o separar las adquisiciones para obtener una compra más económica. Cuando sea apropiado, se debe hacer un análisis de las alternativas de arrendamiento versus compra, y cualquier otro análisis apropiado para determinar el enfoque más económico. Cuando sea posible, Compañeros México debe utilizar los excedentes de propiedad federal en lugar de comprar nuevos equipos y propiedades para reducir los costos del proyecto. Adicionalmente, en la medida de lo posible, Partners Mexico se comprometerá a realizar esfuerzos afirmativos para utilizar pequeñas empresas, empresas de minorías y empresas de mujeres.

Todas las adquisiciones realizadas por Partners México deben:

1. Ser necesarias, tener un coste razonable, estar documentadas, no estar prohibidas por la ley o la fuente de financiación aplicable y realizarse de acuerdo con esta Política.
2. Evite adquirir elementos innecesarios o duplicados.
3. Contratar a proveedores responsables que posean la capacidad de desempeñarse exitosamente bajo los términos y condiciones de una adquisición propuesta. Partners

México tendrá en cuenta la integridad del proveedor, el cumplimiento de las políticas, el historial de rendimiento y los recursos financieros y técnicos.

13.2 Conducta ética en las adquisiciones

Se debe tener cuidado para evitar la intención y la apariencia de prácticas no éticas en las relaciones, acciones y comunicaciones. Todas las actividades de adquisición llevadas a cabo en nombre de Compañeros de México deben cumplir con las normas establecidas en las leyes federales, estatales y locales, así como con las políticas de Compañeros. Al llevar a cabo las adquisiciones, incluyendo pero no limitándose a la compra de bienes y servicios, la adjudicación de contratos y subvenciones, o la administración y supervisión de contratos, Compañeros México debe adherirse a lo siguiente:

1. Controles y equilibrios

La separación de funciones a lo largo de todo el proceso de contratación debe aplicarse estrictamente. Como mínimo, para cualquier acción de adquisición, la persona que inicie la solicitud de adquisición y gestione la invitación a cotizar, las ofertas o los concursos, debe ser diferente de la persona que apruebe la adquisición y firme el contrato. Es aconsejable que haya personas ajenas al equipo en el Comité de Evaluación.

2. Confidencialidad

El personal de Partners Mexico que participe en un proceso de adquisición no debe revelar información relacionada con las cotizaciones de los proveedores, ofertas/propuestas u otra información sensible a ningún compañero de trabajo sin una necesidad específica y articulada de conocerla. Está estrictamente prohibido revelar a terceros cualquier información no pública relacionada con las adquisiciones.

3. Conflictos de intereses

Partners México define un conflicto de intereses en la contratación como cualquier situación en la que se pueda percibir un favoritismo injusto hacia un proveedor debido a una relación u otra conexión con un empleado, representante o afiliado. Partners México

adopta un enfoque riguroso, transparente y contundente para identificar y prevenir dichos conflictos. Es responsabilidad individual e indelegable de cada empleado, representante y afiliado revelar los potenciales conflictos de interés a su supervisor o a otro miembro apropiado de la gerencia. Siempre que sea posible, los conflictos de intereses potenciales y reales se mitigarán con un mecanismo apropiado y eficaz sin descalificar a ningún licitador, pero cuando la integridad del proceso exija lo contrario, Partners Mexico no dudará en descalificar a los licitadores problemáticos o en volver a competir con ellos.

Existen tres tipos de conflictos de intereses que pueden darse en el ámbito de la contratación pública.

- ***Conflicto de intereses real:*** cuando un miembro individual está en posición de ser influenciado por sus intereses privados al realizar su trabajo.
- ***Conflicto de intereses percibido:*** cuando un miembro individual está en posición de parecer influenciado por sus intereses cuando realiza su trabajo.
- ***Conflicto de intereses potencial:*** cuando un miembro individual se encuentra en una posición en la que puede verse influenciado en el futuro por su interés privado al realizar su trabajo.

En el contexto de la contratación, un miembro de la misma debería:

- Declarar un posible conflicto de intereses.
- No utilizar la información obtenida en el ejercicio de su actividad profesional en beneficio propio.
- Revelar y disponer de los intereses financieros involucrados.
- Retirarse de cualquier proceso de contratación en el que pueda tener un conflicto de intereses.

POA adopta un enfoque riguroso, transparente y contundente para identificar y prevenir tales conflictos. Es responsabilidad individual e indelegable de cada empleado, representante y afiliado revelar los posibles conflictos de intereses a su supervisor o a otro miembro apropiado de la dirección. Siempre que sea posible, los conflictos de intereses

potenciales y reales se mitigarán con un mecanismo adecuado y eficaz sin descalificar a ningún licitador, pero cuando la integridad del proceso exija lo contrario, la POA no dudará en descalificar a los licitadores problemáticos o en volver a competir en las contrataciones.

Algunos ejemplos de conflictos de intereses pueden ser, entre otros, los siguientes

- a. **Conflictos financieros:** Un conflicto en el que un empleado, representante o afiliado de Partners México que participa en una contratación tiene un interés financiero en un proveedor/licitador potencial.
- b. **Conflictos personales:** Un conflicto en el que un empleado, representante o afiliado de Partners México que participa en una contratación tiene un amigo o familiar que trabaja para un proveedor potencial o tiene un interés en él. Los miembros de la familia incluyen al cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos, los hermanos y los familiares directos de los hermanos, incluidos sus cónyuges e hijos.
- c. **Ofertas de empleo:** Un conflicto en el que un empleado, representante o afiliado de Partners México que participa en una contratación tiene una oferta de trabajo, o fue empleado de un posible proveedor.
- d. Cualquier otro hecho o situación en la que exista una división de lealtades por parte del empleado, representante o afiliado entre Partners México y un potencial proveedor.

Los empleados, representantes y afiliados son responsables de revelar los conflictos de intereses conocidos o presuntos. Si se identifica un conflicto de intereses real o percibido, el proveedor no queda excluido necesaria o automáticamente de competir por la contratación. Sin embargo, es necesario adoptar medidas de mitigación adecuadas antes de que el potencial licitador pueda considerarse cualificado. El conflicto debe documentarse claramente por escrito y los empleados, representantes y afiliados con el conflicto real o percibido deben recusarse de cualquier proceso relacionado con la contratación, incluyendo la selección de fuentes, la ejecución del contrato o la aprobación/proceso de pago. Los conflictos reales o percibidos deben comunicarse al director de la oficina de contratación

o a la persona que éste designe, quien tomará la decisión final sobre las medidas paliativas adecuadas, que podrían incluir la exclusión del posible licitador.

4. Gratificaciones de los proveedores

Los empleados, representantes y afiliados de Partners México tienen prohibido solicitar o aceptar dinero, préstamos, créditos, entretenimiento, favores, servicios o regalos de proveedores actuales o potenciales. Dichas gratificaciones, aunque sean de un valor aparentemente bajo, pueden dar lugar a un conflicto de intereses o a la apariencia de un conflicto de intereses. En particular, los empleados, representantes y afiliados nunca deben aceptar gratificaciones de un proveedor actual o potencial que haya presentado o pueda presentar una oferta para un contrato de Partners México para el que se esté contemplando, desarrollando o aceptando activamente una licitación.

5. Competencia libre y abierta

En todos los procesos de contratación Partners México fomenta la competencia libre y abierta en la mayor medida posible. Para asegurar que las adquisiciones sean libres y abiertas, Partners requiere lo siguiente:

- Reducir la ventaja competitiva desleal, lo que significa que los proveedores que ayuden a desarrollar las declaraciones de trabajo no podrán licitar por ese trabajo.
- Crear criterios de evaluación claros - lo que significa que las solicitudes deben aclarar los criterios que Partners Mexico utilizará para evaluar las ofertas.

Según lo permita la ley, la política o el reglamento, Compañeros de México puede emprender las acciones legales, administrativas o disciplinarias apropiadas contra un empleado, funcionario, director, voluntario, proveedor o agente del proveedor que supuestamente haya cometido, haya sido condenado o se haya declarado inocente de un delito relacionado con las adquisiciones. Si dicha persona ha sido condenada, disciplinada o se ha declarado no impugnada por una infracción en materia de contratación pública, será apartada de toda responsabilidad o participación en la gestión de subvenciones, acciones de contratación pública o licitaciones.

13.3 Proceso de contratación

En México, se debe utilizar la siguiente matriz para determinar el método de adquisición requerido.

Umbral de la Oficina de Campo					
<i>Tipo de adquisición</i>	<i>Importe en USD</i>	<i>Método de adquisición</i>	<i>Contrato requerido</i>	<i>Método de selección de fuentes</i>	<i>Tipo de licitación</i>
Microcompras	\$0 - \$2,500.00	No se necesita una contratación formal	No	Precio más bajo	Ninguno
Pequeñas compras	\$2,500.01 - \$9,999.99	Formulario de solicitud de compra, 3 presupuestos, matriz/evaluación de presupuestos y nota de selección de fuentes	Sí	Simplificado (significa que el factor más importante es el precio) <u>o</u> Precio más bajo técnicamente aceptable <u>o</u> Trade Off (Mejor valor)	Solicitud de presupuesto <u>o</u> (RFQ) <u>o</u> solicitud de propuesta (RFP)
Propuestas	\$10,000.00 +	Directrices de referencia para la contratación pública completa y abierta	Sí	Precio más bajo técnicamente aceptable <u>o</u> compensación (mejor valor)	Solicitud de presupuesto <u>o</u> (RFQ) <u>o</u> solicitud de propuesta (RFP)
Propuestas no competitivas	Sin límite	Memoria justificativa sobre el motivo de la fuente única	Sólo si son más de 2.500 USD	Fuente única	Ninguno

1. Umbral de microcompra: Menos de \$2,500.00 USD o su equivalente en MXN

De acuerdo con la [norma 2 CFR 200.67](#), se entiende por microcompra la compra de suministros o servicios mediante procedimientos de adquisición simplificados, por un importe total que no supera el umbral de microcompra. El procedimiento de microcompra se utiliza para agilizar la

realización de transacciones de compras pequeñas de menor cuantía y minimizar la carga administrativa y el coste asociados. Para los artículos de Partners Mexico adquiridos por un valor igual o inferior a 2.500 dólares estadounidenses o su equivalente en MXN, la organización permitirá un proceso de adquisición simplificado. Las micro-compras pueden ser adjudicadas sin solicitar cotizaciones competitivas si Partners México considera que el precio es "justo y razonable" y está documentado. No se permite dividir las adquisiciones para mantenerse dentro del umbral de microcompra para evitar los requisitos de competencia. Las microcompras deben ser distribuidas equitativamente entre los proveedores calificados en la medida de lo posible. Las microcompras deben seguir el proceso normal de revisión en el departamento de finanzas de la oficina fuera de la sede (es decir, el contable de la oficina fuera de la sede o el funcionario designado por la oficina fuera de la sede preparan y el director de finanzas de la oficina fuera de la sede revisa y aprueba). Para todas las microcompras debe haber una prueba de la debida diligencia llevada a cabo con el contratista para garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. ([Referencia 3.2 Sistema de Gestión de Adjudicaciones \(SAM\) Comprobación mediante cumplimiento visual](#)). Las microcompras no requieren un contrato o acuerdo formal.

2. Umbral de compras pequeñas: de \$2,500.01 a \$9,999.99 USD o su equivalente en MXN

Las compras pequeñas son las que se valoran por encima del umbral de microcompra pero por debajo del umbral de propuestas de competencia de los socios. Las adquisiciones mediante procedimientos de pequeñas compras son aquellos métodos de adquisición relativamente sencillos e informales para obtener servicios, suministros u otros bienes. Para una adquisición de pequeña cuantía, se requiere un formulario de solicitud de compra (PRF), un mínimo de tres (3) cotizaciones de precios/tarifas, una [matriz de evaluación comparativa](#) y un [memorando de selección de fuentes](#) que incluya un resumen de los proveedores revisados, proporcione las razones para seleccionar al proveedor y enumere el precio final. Si el Equipo de Adquisiciones intenta obtener tres cotizaciones, pero se reciben menos de tres, el Equipo de Adquisiciones

debe documentar los esfuerzos realizados para obtener tres cotizaciones y la razón por la que no se recibieron otras.

La documentación debe ser por escrito de los proveedores y puede incluir cotizaciones por escrito, cotizaciones por correo electrónico, capturas de pantalla de sitios web, copias de listas de precios publicadas, precios anunciados en revistas o periódicos establecidos, etc. Los socios de México deben seleccionar al proveedor que ofrezca el producto o servicio por el precio más bajo y que cumpla con las especificaciones requeridas (a diferencia de las especificaciones deseadas). No se permite dividir las adquisiciones para mantenerse dentro del umbral de compras pequeñas para evitar más requisitos de competencia. Las compras pequeñas deben seguir el proceso normal de revisión en el departamento de finanzas de la oficina de campo (es decir, el contable de la oficina de campo o el funcionario designado por la oficina de campo prepara y el director de finanzas de la oficina de campo revisa y aprueba). Para todas las compras pequeñas debe haber una prueba de la debida diligencia llevada a cabo sobre el contratista para garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. ([Referencia 3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones \(SAM\) mediante cumplimiento visual](#)). Las compras pequeñas requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor.

3. Umbral de las propuestas del concurso: \$10,000.00+ USD o su equivalente en MXN

Todas las propuestas competitivas deben llevarse a cabo de forma que se garantice una competencia plena y abierta, de acuerdo con las normas [del 2 CFR 200.319](#). Este método se lleva a cabo con más de una fuente que presenta una oferta, y se adjudica un contrato de precio fijo o de reembolso de costes. Consulte [la política de contratación completa](#) para obtener más detalles sobre los requisitos de las propuestas competitivas. El resumen es el siguiente:

Convocatoria:

1. Rellenar un formulario de solicitud de compra

2. Estudio de mercado - Revise la solicitud aprobada y determine si se ha realizado, o es necesario realizar, un estudio de mercado suficiente para determinar cómo se competirá en la licitación. El estudio de mercado sólo es necesario para las adquisiciones FO por valor de 50.000 dólares estadounidenses o más. El estudio de mercado es necesario para todas las adquisiciones de la Oficina de Compras por encima del umbral de adquisición simplificado.
3. Determine cómo se distribuirá la solicitud. Efectivamente, sólo hay tres opciones, que son las siguientes:
 - a. Publicidad **pública**
 - b. **Lista de distribución de proveedores (mínimo de 6)**
 - c. **Fuente única**
4. Determine el tipo de convocatoria ([solicitud de oferta](#) o [solicitud de propuesta](#)) más adecuado para la contratación.
5. Determine el tipo de adjudicación más adecuado para la contratación. La mejor manera de hacerlo es definiendo los objetivos y la forma en que los equipos técnicos esperan gestionar la entrega del proveedor después de la adjudicación.
6. Emitir una solicitud formal por escrito: [solicitud de oferta \(RFQ\)](#), [solicitud de propuesta \(RFP\)](#). Esto incluye lo siguiente (según corresponda):
7. Las solicitudes de propuestas o presupuestos deben ser publicadas e identificar todos los factores de evaluación y su importancia relativa.
 - a. Cualquier respuesta a las solicitudes de propuestas publicadas debe ser considerada en la mayor medida posible. El plazo requerido para la publicación es el siguiente:

Oficina de campo	
Valor estimado del contrato	Período de contabilización requerido
\$10,000.00 - \$50,000.00	Mínimo cinco (5) días hábiles
\$50,000+	Mínimo quince (15) días hábiles

Recepción de ofertas:

8. Proporcionar un periodo de preguntas y respuestas. Todas las preguntas planteadas al POA, y las respuestas deben ser distribuidas a **todos los** licitadores.

9. Las propuestas deben ser solicitadas a un mínimo de tres (3) proveedores calificados, no se aceptan solicitudes verbales ni propuestas/cotizaciones.
 - a. Si no se presentan tres presupuestos o propuestas, se debe documentar claramente en la nota de selección de fuentes para justificar que se han realizado esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas.

Revisión/selección de propuestas:

10. Para todas las adquisiciones, incluidas las modificaciones de contrato, que superen el Umbral de Adquisición Simplificado (actualmente 250.000 USD), la POA debe realizar un análisis de costes o precios y documentar las negociaciones presupuestarias en un [Memorándum de Negociación](#).
11. Determine si se necesita un comité de evaluación completo o sólo revisores técnicos.
12. Una vez finalizada la apertura de las ofertas, el Comité de Licitaciones se reunirá y revisará las presentaciones.
13. Debe haber una [matriz](#) o método [escrito](#) para realizar las evaluaciones técnicas de acuerdo con el método de selección de fuentes de las propuestas recibidas y para seleccionar a los beneficiarios. **No deben tenerse en cuenta factores de evaluación adicionales introducidos durante la evaluación. Todos los criterios de evaluación deben estar claramente indicados en la RFP/RFQ.**
14. [La matriz de evaluación](#) final debe ser preparada y firmada por todos los miembros del comité y aprobada por el Vicepresidente/Director de la OP/COP/PD.
15. Prepare un [memorando de selección de fuentes](#) que incluya un resumen de los proveedores revisados, proporcione las razones para seleccionar al proveedor y enumere el precio final. Si se obtienen menos de tres presupuestos, también se deben incluir en esta nota las razones.
16. Se ha llevado a cabo una clara diligencia debida para garantizar que el proveedor no está suspendido o inhabilitado por el Gobierno de EE.UU. o en una lista de personas bloqueadas. ([Referencia 3.2 Sistema de Gestión de Adjudicaciones \(SAM\) Comprobación mediante cumplimiento visual](#)).
17. El jefe de compras se pondrá en contacto con el adjudicatario y negociará un contrato.

18. Las propuestas competitivas requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor.
19. Una vez concluido el acuerdo con el licitador ganador, se debe contactar con los demás licitadores y comunicarles que su oferta cumplía con las condiciones de la petición de oferta o del pliego de condiciones, pero que no era la mejor oferta según el proceso de clasificación de la contratación.

El personal de Partners Mexico no debe poner restricciones indebidas en el proceso competitivo, incluyendo pero no limitado a:

- a. Imponer a las empresas requisitos de cualificación poco razonables;
- b. Exigir una experiencia innecesaria y una vinculación excesiva;
- c. Prácticas de precios no competitivos entre empresas o compañías afiliadas;
- d. Contratos no competitivos a consultores con contratos de retención;
- e. Conflictos de intereses en la organización;
- f. Especificar sólo un producto de "marca" en lugar de permitir que se ofrezca un producto "igual" y describir el rendimiento u otros requisitos relevantes de la contratación;
- g. Cualquier acción arbitraria en el proceso de contratación: y
- h. Utilización de preferencias geográficas estatales o locales impuestas por la ley o la administración en la evaluación de las ofertas o propuestas (excepto en aquellos casos en los que el organismo adjudicador federal ordene o fomente expresamente la restricción o preferencia geográfica).

Todas las propuestas competitivas deben ser preparadas/documentadas por el jefe de compras o por el miembro del personal designado y revisadas por el Director de F&A, y luego aprobadas por el VP/Director de la OO/COP/PD. Es necesario que se utilice un proceso competitivo adecuado y que esté completamente documentado. Como mínimo, un proceso de adquisición adecuado requiere:

4. Propuestas no competitivas - Adquisiciones de fuente única

En raras circunstancias puede permitirse una transacción de fuente única. Una adquisición de fuente única puede definirse como cualquier contrato celebrado sin un proceso competitivo, basado

en la justificación de que sólo existe una fuente conocida o que sólo un proveedor puede cumplir los requisitos. La falta de previsión de las necesidades resultante de una mala planificación no es una excepción a los requisitos de competencia. Un proceso de adquisición más rápido no es una justificación.

Todas las adquisiciones de fuente única deben **ser aprobadas por escrito por el Equipo de Cumplimiento de HO, independientemente del importe.** Todas las adquisiciones de fuente única deben cumplir con las circunstancias enumeradas en [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#). Cuando un empleado, representante o afiliado proponga una adquisición de fuente única, deberá proporcionar una justificación clara por escrito que documente el proceso y los esfuerzos realizados para determinar que no hay otros proveedores cualificados. Para que una excepción sea válida, debe presentarse por escrito una justificación clara de la renuncia al proceso de licitación. La justificación debe incluir:

1. Razón que justifica la exención de la competencia abierta de acuerdo con el [2 CFR 200.320\(c\)\(1\)](#).
2. Explicación/justificación de por qué sólo hay una fuente conocida que pueda proporcionar el producto o servicio, o fuente única (el producto/servicio es único/especial por naturaleza); o compatibilidad (por ejemplo, un organismo de seguridad pública que requiere que un equipo específico sea compatible con un sistema de equipamiento existente).
3. Naturaleza y/o descripción del bien o servicio que se aprueba, y que se requiere para satisfacer las necesidades del programa (incluyendo el valor estimado).
4. La determinación de que el coste previsto para el gobierno será justo y razonable.
5. Breve declaración sobre cómo el proyecto determinó que el proveedor es responsable.

A continuación se exponen posibles situaciones en las que puede estar justificada la contratación de un único proveedor:

1. Cuando la adquisición de bienes o servicios, cuyo importe total en dólares no supera el umbral de microcompra.

2. Cuando sólo el proveedor propuesto puede suministrar los servicios debido a su experiencia previa con Partners México y tener una fuente alternativa que duplique estas capacidades resultaría en un costo excesivo.
3. Cuando sólo un proveedor puede satisfacer los requisitos técnicos debido a una competencia o experiencia técnica única, o el trabajo es de naturaleza "tan especializada" que sólo hay una entidad que podría completarlo.
4. Cuando el artículo no satisface los requisitos de proveedor único, pero el uso de cualquier otro fabricante daría lugar a costes excesivos.
5. Cuando exista un problema de seguridad u otro riesgo de seguridad que permita la existencia de un solo proveedor.
6. Cuando sólo una fuente posee la(s) patente(s) o derecho(s) exclusivo(s) para fabricar o suministrar el artículo o servicio.
7. Cuando el artículo sólo está disponible en una única fuente, por ejemplo:
 - a. Obra de arte
 - b. Equipos usados inusuales y generalmente no disponibles,
 - c. Equipos e instrumentos científicos especializados
 - d. Un servicio especializado (por ejemplo, un consultor) en el que el proveedor tiene una capacidad única para prestar el servicio requerido debido a circunstancias únicas demostrables (conocimientos, contactos, experiencia)
8. Continuación de un servicio actual en el que el cambio de proveedor podría suponer un coste excesivo
9. Cuando la agencia federal adjudicadora o la entidad de paso autoriza expresamente las propuestas no competitivas en respuesta a una solicitud escrita de Compañeros México.
10. Cuando, tras la solicitud de varias fuentes, se determina que la competencia es inadecuada.
11. La urgencia o emergencia pública de la necesidad no permitirá una demora resultante de una licitación pública como:
 - a. La vida humana, la salud o los bienes de los socios están en peligro
 - b. Las reparaciones de los equipos son necesarias de forma inmediata y su retraso supondría un mayor gasto.

12. Subcontratos o subcontrataciones en los que el acuerdo para trabajar con otra persona o institución se incluyó en la concesión de la subvención y fue aprobado posteriormente por la entidad adjudicadora federal.

Todas las propuestas no competitivas deben ser preparadas/documentadas por el contable de la oficina de campo o por el funcionario designado por la oficina de campo, revisadas por el director financiero de la oficina de campo y aprobadas por el equipo de cumplimiento de la sede de los socios en compliance@partners.net. Para todas las propuestas no competitivas debe haber una prueba de la debida diligencia llevada a cabo sobre el contratista para garantizar que no está suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. ([Referencia 3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones \(SAM\) a través del cumplimiento visual](#)). Se requiere un contrato o acuerdo formal para las adquisiciones que superen los 2.500 dólares estadounidenses o el equivalente local en MXN.

14. Políticas y procedimientos de viaje de la Oficina de México

14.1 Descripción de la política y aplicabilidad

El objetivo de esta política es gestionar un proceso de viajes que cumpla plenamente con el 2 CFR 200 y las normas de Partners México con la orientación de los procedimientos del Gobierno de los Estados Unidos y las leyes mexicanas.

El objetivo financiero de esta política es aumentar la responsabilidad y la eficiencia de los gastos de viaje y garantizar el cumplimiento de todo el proceso de los reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos, el 2 CFR 200 y otras leyes aplicables, incluida la autorización oportuna de todos los informes de viaje (informes de gastos y pagos de dietas).

Esta política se aplica a todos los viajeros de Compañeros México, a menos que se indique lo contrario. La orientación específica a nivel de país y de proyecto puede ser preparada caso por caso y aprobada por el Director Financiero o el Director General. En ningún caso, estas políticas

específicas a nivel de país o de proyecto deberán estar fuera de los procedimientos y valores de costo/tiempo identificados en este documento.

14.2 Solicitud de autorización de viaje

El personal y los consultores que consideren un viaje deben discutir con su supervisor la necesidad del viaje, las actividades que se llevarán a cabo, la financiación de los costos relacionados, las expectativas, etc. Para todos los viajeros, incluyendo el personal, los consultores, los voluntarios y otras personas que viajen con financiación de Compañeros de México, debe prepararse y aprobarse una autorización de viaje (TA) antes de viajar y reservar vuelos, hoteles, etc.

Todo el personal de campo y los consultores locales deben rellenar una autorización de viaje para todos los desplazamientos con una duración de cuatro (4) horas o más, independientemente del destino o del modo de transporte.

A partir del 1 de enerost, 2022, todo el personal completará las autorizaciones de viaje utilizando la plantilla estándar de Replicon. Antes de viajar, todo el personal rellenará el "[Formulario de autorización de viaje](#)" que se encuentra en SharePoint. Este formulario recogerá la siguiente información:

- Nombre completo del viajero en la identificación oficial del gobierno (por ejemplo, cédula, pasaporte)
- Fecha solicitada
- Objetivo del viaje/ Alcance del trabajo a realizar
- Fechas del viaje
- Propuesta de itinerario
- Una vez completado el formulario, se cargará en la plataforma Replicon en: <https://login.replicon.com/>. Los empleados crearán un nuevo informe de gastos en Replicon para solicitar la aprobación de la autorización de viaje. El formulario se cargará en la base de datos de Replicon como documentación justificativa del viaje. El empleado enviará electrónicamente la solicitud para su aprobación. El supervisor respectivo revisará el itinerario de viaje propuesto y lo aprobará o rechazará para modificarlo

electrónicamente. Una vez que el itinerario de viaje esté completamente aprobado en Replicon, el empleado podrá proceder con el resto de planes de viaje y reservas.

14.2.1 Cambios de itinerario

El supervisor correspondiente debe aprobar los cambios de itinerario del viajero. Tras recibir la aprobación del supervisor, los viajeros pueden ponerse en contacto con la agencia correspondiente para realizar los cambios necesarios. Lo más importante es que el supervisor notifique al Departamento de Finanzas de la Oficina Federal, para asegurarse de que el importe de las dietas u otros cambios puedan realizarse, según sea necesario. En circunstancias de emergencia, cuando un supervisor no está disponible o los cambios fuera de hora deben hacerse inmediatamente, se deja a la discreción de los viajeros. No obstante, deberán notificar a su supervisor una vez realizados los cambios. Tenga en cuenta que el supervisor se reserva el derecho de no aprobar el cambio. En tal caso, el viajero será responsable de cualquier diferencia de coste asociada al cambio. Los desacuerdos serán resueltos por el Director Financiero de la sede de Partners.

14.3 Definiciones del viajero

La política de viajes de Partners se divide en tres tipos de viajeros. Se espera que todos los viajeros cumplan y sigan las disposiciones de sus respectivas categorías de la siguiente manera:

- Con sede en EE.UU./Sede central
 - Las personas con sede en EE.UU./sede central son todas aquellas que tienen su oficina principal en la sede central.
 - Esto incluye, pero no se limita a:
 - Personal de la sede central
 - Consultores
 - Pasantes
 - Empleados que trabajan a distancia, etc.
- Personal de la oficina local
 - El personal local sobre el terreno es el que está en nómina en las oficinas exteriores de los socios, incluido el director nacional
 - Los consultores locales basados en el extranjero son consultores pagados directamente por la oficina local

- Todos los demás viajeros locales
- Con sede en EE.UU./Otros
 - Incluidos, pero no limitados, los voluntarios, los miembros de la junta directiva, etc.

14.4 Anticipos de viaje

La política de Partners México es realizar los pagos sólo después de que se hayan suministrado los bienes y servicios y se hayan cumplido las condiciones para el pago, por lo tanto NO se harán anticipos para el personal que vaya a realizar un viaje relacionado con el trabajo, a menos que el empleado lo solicite y sea aprobado por el Supervisor y la Sede de Partners.

14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos)

Los siguientes gastos permitidos y no permitidos se aplican a todos los viajeros de Compañeros México, independientemente de su relación o de la ubicación de su base.

Compañeros de México tiene una política de viajes que proporciona un per diem para todas las Comidas y Gastos Incidentales (M&IE), mientras que todos los demás gastos de viaje misceláneos, alojamiento, coches de alquiler, vehículos personales, pasajes aéreos y costos de tren se reembolsan sobre la base de los gastos reales incurridos. Los gastos permitidos también se limitan a las condiciones establecidas en las subvenciones y acuerdos con los organismos de financiación que patrocinan el viaje.

Además, sólo son reembolsables los gastos admisibles en la categoría de otros gastos de viaje diversos, alojamiento, coches de alquiler, vehículos personales, billetes de avión y trenes. A más tardar 30 días después del último día de un viaje, se debe preparar un Informe de Reembolso de Gastos y presentarlo al Departamento de Finanzas de la OC del viajero. Compañeros México no aceptará solicitudes de reembolso hechas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la Alta Dirección de la Sede. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacer sus solicitudes por escrito con una razón válida para el retraso.

14.5.1 Alojamiento - Reembolsable

El alojamiento se define como los gastos de habitación y los impuestos. A efectos de reembolso, debe presentarse un recibo. Estos gastos no pueden incluir las tarifas de servicio de habitación, las tarifas de mejora, las fichas del minibar, las tarifas de entretenimiento, etc. Todos estos gastos deben ser pagados por el viajero con sus fondos personales o de dietas y excluidos de su factura de alojamiento.

Compañeros México reconocerá y reembolsará los gastos de alojamiento en base a los gastos reales, pero las tarifas máximas del SGA serán una guía para los gastos apropiados por país y no deben ser excedidas. Las excepciones por encima de la tarifa máxima pueden ser aprobadas por el Director Financiero o el Director General. A continuación se ofrece una lista de orientaciones del SGA:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de las dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawai y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).
- El [Departamento de](#) Estado establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.

14.5.2 Automóviles de alquiler - Reembolsable

El costo de los coches de alquiler, incluyendo el seguro de coche de alquiler, se permite sólo si la naturaleza del viaje o la ubicación de los negocios a visitar es tal, que el uso del transporte de campo o el transporte local no está disponible, es poco práctico o inseguro, según lo determinado por el supervisor del viajero. Si se considera necesario y se aprueba como parte del proceso de AT, Compañeros de México reconocerá y reembolsará los gastos de alquiler de vehículos basándose en los gastos reales. Antes del reembolso, el Departamento de Finanzas de la OA tendrá que comprobar que la AT incluye una explicación (usos específicos) de por qué fue necesario el alquiler de un coche.

Tenga en cuenta que Partners Mexico no cuenta con una póliza de exención de daños por colisión ni el viajero está cubierto con un seguro de responsabilidad civil si se produjera una colisión con

el vehículo de alquiler. Partners Mexico recomienda la compra de un seguro de colisión y responsabilidad civil cada vez que se alquile un vehículo.

14.5.3 Utilización del vehículo personal - Reembolsable

Debido a la responsabilidad y el riesgo, el uso de vehículos personales para el uso del proyecto debe ser utilizado sólo en circunstancias muy raras y requiere la aprobación previa de la Sede de Compañeros. El viajero será reembolsado por el kilometraje de gasolina de acuerdo con la tasa de kilometraje estándar del IRS. El reembolso de kilometraje actual para fines de negocios se puede encontrar en: <https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-standard-mileage-rates-for-2022>. Un mapa desde el origen hasta el destino debe ser incluido como documentación para recibir el reembolso de millas.

14.5.4 Peajes, aparcamiento, etc. - Reembolsable en base a

Para los viajes de negocios, si se alquila un coche, se utiliza un vehículo personal o se utiliza un vehículo del programa de Partners México, Partners México reembolsará en base a los costos reales todos los peajes, estacionamiento y otros costos asociados al uso del vehículo. Estos tipos de gastos se reembolsan en base a los cargos reales incurridos y se debe presentar un recibo por los gastos superiores a 25 dólares.

14.5.5 Billetes de avión y tren - Reembolsables

Compañeros de México reembolsará o comprará en nombre de todos los viajeros aprobados todos los pasajes aéreos y de tren necesarios. Para fines de reembolso, se debe proporcionar un recibo y una tarjeta de embarque para todos los pasajes aéreos y de tren. Por favor, tenga en cuenta las restricciones adicionales relacionadas con la compra de pasajes aéreos.

14.5.5.1 Actualización de asientos

Sólo la clase turista o las tarifas promocionales serán pagadas por Partners México. La clase ejecutiva y la primera clase se consideran ascensos de asiento y deben seguir el siguiente protocolo; de lo contrario, esto no será cubierto por Partners Mexico. Si bien no se espera un ascenso de asiento, existen algunas circunstancias en las que el viajero podría ser autorizado a viajar en clase ejecutiva:

- Cuando no hay espacio disponible en el alojamiento de clase turista y se debe tomar el vuelo;
- Cuando el uso de la clase ejecutiva es necesario para acomodar la discapacidad del viajero o una necesidad especial; o
- Cuando el coste es el mismo o el viajero paga la diferencia de coste entre el viaje en clase turista y la mejora.

A excepción de las mejoras sin costo, o de que el viajero pague la diferencia de costo sin financiamiento de Compañeros México, todas las mejoras de asientos deberán ser aprobadas previamente con el Director de la Oficina de Operaciones y deberán incluir una justificación por escrito de por qué es necesaria la mejora.

14.5.5.2 Fly America Act

Todos los viajes financiados por el gobierno de EE.UU. cumplirán con [la Ley](#) Fly America, que exige que todos los viajes y envíos se realicen en transportistas de bandera de EE.UU. en la medida en que los servicios de dichos transportistas estén disponibles. Se exige el uso de un transportista que cumpla con la ley Fly America, independientemente de que un transportista extranjero pueda prestar el servicio a un coste comparable o inferior, o de que se prefiera un transportista extranjero debido a su conveniencia. Las normas prevén, en general, un número limitado de excepciones; no obstante, debe utilizarse una compañía aérea estadounidense para cualquier viaje: 1) dentro de Estados Unidos, o 2) entre Estados Unidos y el último punto de destino al que preste servicio una compañía aérea estadounidense para esa ruta concreta. Las excepciones a la Fly America Act sólo pueden ser aprobadas por los socios CFO de la sede central. Las excepciones son las que se enumeran a continuación:

1. Si una compañía aérea de bandera estadounidense ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) desde su origen hasta su destino, debe utilizar el servicio de la compañía aérea de bandera estadounidense, a menos que dicho uso prolongue su tiempo de viaje, incluido el retraso en el origen, en 24 horas o más.
2. Si una compañía aérea de bandera estadounidense no ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) entre su origen y su destino, deberá utilizar una compañía

aérea de bandera estadounidense en cada tramo de la ruta en el que preste servicio, a menos que, en comparación con el uso de una compañía aérea extranjera, dicho uso sea:

- Aumentar en 2 o más el número de cambios de avión que debe realizar fuera de EE.UU.; o
- Prolongar el tiempo de viaje por lo menos 6 horas o más; o
- Requiere un tiempo de conexión de 4 horas o más en un punto de intercambio en el extranjero.

Para que un vuelo cumpla con la Fly America Act, el código de una compañía aérea de bandera estadounidense debe figurar como parte del número de vuelo en el billete de avión, el cupón de vuelo (tarjeta de embarque) o el recibo del pasajero. Cada compañía aérea tiene un código alfabético de dos letras. A partir de esta lista, usted podrá comparar los códigos de las aerolíneas que aparecen en el billete con los de la lista y así podrá saber si el vuelo es o no de una compañía aérea de bandera estadounidense. Para asegurarse de que el vuelo cumple con la Ley Fly America, todos los viajes deben reservarse a través de la agencia de viajes designada.

A continuación se enumeran muchas de las compañías aéreas de bandera de Estados Unidos:	
• AirTran Airways (FL) • Alaska Airlines (AS) • American Airlines (AA) • Continental Airlines (CO) • Delta Airlines (DL) • Frontier Airlines (F9) • Hawaiian Airlines (HA)	• JetBlue Airways (B6) • Midwest Express (YX) • Southwest Airlines (WN) • Spirit Airlines (NK) • United Airlines (UA) • US Airways (Estados Unidos)

14.5.6 Comidas e Incidentes (M&IE) - Basado en dietas

Per diem significa la cantidad de dinero que Partners México da al empleado por un viaje oficial fuera de su oficina para cubrir los gastos de comida y otros gastos de acuerdo con las tarifas vigentes. Partners México incluye el costo de todas las comidas e incidentes bajo una tarifa plana de viáticos proporcionada al viajero y NO reembolsará en base a los gastos reales. Se

proporcionarán viáticos parciales cuando una o más de las comidas sean proporcionadas por alguien distinto al viajero.

Para conocer el importe adecuado de las dietas y las excepciones, consulte [la sección 14.6 Dietas para M&IE](#) para determinar las dietas correctas en función del tipo de viajero.

14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE) - Reembolsables

Todos los demás gastos de viaje diversos (MTE) son gastos adicionales y se pagan según sea necesario y se cargan a la tarjeta de crédito del POA o se reembolsan en función de los costes reales incurridos. Todos los gastos misceláneos que superen los 25 dólares deben estar respaldados por recibos, comprobantes o facturas como parte del informe de gastos para poder ser reembolsados. Los gastos de viaje incluyen, entre otros, los siguientes

- Todos los gastos de transporte terrestre (autobuses, taxis, etc.) entre el lugar de alojamiento o de trabajo y los lugares fuera del recinto para obtener comidas, reuniones, visitas al recinto, etc. (la documentación debe incluir el origen y el destino y el propósito del viaje).
- Visados
- Gastos de limpieza de la habitación: Cuando se tome un apartamento en lugar de un alojamiento en un hotel, el viajero puede contratarlo, sin embargo, esto debe provenir de la parte de gastos incidentales de viaje de las dietas
- Vacunas y medicamentos en los viajes
- Reproducción de materiales
- Llamadas telefónicas y otros gastos de comunicación que sean razonables y necesarios para las comunicaciones relacionadas con el trabajo
- Comisiones bancarias por cambio de divisas
- Compra de ropa (en caso de que se pierda el equipaje y haya que comprar ropa para cumplir con los horarios de las reuniones)

14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso

Partners Mexico no reembolsará ni cubrirá los cargos por los artículos prohibidos que se mencionan a continuación. Por favor, tenga en cuenta que estas listas no son inclusivas y que

Partners Mexico se reserva el derecho de rechazar el pago de cualquier gasto autorizado o considerado no permisible.

14.5.8.1 Compras de alcohol

Las compras de alcohol no se pueden hacer con los fondos de Partners México mientras se esté viajando con Partners México.

14.5.8.2 Otros gastos no admisibles

Los gastos no admisibles de Partners México incluyen, entre otros, los siguientes

- Seguro de viaje adicional, seguro de accidentes de viaje o primas de cancelación de viaje
- Actualizaciones o paquetes no esenciales
- Gastos adicionales relacionados con el coste del billete de avión en primera clase o en clase preferente, a menos que entren en las categorías de excepción indicadas anteriormente
- Gastos de guardería y canguro
- Costes derivados de la no cancelación de las reservas de transporte u hotel
- Gastos de su cónyuge o de otras personas a su cargo que viajen con usted, a menos que el cónyuge o las personas a su cargo estén también en una misión de Compañeros
- Gastos de gasolina cuando se reclama la tasa de reembolso por kilometraje del automóvil
- Gastos de peinado y corte de pelo
- Spa, uñas u otros tratamientos
- Gastos de entretenimiento o excursiones, a menos que la actividad sea requerida por el viaje de Compañeros México
- Gastos de perrera/albergue para animales de compañía
- Costos incurridos por multas por exceso de velocidad, etc. al alquilar o conducir cualquier vehículo para uso de Compañeros México
- Otros gastos que no estén directamente relacionados con el objetivo del viaje

Para obtener una lista completa de los gastos no admisibles para los fondos del Gobierno de Estados Unidos, consulte el documento [2 CFR Part 200: Unallowable Costs \(Anexo M\)](#) o [la Circular A-133 de la OMB](#), que incluye las posibles excepciones a los gastos no admisibles mencionados.

14.6 Dietas para M&IE

Partners México tiene una política de viajes que proporciona un per diem para todos los gastos relacionados con las comidas y los gastos incidentales (M&IE). Para la cantidad apropiada de viáticos, por favor determine el tipo de viajero. Todos los viajeros entrarán en una de las tres categorías, tal como se define en [la Sección 14.3 Definiciones de los viajeros](#).

14.6.1 Tarifas M&IE

Todas las tarifas de viáticos de M&IE de Compañeros de México se basan en un porcentaje de los viáticos gubernamentales permitidos por ciudad y/o país, como se define aquí y más adelante. Dependiendo del destino, los viajeros deben utilizar las tarifas de la Administración de Servicios Generales para los viajes dentro del territorio continental de EE.UU., las tarifas del Departamento de Defensa para los viajes a Alaska, Hawai y otros territorios de EE.UU., y las del Departamento de Estado para todos los viajes al extranjero. Los sitios web para obtener las tarifas se enumeran a continuación:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de las dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawai y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).
- El [Departamento de](#) Estado establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.

Las dietas se basan en la AT aprobada e incluyen cualquier viaje fuera de la sede o de la respectiva oficina exterior del país con una duración de cuatro (4) horas o más, independientemente del destino o del modo de transporte. Las excepciones a esto deben ser aprobadas por el Director General o el Director Financiero.

14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE

El M&IE está destinado a cubrir los costes de las comidas y los imprevistos durante cada día de viaje relacionado con el trabajo. Para el primer y el último día de viaje (días de viaje), si el itinerario requiere que el viajero comience su día de viaje desde su casa de registro (o destino relacionado con el trabajo) antes del desayuno y regrese a su destino relacionado con el trabajo (o casa de

registro) después de la cena, entonces la dieta completa puede ser registrada y documentada en el informe de gastos. En concreto, si la salida de casa el primer día de viaje es antes de las 6 de la mañana o la llegada a casa el último día de viaje es después de las 7 de la tarde, se podrán aplicar las dietas completas para un día de viaje. En caso contrario, las tarifas de los días de viaje se determinarán como se define en [la sección 14.6.4 Dietas M&IE - Personal de la oficina local](#).

La tarifa por día de viaje utilizada debe ser la siguiente: El primer día de viaje, utilizar la ciudad de destino; el último día de viaje, utilizar la ciudad de salida. Por ejemplo, si el viajero sale de su lugar de residencia y viaja a San Diego el primer día, y regresa a su casa desde San Diego el tercer día, durante ambos días de viaje, las dietas deben calcularse sobre la base de la tarifa de San Diego.

Si la tarifa diaria de M&IE excluye una o varias de las comidas, éstas se reducirán según las siguientes tarifas

- Desayuno: 16% de la tasa diaria calculada de M&IE
- Comida: 24% de la tasa diaria calculada de M&IE
- Cena: 40% de la tasa diaria calculada de M&IE

Obsérvese que los gastos imprevistos se calculan al 20% de la tarifa diaria total y se excluyen de estas tarifas de comidas; es decir, la suma de los gastos imprevistos y las tres comidas equivale al 100% del M&IE diario.

Véanse ejemplos en [el Anexo N](#).

14.6.3 Costes admisibles de M&IE

La parte de M&IE está destinada a cubrir sustancialmente los costes que se describen a continuación.

1. La parte de las dietas para comidas está destinada a incluir el coste del desayuno, el almuerzo y la cena durante el viaje, y se incorpora como parte de las dietas.
2. La parte de gastos de viaje incidentales incluye, entre otros, los siguientes
 - a. Honorarios y propinas a los camareros, porteros, manipuladores de equipaje, botones, sirvientes de hotel, camareros de comedor y empleados similares
 - b. Lavado, limpieza en seco y planchado de ropa
 - c. Consejos para la limpieza de habitaciones

- d. Todos los demás gastos de viaje incidentales, tal como se definen en el capítulo 300, parte 300-3, del Reglamento Federal de Viajes (www.gsa.gov/ftr), en el apartado de dietas.

El personal de la oficina de campo de México no está autorizado a cargar una tarjeta corporativa para las comidas cubiertas por sus viáticos, para ellos mismos o para cualquier otro individuo que reciba un viático de Compañeros México. Como todos los viajeros de Compañeros México reciben algún tipo de viático, sus costos deben ser pagados por separado con viáticos o fondos personales. Sin embargo, si la comida para el grupo es cargada en una tarjeta corporativa, esta comida debe ser deducida de la tarifa diaria de viáticos, a la tarifa definida anteriormente (en [la Sección 14.6.2 Desglose de Comidas M&IE](#)) para la comida especificada.

Si el personal de la oficina de campo de México necesita cubrir el costo de los invitados a las comidas (por ejemplo, donantes, etc.), pueden utilizar una tarjeta corporativa para pagar la cuenta; sin embargo, deben deducir su comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Compañeros México de la cuenta y pagar el saldo restante en la tarjeta corporativa, si es posible. Alternativamente, pueden optar por deducir la comida de la tarifa diaria recibida, según la tarifa definida anteriormente para la comida especificada. Del mismo modo, cuando se pague con tarjeta de crédito personal o en efectivo (con la intención de ser reembolsado), el personal de la oficina de México sólo recibirá el reembolso de la parte de la factura que no incluya las comidas para los beneficiarios de dietas de Compañeros México. Si por alguna razón la cuenta no puede ser dividida, y no hay otra opción que pagar con una tarjeta corporativa, el miembro del personal de la oficina de México deberá dividir la porción de la cuenta al codificar su estado de cuenta de la tarjeta de crédito entre los cargos personales y los gastos reales de negocios. El miembro del personal de la oficina de México será responsable de devolver a Partners Mexico su parte de la comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Partners Mexico cargadas a su tarjeta de crédito corporativa de Partners Mexico si recibió un anticipo de viáticos; de lo contrario, esto debe ser deducido del informe de gastos cuando solicite viáticos después del viaje.

14.6.3.1 Viajes de fin de semana de M&IE

En caso de que un viajero permanezca fuera de casa por motivos de trabajo durante un fin de semana, se le concederán las dietas, suponiendo que el viajero deba estar fuera de casa durante el fin de semana por motivos de trabajo.

14.6.4 Personal de M&IE por día - Oficina de México

Esta parte de las directrices de la política de dietas se aplica a todo el personal de las oficinas exteriores de México, a los consultores locales y a todos los demás viajeros locales con base en el extranjero. Esta política incluye al Director de la Oficina de Campo, al Jefe de Grupo, etc.

Para todos los días completos de viaje, las dietas variarán en función del tipo de viaje, como se indica a continuación:

- **El personal de Compañeros de México recibirá el 50% para todos los viajes nacionales y el 90% para todos los viajes internacionales** (a menos que haya una excepción en el expediente) de la tarifa de dietas del gobierno para la ciudad concreta (o región para los viajes en los que no figuren todas las ciudades específicas).*

El primer y el último día de viaje, en consonancia con las directrices del SGA, la dieta máxima de M&IE se basará en el tipo de viaje como se indica a continuación:

- **El personal de Compañeros México recibirá el 37,5% para todos los viajes nacionales y el 67,5% para todos los viajes internacionales** (a menos que haya una excepción en el expediente) de la tarifa de dietas del gobierno para la ciudad en particular (o región para los viajes en los que no se enumeran todas las ciudades específicas). Véanse las excepciones en el [apartado 14.5.2 Desglose de las comidas de M&IE](#).

*Si el personal de la oficina local de campo está tomando vacaciones personales antes o después del viaje de negocios de Compañeros México, no recibirán los viáticos de Compañeros México esos días. El personal de la oficina local de campo recibirá el primer y último día de viaje de acuerdo con las directrices indicadas anteriormente, ya que este personal de la oficina local de campo habría tenido que viajar hacia o desde la oficina o el lugar de residencia, independientemente de que estuviera en viaje personal después o antes del viaje.

14.6.5 Pago de dietas

Independientemente del viajero, las dietas sólo se pagarán cuando la Oficina de Finanzas reciba un formulario de asistencia técnica y dietas aprobado. El formulario de TA y viáticos aprobado será la documentación de apoyo y la autorización para la emisión de los viáticos. No se exigirán recibos para el pago de dietas, salvo en los casos definidos en esta política.

Todos los pagos de viáticos deben hacerse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalización del viaje. Partners México no aceptará solicitudes de pago de viáticos hechas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la Sede de Partners. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacer sus solicitudes de excepción por escrito (por ejemplo, un memorando dirigido a la Oficina de Finanzas de la OA) con una razón válida para el retraso.

Es responsabilidad del viajero utilizar sus dietas para cubrir todas sus comidas e imprevistos. A menos que lo apruebe el director general, no se proporcionarán M&IE adicionales. El viajero no tiene que reembolsar a la organización si no gasta todos sus M&IE diarios.

Dado que las dietas se establecen en USD, el conversor de divisas será OANDA, y el tipo de cambio se basará en la media de las fechas oficiales del viaje.

14.6.5.1 Pago de dietas para el personal de la oficina local

El personal de las oficinas locales, incluido el director de la oficina de campo, y todos los demás viajeros locales que se encuentren fuera de los Estados Unidos, recibirán sus dietas una vez que hayan presentado la autorización de viaje aprobada a través de Replicon. La solicitud de dietas con la autorización de viaje adjunta como documentación de apoyo deberá ser presentada por cada empleado en Replicon, y luego aprobada por el supervisor correspondiente en Replicon. Una vez completada, esta información se enviará al Departamento de Finanzas de la Oficina Federal para el pago directo en la cuenta bancaria del empleado en un plazo de 30 días.

14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no relacionados con las dietas)

Los gastos admisibles que pueden presentarse para su reembolso según lo descrito anteriormente (alojamiento, coches de alquiler, vehículos personales, billetes de avión y trenes) son todos los

gastos razonables que son esenciales y están directamente relacionados con los objetivos de la subvención y/o el propósito principal del viaje.

14.7.1 Informes de gastos para reembolso - Personal de la Oficina de México

A más tardar 30 días después del último día de un viaje, según sea necesario (en el que las compras no se realicen en nombre del viajero por adelantado), se deberá preparar una solicitud de reembolso en Replicon y presentarla al Departamento de Finanzas de la Oficina Federal. El método para solicitar el reembolso de gastos se hará a través de la aplicación Replicon. Este informe debe incluir lo siguiente

- Una autorización de viaje completamente ejecutada
- Informe de gastos que incluya toda la documentación adecuada y copias de los recibos adjuntos para todos los artículos que superen los 25 dólares estadounidenses o el equivalente local en MXN.
 - Tenga en cuenta que un extracto del banco o de la tarjeta de crédito no es documentación suficiente para un recibo. Cuando no se haya obtenido la documentación suficiente, será necesario rellenar una declaración jurada que confirme que los gastos fueron por motivos de trabajo y que los gastos no incluían alcohol. En [el Anexo O](#) se encuentra una copia de una declaración jurada adecuada.
- Aportar una prueba del tipo de cambio durante el período de viaje (un recibo del hotel o del banco que muestre la conversión de la moneda puede ser una forma conveniente de satisfacer este requisito).
 - También se recomienda utilizar el siguiente sitio para obtener el tipo de cambio:
 - Oanda: <https://www.oanda.com/fx-for-business/historical-rates>

14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios

Si, por razones personales, el viajero desea ir a otros lugares que no estén en el itinerario autorizado de Compañeros México, él/ella puede reservar y debe pagar por esas reservaciones y costos adicionales. El viajero también debe notificar por escrito a la sede central de Partners que está reservando un viaje personal/parte personal del viaje. Si el viaje personal es reservado en el mismo boleto que el viaje autorizado por Compañeros México, el viajero será responsable de cubrir su

viaje personal dentro de los 30 días siguientes a la reservación. Si el costo del vuelo es un precio de boleto más barato incluyendo los días personales al principio o al final del viaje, el viajero no necesita reembolsar ningún dinero. El viajero debe demostrar la diferencia de tarifa desde el mismo sitio en el que se han comprado los itinerarios oficiales y la comparación debe realizarse el mismo día en que se ha comprado el itinerario (no se aceptarán fechas diferentes). Los viajeros sólo son responsables de pagar la diferencia del precio del billete. Por ejemplo, las fechas de viaje para el costo del boleto de negocios es igual a \$500, las fechas de viaje incluyendo una porción personal del viaje es igual a \$600, el personal debe reembolsar a Compañeros México la diferencia de \$100 entre el costo del boleto de negocios y la porción personal del viaje. La documentación apropiada que muestre los costos adicionales debe mantenerse en el archivo para propósitos de auditoría.

14.9 Uso de los vehículos de Partners México

Cabe señalar que sólo los empleados autorizados de Partners México y de la sede central de Partners son elegibles para conducir vehículos de la empresa. Los "vehículos" se definen como automóviles, camiones, motocicletas o cualquier otro vehículo motorizado propiedad de Partners México. Partners México proporciona vehículos para uso de la empresa para que los empleados puedan conducir en tareas de negocios designadas. Todos los empleados que utilicen los vehículos de la compañía deben seguir los siguientes requisitos:

- Todo conductor de vehículos de Partners México debe velar por que el equipo no sufra ningún deterioro ni por su negligencia directa ni por culpa de terceros. Por lo tanto, el empleado velará personalmente por el correcto mantenimiento físico del vehículo a su cargo mediante la comprobación de la limpieza diaria y de los parámetros rutinarios, que el empleado anotará antes de cada uso.
- Sólo los empleados autorizados de Partners México son elegibles para conducir vehículos de la empresa.
- Todos los conductores autorizados deben tener 25 años o más.
- Las llaves deben estar en manos de los empleados autorizados de Partners Mexico que tienen derecho a conducir vehículos de la empresa. Cuando el vehículo no está en uso o en

asignación de negocios, las llaves deben ser devueltas al Director de la Oficina de Operaciones.

- Todas las personas que conduzcan los vehículos de Partners Mexico, deben tener siempre una licencia de conducir válida mientras utilicen el vehículo de la empresa.
- Los vehículos de la empresa **sólo** deben utilizarse para viajes de negocios.
- En ocasiones, los supervisores deben comprobar el historial de conducción del empleado para asegurarse de que está limpio y sin infracciones de vehículos motorizados.
- Los empleados autorizados a conducir por cuenta de la empresa deben informar a su supervisor de cualquier cambio que pueda afectar a su capacidad legal o física para conducir.
- Los empleados que ocupan puestos de trabajo que requieren la conducción regular para los negocios como una función de trabajo esencial deben, como condición de empleo, ser capaces de cumplir con las normas de aprobación del conductor de esta política en todo momento.
- Los empleados deben mantener la seguridad del vehículo y su contenido, incluyendo no dejar objetos personales (incluyendo los de cualquier pasajero) en el vehículo en ningún momento mientras esté desatendido.
- Los conductores deben conducir siempre de forma segura y responsable y respetar todas las normas de tráfico, incluido el límite de velocidad, y prestar especial atención a los peatones y ciclistas.
- Los conductores deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, y evitar conducir durante condiciones meteorológicas severas, siempre que sea posible.
- Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles (incluidos los mensajes de texto) mientras se está al volante de un vehículo en movimiento que se utiliza para asuntos de la empresa.
- Los empleados son responsables de las infracciones o multas que cometan al conducir.
- Se prohíbe a los no empleados y a los pasajeros no profesionales (es decir, a los familiares y amigos) viajar en los vehículos de la empresa.
- El vehículo debe tener la matrícula y el seguro en vigor.

- Las puertas del vehículo deben estar cerradas con llave cuando esté en movimiento.
- Los vehículos de la empresa deberán estar siempre asegurados cuando no estén en tránsito, cerrando con llave, retirando las llaves y activando las alarmas si están equipadas para ello.
- Los empleados deben informar de cualquier accidente, robo o daño malintencionado en el que esté involucrado un vehículo de la empresa al director de la FO y al cuartel general de Partners, independientemente de la magnitud de los daños o de la ausencia de lesiones. Dichos informes deben realizarse tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para informar.
- Se espera que los empleados cooperen plenamente con las autoridades en caso de accidente. Sin embargo, los empleados no deben hacer ninguna declaración voluntaria que no sea en respuesta a las preguntas de los agentes de investigación.
- Está prohibido fumar en todos los vehículos de la empresa.
- Todos los pasajeros del vehículo deben llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.
- No se permite a los empleados, bajo ninguna circunstancia, conducir un vehículo de la empresa con cualquier impedimento físico o mental que haga que el empleado no pueda conducir con seguridad. Además, los empleados no podrán conducir ningún vehículo de la empresa mientras usen o consuman alcohol, drogas ilegales o medicamentos recetados que puedan afectar a su capacidad para conducir.
- El conductor de la empresa es responsable de que se tomen siempre todas las precauciones necesarias para evitar daños y robos del vehículo de la empresa y/o de su contenido. Siempre que un empleado abandone un vehículo de la empresa, deberá hacer lo siguiente:
 - Sube todas las ventanas
 - Cierre todas las puertas
 - No deje la mercancía y el equipo a la vista en el interior de un coche, ya que puede ser una tentación para el robo. Retira todos los objetos de valor o ponlos bajo llave en el maletero y fuera de la vista cuando el vehículo quede desatendido.
- Los empleados deben tomar precauciones para salvaguardar el vehículo y su contenido. En la medida de lo posible, los empleados deben seleccionar un estacionamiento fuera de la

calle, garajes seguros o un área iluminada cerca de la entrada de un negocio o de un hotel donde exista vigilancia policial normal o protección de seguridad. Si un empleado tiene que mantener un vehículo durante la noche en la Ciudad de México y no es posible un lugar seguro, entonces el empleado debe devolver el vehículo a la ubicación de la oficina de Compañeros México.

Cualquier violación de los requisitos anteriores dará lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos

Cualquier empleado que tenga una "infracción grave" en los últimos cinco años no podrá conducir vehículos de la empresa a menos que reciba una autorización especial de la sede central de Partners. Las violaciones mayores incluyen pero no se limitan a:

- Conducir bajo la influencia de drogas/alcohol;
- No informar de un accidente;
- Conducción temeraria;
- Hacer un informe de accidente falso;
- Conducir con la licencia suspendida o revocada; o
- Intentar evadir a un agente de policía.

14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos

Los vehículos dentro de las ciudades deben tener en cuenta la situación actual de inseguridad en el país. Se recomienda consultar con el Gerente de Finanzas de la FO las restricciones vigentes y adherirse a las restricciones de la Embajada de los Estados Unidos para viajar. Para los viajes, la hora máxima de salida es 5:00am y la hora máxima de regreso es las 7:00pm. Se pueden solicitar excepciones por escrito a la sede de Compañeros, en consulta con la Seguridad de la Embajada y dependiendo de la zona geográfica para el viaje.

El cinturón de seguridad es obligatorio en todo momento y la velocidad no debe superar los 100 km/h o 60 millas en las carreteras nacionales y los 40-50 km/h en los caminos de tierra, según el estado, o menos según las señales de tráfico y las leyes de circulación mexicanas.

14.9.3 Registros de vehículos

Antes de cada uso, los empleados deben completar una revisión básica del vehículo y actualizar el registro. Los conductores deben confirmar que las siguientes piezas y componentes están en buen estado de funcionamiento: frenos, mecanismo de dirección, bocina, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, espejos retrovisores, luces y neumáticos. Los vehículos que se encuentren en una condición insegura no podrán ser operados hasta que sean reparados adecuadamente.

Una vez completada la comprobación básica, los empleados deberán informar de cualquier daño y/o problema con el vehículo en la hoja de seguimiento aprobada. Se debe mantener un registro de kilometraje para cada vehículo, identificando la fecha y el propósito de cada viaje y las lecturas del odómetro inicial y final. Al finalizar el uso del vehículo al final de cada día, el empleado deberá actualizar el registro e informar de cualquier daño y/o problema con el vehículo. Si un empleado no actualiza el registro de kilometraje ni realiza la comprobación del vehículo, puede enfrentarse a medidas disciplinarias.

14.9.4 Notificación de accidentes de vehículos

En caso de accidente, el empleado debe tomar las siguientes medidas:

- Si alguien está herido, pida asistencia médica;
- Póngase en contacto con el director de la OA y con la sede de los socios inmediatamente;
- Denuncie el incidente inmediatamente a la policía local y obtenga una copia del informe policial;
- Obtenga la siguiente información si es posible:
 - Naturaleza y alcance de los daños a los vehículos y otros bienes;
 - Nombre y dirección del propietario legal del otro o de los otros vehículos, si los hay.
 - Nombre, dirección, número de licencia de conducir y fecha de nacimiento del conductor del otro o de los otros vehículos, si los hay;
 - Número de matrícula, marca y modelo del otro o de los otros vehículos, si los hay;

- Nombre de la compañía de seguros de cualquier otro conductor o conductores, número de póliza y fecha de vencimiento, y nombre y dirección del titular de la póliza;
- Hora, lugar y fecha del accidente;
- Nombres y direcciones de los heridos y descripción de las lesiones; y
- Nombres y direcciones de los pasajeros y otros testigos.
- Intercambiar la identificación del vehículo, el nombre de la compañía de seguros y los números de póliza con el otro conductor (si procede);
- No admita negligencia o responsabilidad. No dé ninguna información, salvo la requerida por los agentes de la ley;
- No intente un acuerdo, por pequeño que sea;
- Tome una fotografía del lugar del accidente;
- Completar el informe de accidentes de los empleados que se encuentra en [el Anexo G](#).

Después del accidente, el empleado debe seguir los lineamientos legales para intercambiar información con otros conductores y reportar el accidente a la policía local. Los empleados no pueden garantizar el pago a otras partes sin la autorización de Partners Mexico.

El empleado será responsable de completar el Formulario de Reporte de Accidente del Empleado que se encuentra en el [Anexo G](#). Dichos reportes deben hacerse tan pronto como sea posible pero no más tarde de 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para reportar. Todas las fotos, reportes policiales, reportes de accidentes de los empleados, y otra información relacionada con el incidente debe ser retenida y una copia enviada a Partners HQ. El Director de FO trabajará con la Sede de Compañeros para contactar al proveedor de seguros y presentar el reclamo, según sea necesario.

14.9.5 Reparación de vehículos

Para todas las reparaciones de vehículos, los empleados deben revisar la garantía del vehículo cuando sea aplicable. La garantía debe ser revisada para asegurarse de que las reparaciones no están cubiertas por la garantía existente y/o que las reparaciones se realizan en el taller necesario

que son puntos de servicio autorizados. Además, el conductor debe comprobar que las piezas originales del vehículo no se sustituyen por piezas usadas, una práctica deshonesta bastante común para radiadores, baterías, lámparas, etc. en algunos lugares.

14.9.5.1 Mantenimiento normal del vehículo

El conductor respetará el programa de mantenimiento normal del vehículo, normalmente basado en el kilometraje del coche o en el número de meses de uso si se produce antes. El objetivo es mantener los vehículos de la empresa en condiciones de seguridad y funcionamiento utilizando los procedimientos y tecnologías más económicos, fiables y actualizados disponibles, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante original. Los empleados que lleven a cabo el mantenimiento normal de los vehículos, deben seguir todas las normas de adquisición y los plazos de mantenimiento recomendados.

14.9.5.2 Reparaciones importantes de vehículos

Las reparaciones importantes del vehículo son las que tienen un valor de 500 dólares estadounidenses o más. Para todas las reparaciones mayores, el empleado deberá obtener tres (3) cotizaciones de un grupo de proveedores de servicios calificados. El director de la oficina de operaciones, en coordinación con la sede central de Partners, revisará los presupuestos y seleccionará al mejor proveedor. El proceso general y la selección del proveedor se documentarán de acuerdo con las normas normales de contratación de la [Sección 13](#). Si la reparación mayor está relacionada con un informe de accidente y se presenta una reclamación al seguro, la sede de Partners, en coordinación con el director de la oficina de campo, trabajará con el agente de seguros para cubrir el costo menos cualquier deducible.

14.9.6 Seguro y registro del vehículo

La póliza de seguro de vehículos de Partners HQ ofrece protección a los conductores autorizados de los vehículos de la empresa mientras están en misión oficial. La póliza de seguro cubre colisión, incendio, robo y responsabilidad civil e incluye un deducible. Si el accidente se debe a la negligencia del conductor, el reclamo del seguro puede ser denegado, y Partners México será responsable de todos los costos asociados con el incidente.

Todos los vehículos de Partners México deben estar registrados en México ante las autoridades correspondientes. Cualquier vehículo que no esté debidamente registrado no podrá ser utilizado

para los negocios, hasta que el registro sea actualizado. Las copias de la información actual del registro del vehículo deben conservarse siempre en la guantera del vehículo, y una segunda copia debe archivarse con el Gerente de Finanzas de FO.

Anexo A

Lista principal de equipos y suministros

Master Equipment & Supplies Report														
#	Photo	Description of Inventory & Equipment	Condition	Brand	Model	Serial #	Acquisition/ Purchase Date	Purchase Price	Current Price	Grant	City	Physical Location	Responsible Person	Notes
Equipment (over \$5,000 USD)														
1										USAID800				
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
Inventory & Supplies (under \$5,000 USD)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Submitted by: _____ Date: _____

Signature: _____

Anexo B

Recuento de la caja chica

Partners of the Americas - DOL423 Mexico Field Office - Petty Cash Count			
Petty Cash Count on		10-Jul-22	
Bank Notes	100,000 Pesos		MXN 0.00
	50,000 Pesos		MXN 0.00
	20,000 Pesos		MXN 0.00
	10,000 Pesos		MXN 0.00
	5,000 Pesos		MXN 0.00
	2,000 Pesos		MXN 0.00
Coins	Coins Total		MXN 0.00
	Total Cash On Hand		MXN 0.00
<i>By signing below I certify that I have conducted a cash count and verified Petty Cash Float in the presence of the petty cash float holder on:</i>			7/10/2022
Prepared by:		Signature:	
Title of Preparer:	Director of Finance & Administration	Date:	7/10/2022
Certified by:		Signature:	
Title of Certifier:	Project Director	Date:	7/10/2022
Remarks:			

Anexo C

Informe de gastos de campo y certificación

Partners of the Americas - DOL423 Mexico Awareness

* Choose from drop down list		Month ending	Country	3/1/2021	Mexico								
Date	Ref or CK#	Payee	Budget Description	Activity Code	Amount Mexican Pesos	Exchange Rate	Amount (USD)	Object Code	Description of Expense	Country	Office	Subcent. ID	Session Description
			T1: Post-award Meeting with IIR - Airfare - Mexico MX.T1.A		MXN 0.00	20.00	\$ -	7510		MX	MX	0	Reporte Financiero Mexico SO:423 - Marzo 2021

Partners of the Americas General Information & Certifications

Name of the Country office	Mexico Field Office
Project Code:	DOL423
Project Name:	Mexico Awareness Raising Project
Project Start Date:	01-Jan-21
Project End Date:	30-Jun-25
Report Date:	01-Mar-21
Total Months for the Project:	55 Months
Remaining Months for the Project:	53 Months
Remaining Months for the Project:	96.40%
Certification of Expenses:	
1. The undersigned hereby certifies (1) the fiscal report & attachments have been prepared from the books & records of the field office in accordance with the terms of the grant award, and to the best of my knowledge and belief, that they are correct, that the sum claimed under this award is proper and that all the costs of the field office performance (except as herewith reported in writing has been accrued or paid or will be paid currently to the award when due in the ordinary course of business.)	
2. That the work reflected by the costs above have been performed, that the quantities and amounts involved are consistent with the requirements of the award.	
3. That all required approvals have been obtained and appropriate refund to Partners of the Americas will be made upon request in the event of disallowance of costs not reimbursable under the term of this award.	
4. By signing this report, I certify that the expenses contained in the present report for month of _____ equivalent to US dollars _____ were incurred by the field office, and are related to activities carried out by the project. I certify to the best of my knowledge and belief that the report is true, complete, and accurate, and that the expenditures and disbursements are for the purposes and objectives set forth in the terms and conditions of the Department of Labor (DOL) Award. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information, or the omission of any material fact, may subject me to criminal, civil or administrative penalties for fraud, false statements, false claims or otherwise. I understand that if the expenses contained herein are questioned or not approved by Partners CFO or by DOL, I will provide full cooperation to all the involved parties to complete such review, audit or investigation.	
Name of Certifier:	
Signature:	
Title:	

Conciliación bancaria



PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

DOL423 - Mexico Bank Reconciliation Bank Account: XXXXX

Month and Year:

Mar-21

Exchange Rate for the Month MXN to USD

20.00

According to the Bank

Balance as end of: March-21

MXN 0.00

Plus:

Deposits in Transit

MXN 0.00

Less:

Check in Transit

MXN 0.00

Number of Check	Details of Expense	Date	Amount
			MXN 0.00
			MXN 0.00
			MXN 0.00
			MXN 0.00
			MXN 0.00
			MXN 0.00

Balance According to the Bank:
Exchange Rate Applied MXN to USD

March-21

MXN 0.00

20.00

USD Balance According to the Bank end of: March-21

\$ -

According to the Books

Balance as Beginning of:

March-21

MXN 0.00

Plus:

Deposits for the Month

MXN 0.00

Less:

Check Written in Current Month

MXN 0.00

MXN Balance According to the Books end of: March-21
Exchange Rate Applied MXN to USD

MXN 0.00

20.00

USD Balance According to the Books end of: March-21

\$ -

Difference of Bank and Book Balance as end of: March-21

\$ -

By signing this report, I certify that the expenses contained in the present report for month of XXXXXX, equivalent to US dollars XXXXXX were incurred by the entity, and are related to activities carried out by the project. I certify to the best of my knowledge and belief that the report is true, complete, and accurate, and that the expenditures and disbursements are for the purposes and objectives set forth in the terms and conditions of the Department of Labor (DOL) Award. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information, or the omission of any material fact, may subject me to criminal, civil or administrative penalties for fraud, false statements, false claims or otherwise. I understand that if the expenses contained herein are questioned or not approved by Partners CFO or by DOL, I will provide full cooperation to all the involved parties to complete such review, audit or investigation.

Prepared By:

Finance-Administrative Director

Date

Approved By:

Project Director

Date

Anexo D

Solicitud de flujo de caja



Partners of the Americas

CASH FLOW REQUEST for

Apr-21

Office: Mexico Currency: MXN Date Requested: 3/1/2021

Program/Grant #: DOL423

Amount

Ending Bank Balance from Previous Month (MXN)	MXN	-
Exchange Rate of MXN to USD		20.00
Ending Bank Balance in USD	\$	-
Last Cash Flow Request (if not in previous month bank statement, otherwise put 0)	\$	-
Total Projections for Current Month in USD	Mar-21	\$ -
Total Projections for Next Month in USD (Rounded Numbers)	Apr-21	
Direct Labor	\$	-
Travel	\$	-
Supplies and Office Expenses	\$	-
Outcome 1: Increase understanding by workers, employers, and union leaders on Mexico's new labor systems	\$	-
Outcome 2: Build the capacity of the federal and state level Secretariat of Labor and Social Welfare	\$	-
Monitoring, Evaluation, and Collection of Reliable Data	\$	-
Total	\$	-
Necessary Funding for Next Month	\$	-
Total Cash Flow Request	\$	-

Prepared by:

Date:

Title of Preparer

Certified By:

Date:

Title of Certifier:

Remarks:

Anexo E

Certificación de caja chica

Fecha

Nombre del director nacional/jefe de partido

Director de país/Jefe de partido

Estimado **nombre del director nacional/jefe de partido:**

Re: CERTIFICADO DE LA CAJA CHICA QUE SE MANTIENE PARA EL **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NÚMERO DE LA SUBVENCIÓN**

TOTAL DEL FONDO DE CAJA: _____

MENOS EL TOTAL DE VALES DE CAJA CHICA: _____

ES IGUAL AL TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE:

Certifico que he realizado un recuento de efectivo en _____ (fecha) y he verificado la caja menor en presencia del titular de la caja menor.

VERIFICADOR DE EFECTIVO: _____ Nombre

_____ Signature

TITULAR DE LA CAJA FÍSICA: _____ Nombre

_____ Signature

Anexo F

Formulario de denuncia de acoso

La información que usted proporciona a continuación se considera sensible y sólo se compartirá con aquellos que se consideren esenciales para la investigación y disposición de esta queja. No se sienta limitado por el espacio proporcionado en este formulario - se le anima a adjuntar páginas adicionales si cree que ayudará en la investigación.

Si se siente más cómodo transmitiendo su informe verbalmente, su supervisor o cualquier miembro de la dirección con el que haya hablado de su queja puede rellenar el formulario en su nombre. Sin embargo, debes firmar la última página.

Nombre del denunciante:	
Posición:	
Departamento:	
Supervisor:	
1. Describa el incidente o los incidentes de acoso alegados.	
2. ¿Quién fue el responsable del supuesto incidente de acoso?	

3. Identifique a los testigos del supuesto incidente de acoso.	
4. ¿Dónde tuvieron lugar los supuestos incidentes de acoso?	
5. Indique la(s) fecha(s) y la(s) hora(s) en que se produjo el presunto incidente de acoso.	
6. ¿Ha denunciado este incidente a alguien más? Si es así, ¿a quién?	
Firma del empleado	Fecha
Firma de la persona Completar el formulario (si no es un empleado):	Fecha
Nombre de la persona que rellena el formulario (si no es un empleado):	

Partners México es un empleador con igualdad de oportunidades. Es política de Partners México que todos los empleados tengan derecho a trabajar en un ambiente libre de discriminación y acoso por motivos de raza, color, sexo, género, religión, opinión/afiliación política, ascendencia nacional, origen social, nacionalidad, edad, discapacidad, condición migratoria, salud, preferencias sexuales o cualquier otra base protegida por la ley local. La política de Partners México prohíbe las represalias contra cualquier empleado que se queje de discriminación o acoso.

Anexo G

Informe de incidencias de los empleados

A. Datos de los empleados lesionados			
Nombre del empleado:		Posición:	Nombre completo del testigo (si procede):
Lugar de trabajo:			
Fecha del accidente	Momento del accidente A.M. ☐ P.M. ☐	Número de reclamación (si se conoce)	
Teléfono:	Otro/número de teléfono:	Correo electrónico:	
Supervisor			Número de teléfono del supervisor

Marque todo lo que corresponda:

Tipo de accidente/pérdida: () Lesiones () Accidente de vehículo () Enfermedad () Daños materiales () Incendio

() Otros-especifique: _

Lugar del suceso: () En los locales - Oficina () Fuera de los locales

Naturaleza de la lesión/enfermedad: (esguince, laceración, quemadura, fractura, etc.) _____

Parte(s) del cuerpo: (espalda, dedo, mano, pie, etc.) _____

Fecha del primer tratamiento médico: Hora __AM/PM

Empleado enviado: () De vuelta al trabajo () Al médico () A casa () Al hospital

En su caso: Tiempo estimado de incapacidad: _____ Días

Sólo para accidentes de vehículos

Propietario: () Socios México () Otros (Nombre/Dirección)_____

Número de matrícula:_____ Año:_____

Marca/Modelo: _____

Breve descripción del daño:

Horas de reparación (estimadas)_____ Costes de material estimados \$_____

B. Descripción del accidente

Instrucciones: Obtenga declaraciones escritas y/o grabadas del empleado lesionado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué causó el accidente? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron? Reconstruya la secuencia de eventos que condujeron a la lesión. Adjunte hojas adicionales si es necesario. Este documento se convierte en una relación oficial de los hechos que rodean el accidente. Al documentar los hechos, incluya las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Dónde ocurrió el accidente y quiénes estuvieron involucrados? Describa completamente los alrededores del lugar y las personas implicadas.

¿Qué estaba ocurriendo en el momento del accidente y por qué tenía lugar?

¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron al accidente? Describe la secuencia en orden y cuándo tuvieron lugar.

¿Qué causó exactamente la lesión y cómo se produjo? ¿Cuál fue la mecánica, el equipo o las herramientas implicadas?
Describe la lesión o lesiones sufridas. ¿Qué parte del cuerpo y qué tipo de lesión? (Indique si no se produjo ninguna lesión).
Si se ha evitado una lesión física, ¿qué podría haber ocurrido para causar una lesión?
7. Si se han producido daños en el vehículo del empresario, describa los daños:
8. Si se han producido daños en el equipo del empresario, describa los daños:
C. Hallazgos de accidentes
Tras examinar todos los hechos, ¿cuál fue la condición peligrosa, la práctica laboral insegura u otros factores causales (procedimiento, equipo, personas y entorno) que contribuyeron al accidente/lesión?

Firma _____ del _____ empleado:

Date: _____

Firma _____ del _____ testigo _____ (si
procede): _____

Fecha: _____

Firma _____ del _____ supervisor:

Fecha: _____

Informe de investigación de accidentes de los empleados

A cargo del director de la OA

Para todas las preguntas siguientes, escriba una de las siguientes: (S para Sí; N para No; NA para No Aplicable)

I. Datos medioambientales

Temperatura____a
Humedad____
Tiempo____
Viento____
Visibilidad____
Iluminación____
Superficie (carretera, escalones, suelo, etc.).

Estado (liso, mojado, resbaladizo, etc.)

Tipo de superficie (madera, asfalto, hierba, etc.)____

Describa la carretera (curva, cuesta arriba, intersección, etc.) _____
Dispositivos de control de tráfico (sí/no):
(1) Presente____
(2) Visible____
Para rampas, escaleras, escalones (S/N):
(1) Presente____
(2) Obstrucciones_____

II. Operador/vehículo (si procede)

A. Conductor herido_____
B. Pasajeros heridos _____
C. Otros heridos_____
D. Vehículo dañado_____
F. Otro vehículo dañado_____

G. Otros bienes dañados_____
H. Conductor con licencia para el vehículo_____
I. Cinturones de seguridad usados_____
J. Alcohol/drogas involucradas

III. Datos de equipamiento/formación

A. Equipo de seguridad necesario_____
B. Equipo de seguridad disponible _____
C. Equipo de seguridad utilizado_____
D. Experimentar un Factor_____
E. Instrucciones disponibles_____

G. Instrucciones adecuadas_____
H. Alcohol/Drogas a Factor_____
I. Descanso adecuado para el uso_____

F. Instructions Written_____

¿Ha ocurrido antes un accidente similar?

¿Cuántos accidentes ha tenido este empleado en los últimos 12 meses?

De los accidentes mencionados, ¿cuántos eran evitables?

Una vez que el investigador haya completado las preguntas anteriores y haya revisado el informe del incidente, responda a las siguientes preguntas:

En su opinión, ¿qué causó el accidente?

A. Procedimiento inseguro _____ ¿Fue esto prevenible _____ o no prevenible _____

B. Equipo defectuoso _____ ¿Se trata de algo evitable _____ o no evitable _____

C. Juego brusco/mal comportamiento _____ ¿Fue esto prevenible _____ o no prevenible _____

D. Uso no autorizado _____ ¿Esto es prevenible _____ o no es prevenible _____

E. Mala higiene/manejo de la casa _____ ¿Esto es prevenible _____ o no es prevenible _____

F. Falta de formación/experiencia _____ ¿Esto es evitable _____ o no es evitable _____

D. Acción correctiva
¿Qué se recomienda para evitar que se repita este tipo de accidente?
Enumere los posibles factores basándose en la narración descriptiva y en la información de los campos de datos anteriores:

Lista de causas:
Medidas correctoras adoptadas/previstas, con fechas:

Utilice formularios y papel adicionales si es necesario

Investigado _____ por:

Firma _____ del investigador:

Fecha: _____

Revisado por: _____

Firma _____ del revisor:

Fecha: _____

Anexo H

Solicitud de empleo

Declaración de EEO: Compañeros de las Américas es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminará ninguna solicitud de empleo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, religión, sexo (incluido el embarazo, el parto y otras condiciones relacionadas con el embarazo), edad (18 años o más), estado civil (incluida la paternidad), apariencia personal, orientación sexual, identidad o expresión de género, responsabilidades familiares, información genética, discapacidad, condición de veterano, matrícula, afiliación política o cualquier otra base prohibida por la ley.

Información general:

La fecha: _____

Nombre completo: _____

Dirección de correo electrónico actual: _____

Dirección actual: _____

Número de teléfono de día: _____ Número de teléfono de noche: _____

_____ ☐ Full-Time

Posición deseada
parcial

Salario deseado

Fecha de inicio más temprana ☐ Tiempo

☐ Pasante

¿Ha solicitado alguna vez el ingreso a Compañeros de las Américas? _____

En caso afirmativo, cuándo: _____

¿Cómo se enteró de la existencia de Compañeros de las Américas? _____

¿Está usted legalmente autorizado a trabajar en este país? ☐ Sí ☐ No

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito que no sea una infracción de tráfico menor? ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, facilite los detalles en una página aparte y adjúntela a la solicitud.

Nota: Una condena penal no es un impedimento absoluto para el empleo, pero se tendrá en cuenta en relación con los requisitos específicos del puesto.

Educación / Formación:

Escuela secundaria	Ciudad y Estado	Título
--------------------	-----------------	--------

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Colegio	Ciudad y Estado	Título
---------	-----------------	--------

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Escuela de Graduados/Comerciales	Ciudad y Estado	Título
----------------------------------	-----------------	--------

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Experiencia previa (comience con el empleador actual o el más reciente):

Nombre de la empresa	Desde (Mes/Año)	Hasta (Mes/Año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Teléfono
-------------------	-----------------------	----------

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Nombre de la empresa	Desde (Mes/Año)	Hasta (Mes/Año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Teléfono
-------------------	-----------------------	----------

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Nombre de la empresa	Desde (Mes/Año)	Hasta (Mes/Año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Teléfono
-------------------	-----------------------	----------

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Calificaciones adicionales:

Por favor, identifique cualquier conocimiento adicional, habilidades, calificaciones o premios que nos sean útiles para considerar su solicitud de empleo.

Referencias:

Por favor, facilite los nombres de tres referencias profesionales, no relacionadas con usted, que puedan proporcionar la mejor información pertinente sobre su carácter y capacidades para el puesto que solicita o para el que está siendo considerado. Estas personas suelen ser sus anteriores supervisores.

Nombre/Título:

Organización:

Relación:

Correo electrónico

Teléfono

Certificación del solicitante:

Certificado de veracidad del solicitante, acuerdo de comprobación de antecedentes y comprensión del empleo "a voluntad".

Por la presente certifico que todas las declaraciones realizadas en esta solicitud y en el proceso de precontratación son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Comprendo y acepto que cualquier tergiversación u omisión de hechos en mi solicitud o en el proceso de precontratación puede dar lugar al rechazo de mi solicitud o al cese de mi empleo.

Entiendo que un empleado de Compañeros de las Américas puede hacer una investigación en cuanto a mi carácter y reputación general. Autorizo a todos los empleadores, escuelas, personas y organizaciones actuales y pasadas que tengan información o conocimiento relevante a proporcionarla a Compañeros de las Américas para que la utilicen en la decisión de ofrecerme o no un empleo. Por la presente libero a Compañeros de las Américas, sus representantes y a todos esos empleadores, escuelas, personas y organizaciones de toda responsabilidad al hacer o responder a las preguntas relacionadas con mi solicitud.

Entiendo que si se establece una relación laboral, mi empleo puede ser terminado en cualquier momento, con o sin causa o aviso, a opción de Partners of the Americas o de mí mismo. Además, entiendo que nada de lo contenido en esta solicitud o en cualquier otra comunicación oral o representación de Compañeros de las Américas o cualquier representante de Compañeros de las

Américas hecha en cualquier momento constituye un contrato, garantía, promesa o cualquier otra obligación vinculante para Compañeros de las Américas.

Además, si se me concede un puesto en Partners of the Americas, cumpliré con todas las políticas y procedimientos de Partners of the America, una copia de los cuales se proporcionará en o antes de mi primera semana de empleo.

Al firmar este formulario, certifico que entiendo todas las preguntas y declaraciones de esta solicitud.

Reconocido:

Firma del solicitante

Fecha

Anexo I

Comprobación de referencias

Saludos de Compañeros de las Américas **Nombre de referencia,**

Actualmente estamos considerando **Nombre del candidato** para el puesto de **Nombre de la posición** en *Compañeros de las Américas*.

Han proporcionado su nombre como referencia profesional. Tenemos algunas preguntas sobre su rendimiento demostrado y su aptitud para el puesto. Le agradecemos de antemano que responda a estas preguntas.

Si prefiere repasar estas cuestiones a través de una llamada virtual, facilite una hora y un número de teléfono en el que pueda ponerme en contacto con usted.

Tenga en cuenta que estamos tratando de avanzar rápidamente, por lo tanto, agradecemos su atención a este asunto.

Gracias por su tiempo.

- Nombre del empleador anterior:
- Título del puesto :
- Relación con el candidato:
- Fechas de empleo: Desde: _____ Hasta: _____
- ¿Cómo describiría el desempeño del trabajo del candidato anterior en una palabra? Por qué
- Cuénteme una ocasión en la que el candidato se encontrara en una situación de estrés en el trabajo, ¿cómo se las arregló?
- ¿Cuál es el atributo más importante de la persona? ¿Por qué?
- ¿Qué valor ha aportado la persona a la empresa?
- ¿Puede el solicitante ser contratado de nuevo o ascendido?
- ¿Qué tal se llevaba el candidato con sus compañeros de trabajo y otras personas?
- Cuénteme una situación en la que haya participado el solicitante y un equipo. ¿Qué papel desempeñó el candidato? ¿Cuáles fueron los resultados? (Líder, comunicador, trabajador, persona con ideas, creador, etc.).
- ¿Considera a esta persona capaz de asumir las funciones del puesto que estamos contratando?
- Describa un caso en el que haya visto cómo este candidato manejó y corrigió un error en el pasado.
- ¿Otra aportación en cuanto a las habilidades de esta persona?

Anexo J

Carta de oferta

[FECHA]

[NOMBRE DEL CANDIDATO]

[DIRECCIÓN]

Estimado [Nombre del candidato]

Compañeros de las Américas se complace en ofrecerle el puesto de **(NOMBRE DEL PUESTO)** de tiempo completo, con un salario bruto anual para este puesto de **(NOMBRE DEL PUESTO)**, para nuestra **(NOMBRE DE LA UNIDAD)**, a partir de **(FECHA)**, en nuestra oficina de **(DIRECCIÓN DE LA OFICINA)**. Estará a las órdenes de **(NOMBRE DEL SUPERVISOR, TÍTULO DE LA UNIDAD, NOMBRE DEL PROYECTO)**.

POA ofrece los siguientes beneficios condiciones de trabajo:

- Sus responsabilidades son las que se indican en la descripción del puesto y las que se le han descrito durante las entrevistas.
- Este puesto se basa en una jornada de 40 horas semanales. Su primera paga se emitirá el **(FECHA)**, correspondiente al periodo de pago de **(RANGO DE FECHAS)**.
- Bonificación equivalente a 15 días de salario por año o proporcional al tiempo trabajado en el año.
- Prima de vacaciones equivalente al 25% del salario diario
- 10 días de vacaciones, lo que corresponde a 0,833 días por mes. Después de tres años de servicio, las vacaciones aumentan a 15 días de salario por año.
- Cotizaciones que como empleador corresponden a la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
- Póliza de seguro de salud para gastos médicos basada en la póliza global contratada de POA.
- Licencia por enfermedad de hasta 10 días por año natural, que se acumula a razón de 0,83 días por mes.
- Su rendimiento será evaluado después de un periodo provisional de # días.

Tenga en cuenta que esta oferta salarial está supeditada a la aprobación del donante USDOL. Además, todos los beneficios y prestaciones enumerados están sujetos a cambios a discreción y a petición del Donante **USDOL** y de la Sede de POA en Washington, D.C., EE.UU.

Si usted acepta esta oferta como se indica arriba, por favor firme abajo y devuelva esta carta a (Nombre y correo electrónico de quien la envía). Confiamos en que su empleo con *Compañeros de las Américas* será mutuamente beneficioso, y esperamos trabajar con usted.

Sinceramente,

Julio << día >>, 2021

<< Nombre de la persona >>

<< Domicilio >>

Estimado << nombre de la persona >>:

Partners of the Americas (POA) se complace en presentarle una oferta de trabajo a tiempo completo, con un salario anual de **MXN 000,000.00** en bruto para la posición de << **nombre de la posición** >> en el proyecto **XXXXX** financiado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Reportando a << **Nombre y cargo de supervisor** >>

POA ofrece las siguientes condiciones laborales:

- Sus responsabilidades son las descritas en la descripción del puesto adjunta y las que se le describieron durante sus entrevistas.
- Esta posición se basa en 40 horas trabajadas por semana. Su primer pago salarial se emitirá el << **FECHA** >>, correspondiente al período de pago de << **RANGO DE FECHAS** >>.
- Aguinaldo equivalente a 15 días de salario por año o proporcional al tiempo trabajado en el año,
- Prima vacacional equivalente al 25% del salario diario
- 10 días de vacaciones, que corresponden a 0,833 días por mes. Después de tres años de servicio, las vacaciones aumentan a 15 días de salario por año.
- Aportaciones que como empleador le corresponden a la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
- Póliza de seguro para de gastos médicos en términos de póliza global contratada por POA.
- Ausencia por enfermedad de hasta 10 días por año calendario, que corresponde a 0,83 días por mes
- Su desempeño será evaluado después de un período de prueba de # días.

Favor tener en cuenta que esta oferta salarial depende de la aprobación de **USDOL**. Además, todos los beneficios y prestaciones mencionados están sujetos a cambios a discreción y solicitud de **USDOL** y la sede de POA en Washington, D.C., EE.UU.

Si acepta esta oferta como se describe anteriormente, firme a continuación y devuelva esta carta a << Nombre y correo de la persona que envía >> Estamos seguros de que su empleo con *Partners of the Americas* será de beneficio mutuo y esperamos trabajar con usted.

Atentamente,

Anexo K

Plantilla de evaluación del rendimiento

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS

NOMBRE DEL EMPLEADO		NOMBRE DEL REVISOR	
TÍTULO DEL EMPLEADO		TÍTULO DEL REVISOR	
FECHAS DE REVISIÓN	1 de enero de 2019 - 31 de diciembre de 2019	FECHA DE HOY	
CARACTERÍSTICAS			
CALIDAD	ESCALA DE CALIFICACIÓN	COMENTARIOS	
Trabaja a pleno rendimiento (no se distrae y es capaz de realizar un trabajo de calidad)			
Toma la iniciativa (no espera a que le pidan que empiece a hacer su trabajo)			
Gestión del tiempo (cumple sistemáticamente los plazos con calidad y precisión)			
Comunicación (responde con prontitud y precisión a las solicitudes)			
Responsabilidad (sigue las políticas y los procedimientos)			
Gestión financiera (manejo preciso y responsable de los fondos)			
Relaciones con los compañeros de trabajo (interactuar con respeto y buen comportamiento con el personal)			
Asistencia y puntualidad (es puntual al trabajo - en el campo de la oficina, y tiene ausencias justificadas)			
FUNCIÓN TÉCNICA DEL DIRECTOR NACIONAL			

Diseñar estrategias de proyectos por países bien redactadas		
Identifica las organizaciones locales de acogida		
Incorpora al personal de campo - revisa el Manual de la Oficina de Campo y las políticas del POA		
Garantiza que los ámbitos de trabajo del proyecto se ajustan a la estrategia del proyecto del país		
Supervisa los viajes y la logística de los voluntarios y el personal en el país		
Produce un contenido completo y bien redactado para los informes del POA		
Establece relaciones con anfitriones, socios y otras partes interesadas		
Sigue las instrucciones del POA y aplica las actualizaciones		
Supervisa con éxito al personal sobre el terreno y le hace rendir cuentas		
Supervisa y evalúa la calidad y el impacto de las asignaciones de los voluntarios		
PUNTUACIÓN GLOBAL /80		
OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO		
COMENTARIOS		

FIRMA DEL EMPLEADO

**FIRMA
DEL
REVISOR**

DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES

EXCEPCIONAL (5): Supera sistemáticamente todas las normas de rendimiento pertinentes. Proporciona liderazgo, fomenta el trabajo en equipo, es altamente productivo, innovador, receptivo y genera un trabajo de máxima calidad. Participa activamente en grupos profesionales y/o comunitarios relacionados con el sector.

SUPERA LAS EXPECTATIVAS (4): Cumple sistemáticamente, y a menudo supera, todas las normas de rendimiento pertinentes. Muestra iniciativa y versatilidad, trabaja en colaboración, tiene fuertes habilidades técnicas e interpersonales o ha logrado una mejora significativa en estas áreas.

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS (3): Cumple todas las normas de rendimiento pertinentes. Rara vez supera o no alcanza los resultados u objetivos deseados. Carece del nivel adecuado de habilidades o no tiene experiencia/todavía está aprendiendo el alcance del trabajo.

POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS (2): A veces cumple las normas de rendimiento. Rara vez supera y a menudo no alcanza los resultados deseados. El rendimiento ha disminuido significativamente, o el empleado no ha mantenido una mejora adecuada, como se requiere desde la última revisión del rendimiento o plan de mejora del

rendimiento.

NECESITA MEJORAR (1): No alcanza sistemáticamente los niveles de rendimiento.

Formulario de aumento de sueldo



2020 Salary Increase Form

Salary increases are based on performance and available funds. The supervisor may suggest a salary increase for each employee based on the scale below. If deviating from this scale, an explanation must be included. Salary increases are ultimately at the President's discretion.

- Overall score of 4.5 and above **Exemplary** (4-5% increase)
 - Overall score of 3.5 and above **Solid Performance** (2-3% increase)
 - Overall score of 3.0 and above **Satisfactory** (1-2%)
 - Overall score of 3.0 and below* **Needs Improvement** (0-1% increase)
- *Supervisor must attach list of deficiencies and necessary corrective actions (performance improvement plan).

Employee Name:			
Effective Date of Change:		1/1/2020	
<i>(Retroactive to this date, if applicable)</i>			
Current Salary			
2019 Annual Salary:		\$	-
Months Worked in 2019		0.00	\$ -
Salary Increase			
*Percentage Increase:		0.00%	\$ -
<i>AND/OR</i>			
Flat Increase:		\$	-
*Based on 2019 Employee Goals & Performance Evaluation			
Reasons for Change		Total Increase:	
Annual Increase		\$	-
Change in Job Description		2020 Salary:	\$ -
Change in Grant or Unit		Per Pay Period:	\$ -
Change in Position			
Other (Please specify)			
Notes <i>(Attach additional memos and/or documentation, if necessary)</i>			
Supervisor Signature	Date: 01/01/2020	Vice President <i>(if applicable)</i>	
Employee Signature	Date 01/01/2020	President Signature	Date 01/01/2020

Anexo L

Plantillas de evaluación de riesgos

Herramienta de seguimiento de los subreceptores - Primera vez

FIRST TIME RISK ASSESSMENT

Subrecipient Monitoring & Evaluation Check List

Name of Project & Grant Number:			
Subrecipient Name:			
Fixed Obligation Grant/Contract:	Yes or No	Overall Score	
Cost Reimbursable Grant/Contract:	Yes or No	0	
Staff Name Completing Form:		High Risk	Medium Risk
Date Completed:		121-180	61-120
			Low Risk
			0-60

Grading Legend:

Not Applicable	Low Risk	Medium Risk	High Risk
0	1	2	3

Explanation of risk levels:

HIGH – The risk associated with engaging the sub-recipient could compromise the project’s goals, objectives, or compliance the prime sponsor’s terms and conditions.

MEDIUM – The risk associated with engaging the sub-recipient could result in Partners operating inefficiently and/or expending unplanned resources to meet the project’s goals and objectives.

LOW – The risk associated with engaging the sub-recipient has no anticipated measurable effect on the achievement of the project’s goals and objectives.

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Answers to Questions	Rating Risk
1	Organization, Administration and Human Resources			
	1.1 Entity Details and Registration Compliance			
	<i>Is the organization U.S. based or foreign?</i>			
	<i>Is the organization legally registered in country?</i>	Ex. Registration documents		
	<i>Does the organization have a DUNS number</i>	DUNS number must be obtain prior to award		
	1.2 Business Structure			
	<i>What type of organization is the subrecipient? Grassroots, NGO, LLC, Corporation, Sole-Proprietorship, etc.?</i>			
	<i>Who is ultimately responsible for business liabilities, debts and actions?</i>			
	<i>How long has the subrecipient been in business? Over 10 years?</i>			
	1.3 Funding			
	<i>In the preceding fiscal year, did the subrecipient received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?</i>	If majority of funding from USG, shows experience managing USG funding.		
	1.4 Project Operations			
	<i>Is there an organizational chart? Is it updated?</i>			
	<i>Are staff aware of reporting structures?</i>			
	<i>Are there sufficient internal controls in place to protect against waste, fraud and abuse of Federal funds? Is there segregation of duties?</i>	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	<i>Does the organization have an Operations Manual?</i>			
	<i>Are the key elements of an Operations Manual present? 1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Financial & HR procedures 6) Staffing requirements 7) Record Retention policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Capitalization/depreciation 12) Risk assessment policy (if second-tier subrecipients) 13) Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) 14) Child Protection Policy (if working with children) 15) Suspension & Debarment</i>	Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance:		
	<i>Do the organization's policies meet or exceed the Federal retention requirements?</i>	Review record retention policy		
	1.5 Human Resources and Personnel			
	<i>Are there Personnel Files? Do they have proper backup and filing systems?</i>	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract ? Test: Random check of each personnel file to verify documentation. How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	<i>Is there a written HR Policy? Is it being followed?</i>	Review HR policy		
	<i>Does the subrecipient have a written conflict of interest policy for their employees and contractors? How often is it signed?</i>	Spot check and confirm conflict of interest policies are being signed by employees		
	<i>Is there a clear delineation of roles and responsibilities?</i>			
	<i>Are employees benefit plans readily available (medical, insurances, allowances, bonus policies etc.)? Are fringe benefits paid in accordance with local laws and organizational policy?</i>	Evidence (health plan, workplace insurance, overtime register, training policy, etc.)		
	<i>Are personnel and consultants contracts available in hard or soft copy? Or both?</i>	If only hard copy, what mitigation efforts are taken to ensure their safety		
				Organization, Administration, and Human Resources Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
				39-57 20-38 0-19
	Total score for Organization, Administration and Human Resources			0
2	Risk Management			
	2.1 Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
	<i>Has POA conducted a screening of the organization and people working for a project? Ex. Visual Compliance Check</i>	Conduct Visual Compliance checks		
	2.2 Risk Management			
	<i>Is there a Project Filing System?</i>	Filing list, hard and soft copy files, compliance with SharePoint filing system		
	<i>Does the subrecipient have a procedures to identify and account for federal property and equipment purchased with grant funds?</i>			
	<i>Does the subrecipient have adequate safeguards for preventing loss, damage, or theft of property held (inventory control, etc.)?</i>			
	2.3 Safety and Security Plan			
	<i>Is there a Safety and Security Plan on file with up-to-date emergency contact information?</i>			
				Risk Management Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
				11-15 6-10 0-5
	Total score for Risk Management			0

3 Finance and Procurement						
	3.1 Financial Operations					
	Are there financial management procedures?	Spot check; Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance and GAAP				
	Are staff aware of the financial management procedures?	Are trainings done regularly?				
	Do records show correct signatures in line with delegated authority?	Spot check 10 items				
	Are invoices or vouchers approved in advance by authorized officials?					
	Are payment vouchers or supporting documents identified by grant number, date(s) and expense classification?	Spot check 10 items				
	Is there evidence of proper financial documentation?	Payment receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations				
	Are financial records being kept in hard or soft copy? Or both?					
	Does the subrecipient have a cash forecasting process which will minimize the time elapsed between the drawing down of funds and the disbursement of those funds?					
	3.2 Payroll					
	Is payroll calculated each month?	By whom and how?				
	Are all applicable taxes being withheld?	Ex. Income tax, PAYE				
	Are individual timesheets or time and effort reports for each staff member available?	Spot check documentation and ensure duly signed				
	Does payroll documentation detail other benefits and percentage allocation?					
	3.3 Audit					
	Have Subrecipient's annual financial statements been audited by an independent audit firm? If yes, provide a copy of the statements for the last year.	Review audit report				
	Is the organizations currently subject to audit requirements set forth in section § 200.501 for spending \$750,000 in USG funding?	Review audit report				
	If the subrecipient had an external audit, where there any findings? If so, have the findings been resolved?					
	Has the subrecipient currently or previously been involved in any litigation concerning performance or financial management under United States Government federal award or subaward?					
	3.4 Procurements					
	Are formal procurement policies and procedures in place and being followed?	Test procurement documentation				
	3.5 Accounting System					
	What type of financial management/accounting system does the subrecipient utilize?					
	Is there adequate reporting and tracking of funds? Are sources of non-Federal funds identified and tracked separately in the accounting system?					
	Does Subrecipient's financial system provide for the effective control over and accountability for all funds, property, and other assets (including but not limited to: (1) comparison of expenditures with budget amounts for each award; and (2) recording of each grant/contract by the budget cost categories shown in the approved budget)?					
	Is there a chart of accounts?					
	Does the system provide for prompt and timely recording and reporting of all financial transactions?					
	Does the organization keep a separate bank account for POA/USG funds?					
	3.6 Cost Share					
	Has the organization worked with cost share requirements before? Does Subrecipient have a system in place to determine that it has met its cost sharing goals, if applicable?					
	3.7 Inventory Systems					
	Does the subrecipient periodically check its detailed property and equipment records against physical inventory?					
	3.8 Travel					
	Does the organization have its own travel policy and is the policy being followed?	Review travel policy				
						Organization and Administration Scoring
						Finance and Procurement Scoring
						High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Finance and Procurement		0	51-75	26-50	0-25
4 Technical Capacities						
	4.1 Experience					
	Has the subrecipient worked on projects related to or with POA's in the past? If so, when?					
	Has the subrecipient worked with USG funding past? If so, when?					
	Are the activities of the subrecipient aligned with the mission and the values of the organization?					
	4.2 Leadership					
	Is the subrecipient well known because of its leadership in relevant topics related to the goals of the subaward?					
	Are the senior staff members of the company leaders that can facilitate project implementation?					
	During the last year has been a change in leadership?					
	4.3 Personnel and Consultants					
	Are the technical staff of the organization qualified and have the necessary experience?					
	What is the turnover of the technical staff?					
	Does the organization have the ability to hire a short-term consultant quickly?					
	4.4 Monitoring and Evaluation					
	Does the organization have mechanisms (monitoring and evaluations tools) to ensure good quality of the products?					
	Is there a database or other platform to accurately enter, store, and download M&E data?					
						Technical Capacities Scoring
						High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Technical Capacities		0	23-33	12-22	0-11
	Total Score in All Categories		0			

Herramienta de control de los subreceptores - Política recurrente

REOCCURRING RISK ASSESSMENT Subrecipient Monitoring & Evaluation Check List

Recurring Policy (Subrecipient Monitoring)

Name of Project & Grant Number:			
Subrecipient Name:			
Fixed Obligation Grant/Contract:	Yes or No	Overall Score	
Cost Reimbursable Grant/Contract:	Yes or No	0	
Staff Name Completing Form:		High Risk	Medium Risk
Date Completed:		129-192	65-128
			Low Risk
			0-64

Grading Legend:

Not Applicable	Low Risk	Medium Risk	High Risk
0	1	2	3

Explanation of risk levels:

HIGH – The risk associated with engaging the sub-recipient could compromise the project's goals, objectives, or compliance the prime sponsor's terms and conditions.

MEDIUM – The risk associated with engaging the sub-recipient could result in Partners operating inefficiently and/or expending unplanned resources to meet the project's goals and objectives.

LOW – The risk associated with engaging the sub-recipient has no anticipated measurable effect on the achievement of the project's goals and objectives.

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Action Required	Rating Risk
1	Organization, Administration and Human Resources			
	1.1 Funding			
	<i>In the preceding fiscal year, did the subrecipient received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?</i>	If majority of funding from USG, shows experience managing USG funding.		
	1.2 Project Operations			
	<i>Is there an organizational chart? Is it updated?</i>			
	<i>Are staff aware of reporting structures?</i>			
	<i>Are there sufficient internal controls in place to protect against waste, fraud and abuse of Federal funds? Is there segregation of duties?</i>	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	<i>Has the Operations Manual been updated?</i>			
	<i>If there were policy changes in the past year, are the key elements of an Operations Manual still present? 1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Financial & HR procedures 6) Staffing requirements 7) Record Retention policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Capitalization/depreciation 12) Risk assessment policy (if second-tier subrecipients)</i>	Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance:		
	<i>If there are project vehicles, is there a vehicle usage log? Is it maintained and reviewed on a regular basis? Is there an office policy on vehicle usage? If there is no vehicle, is mileage reimbursement done correctly in the past year?</i>			
	1.3 Human Resources and Personnel			
	<i>Are the Personnel Files up-to-date? Do they have proper backup and filing systems?</i>	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract ? Test: Random check of each personnel file to verify documentation. How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	<i>Has the written HR Policy been updated? If so, is it being followed?</i>	Review updated HR policy		
	<i>Is the conflict of interest policy being followed? How often is the certification signed by staff?</i>	Spot check and confirm conflict of interest policies are being signed by employees		
	<i>Is there an up-to-date list of project employees and consultants?</i>			
	<i>Are employee salary and consultant payments in accordance with the approved budget and authorized level of effort?</i>			
				Organization, Administration, and Human Resources Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Organization, Administration and Human Resources			0 25-36 13-24 0-12
2	Risk Management			
	2.1 Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
	<i>Has POA conducted an updated screening of the organization and people working for a project? Ex. Visual Compliance Check</i>	Conduct Visual Compliance checks		
	<i>Has the subrecipient been conducting SAM checks prior to payments on their vendors?</i>			
	2.2 Risk Management			
	<i>Are local contract templates being checked regularly (at least every two years) to make sure they are in line with country workplace laws?</i>	Evidence of local legal advice		
	<i>Is the a Project Filing System being followed? Are files requested by Partners easily available?</i>			
	2.3 Safety and Security Plan			
	<i>Is the Safety and Security Plan being followed and updated regularly? Has there been any major security concerns in the past year?</i>			
				Risk Management Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Risk Management			0 11-15 6-10 0-5

3 Finance and Procurement				
	3.1 Financial Operations			
	Are there updated financial management procedures?	Spot check; Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance and GAAP		
	Are staff aware of the financial management procedures?	Are trainings done regularly?		
	Are project invoices/financial reports being submitted to Partners on time?	Spot check last 3 invoices		
	Do records show correct signatures in line with delegated authority? Are invoices or vouchers approved in advance by authorized officials?	Spot check 10 items		
	Are the expenses reasonable, allowable and allocable?	Spot check 10 items		
	Has the financial documentation been complete? Accurate? Does supporting documents identify grant number, date(s) and expense classification?	Payment receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations		
	Is there a budget variance greater than 10% of the total award value in any budget category?			
	Has cash flow projections been reasonable and accurate? Has effort been made to minimize the time elapsed between the drawing down of funds and the disbursement of those funds?	Review cash flow projections against financial reports/invoices.		
	Are financial records being kept in hard or soft copy? Or both?			
	3.2 Payroll			
	Has payroll been calculated correctly each month?			
	Are all applicable taxes being withheld?	Ex. Income tax, PAYE		
	Are individual timesheets or time and effort reports for each staff member available?	Spot check documentation and ensure duly signed		
	Does payroll documentation detail other benefits and percentage allocation? Are funding and staffing resource estimates sufficiently detailed and documented for use in planning and tracking the grant?			
	3.3 Audit			
	Are annual audits being undertaken either internally or externally?	Annual audit reports		
	Are project audits stipulated per the grant? Or is the organizations currently subject to audit requirements set forth in section § 200.501 for spending \$750,000 in USG funding?	Check contract/grant		
	If yes, are audits being conducted and copies sent to Partners?			
	If the subrecipient had an audit, where there any findings or questioned costs? If so, have the findings and/or questioned costs been resolved? Who is responsible for handling the findings and/or questioned costs?			
	If applicable, did the subrecipient submit a timely response to the auditors, including a plan for correcting any findings?			
	Has the subrecipient currently or previously been involved in any litigation concerning performance or financial management under United States Government federal award or subaward?			
	3.4 Procurements			
	Are formal procurement policies and procedures being followed? Any issues with procurement and its documentation in the past year?			
	If applicable, have all special conditions of the award been met? Ex. Prior approval for travel, consultants, second tier subawards, etc.			
	3.5 Accounting System			
	Has there been adequate reporting and tracking of funds? Are sources of non-Federal funds identified and tracked separately in the accounting system?			
	Does the system provide for prompt and timely recording and reporting of all financial transactions?			
	3.6 Cost Share			
	If required, has cost share been reported correctly and properly documented?			
	Are the items reported as cost share reasonable, allocable and allowable?			
	3.7 Inventory System			
	Has the subrecipient periodically check its detailed property and equipment records against physical inventory?			
	Are inventory items for the project labeled, marked and entered into a log/register?			
	Are inventory registers for the project being updated regularly and checked at least annually?	Spot check inventory or inventory registers		
	3.8 Travel			
	Is there authorized travel by POA?	Check approved budget and other documentation		
	If travel is authorized, has the subrecipient followed its own travel policy?	Ensure policy is compliant with 2 CFR 200.		
	Are Travel Expense Reports submitted correctly, on time, and with appropriate approvals?	Spot check		
	Is the correct M&IE rate being used? Confirm it does not exceed the government rate.			
	Are itemized receipts attached to the travel expense reports?			
	Are only allowable expenses being reimbursed?			
	If travel advances are allowed, are they being cleared according to the organization's policy?			
	If conferences are part of travel, is there proof that funds went to specific conferences cited in deliverables?	Check for participants list, hotel reservations, receipts, and other documentation		
	Total score for Finance and Procurement		0	
			73-108	37-72 0-36
	4 Technical Capacities			
	4.1 Experience			
	In the past year, has the subrecipient provide the expected experience and technical knowledge?			
	4.2 Leadership			
	During the last year has been a change in leadership?			
	4.3 Personnel and/or Consultants			
	Are the technical staff of the organization qualified and have the necessary experience?			
	What is the turnover of the technical staff?			
	4.4 Monitoring and Evaluation			
	Does the organization have mechanisms (monitoring and evaluations tools) to ensure good quality of the products?			
	Has the M&E reporting been accurate and complete?			
	4.5 Programmatic Reporting			
	Have technical reports been submitted timely?			
	Have the reports been accurate? Have there been errors?			
	Is the project functioning as described in application? Are target dates as established by the contractual agreement for each milestone/deliverable being met?			
	Is data/information provided to support project "goals/outcomes"?			
	Are project deliverables clearly understood by project staff?			
	Total score for Technical Capacities		0	
			23-33	12-22 0-11
	Total Score in All Categories		0	

Finance and Procurement Scoring

High Risk	Medium Risk	Low Risk

Technical Capacities Scoring

High Risk	Medium Risk	Low Risk

Anexo M

Costes no admisibles

<https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2014-title2-vol1/CFR-2014-title2-vol1-sec200-410/summary>

Anexo N

Ejemplos de cálculo de dietas para el personal de la sede, tenga en cuenta que el personal de campo tiene diferentes porcentajes, sin embargo, el cálculo es el mismo.

Notas:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de las dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawaii y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).
- El [Departamento de Estado](#) establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.
- El desglose de las comidas puede calcularse en la siguiente tabla (nota, para los viajes financiados por los programas de USG, debe utilizarse esta tabla): www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates/mie-breakdown

i) Ejemplo normal sin excepciones

El viajero A, un empleado de la oficina central, sale de viaje a Nueva York el lunes de abril por la mañana. El vuelo está programado para salir a las 9 de la mañana. El viajero regresa a su domicilio el jueves al mediodía.

La tasa de M&IE es de 76 dólares, según el sitio web de la GSA.

La tasa aprobada por los socios es del 90% = 68,4 dólares

Las dietas recibidas serán:

Lunes = 68,4 dólares * 75% = 51,80 dólares

Martes = 68,40 dólares

Miércoles = 68,40 dólares

Jueves = 68,4 dólares * 75% = 51,80 dólares

Total de dietas = 51,80 dólares + 68,40 dólares + 51,80 dólares = 172,00 dólares

ii) Salir de casa temprano; llegar a casa tarde

El viajero B, un empleado de la oficina central, sale de viaje a Bogotá, México, el lunes por la mañana de abril. El vuelo está programado para salir a las 8:00AM. Para poder tomar el vuelo, el viajero B debe salir de su domicilio a las 5:30 AM para estar en el aeropuerto dos horas antes de la salida. El viajero regresa al domicilio de registro el jueves a las 22:00 horas.

La tasa de M&IE es de 105 dólares, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tasa aprobada por los socios es del 90% = 94,50 dólares

Las dietas recibidas serán:

Lunes = \$94.50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B deja el hogar de registro antes de las 6AM, de acuerdo con [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplican las dietas completas)

Martes = 94,50 dólares

Miércoles = 94,50 dólares

Jueves = \$94.50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B llega al hogar de registro después de las 7PM, de acuerdo con [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplican las dietas completas)

Total de dietas = 94,50 dólares + 94,50 dólares + 94,50 dólares = 378 dólares

iii) Algunas comidas están cubiertas por otras fuentes

El viajero C, un empleado de la sede central, asiste a una conferencia en Ciudad de Panamá, sale en vuelo el lunes a las 11 de la mañana, asiste a la conferencia de martes a jueves y regresa el viernes por la mañana, llegando a su domicilio después de las 9 de la noche. Durante la conferencia, se proporcionan comidas para el desayuno y el almuerzo.

La tarifa M&IE de la ciudad de Panamá es de 99 dólares, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tarifa aprobada por los socios es del 90% = 89,10 dólares

El desglose de las comidas es el siguiente, según [el apartado 14.5.2](#):

Desayuno @ los 89,10\$ = 13\$; Comida = 22\$; Cena = 36\$; Incidencias = 18\$ (cifras redondeadas al dólar más cercano)

Las dietas recibidas serán:

Lunes = $\$89.10 \times 75\% = \66.83 (Ciudad de Panamá es la ciudad de destino y la tarifa a utilizar en este primer día de viaje)

Martes = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Miércoles = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Jueves = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Viernes = \$89.10 (este es un día de viaje; sin embargo, dado que el Viajero C llega al hogar de registro después de las 7PM, según [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplica el viático completo; además, Ciudad de Panamá es la ciudad de partida; por lo tanto, se utiliza esta tarifa)

Total de dietas = 66,83 dólares + 54 + 54 + 89,10 = 317,93 dólares

Anexo O



PARTNERS *of the* **AMERICAS**
Connect • Serve • Change Lives

Declaración jurada en lugar de recibo

Certifico que los siguientes cargos son verdaderos y correctos y que se hacen para el propósito comercial que se indica a continuación.

Objetivo/Evento:

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>	<u>Método de pago</u>
--------------	--------------------	----------------	-----------------------

Firmado,

Nombre

Fecha

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net



PARTNERS *of the* AMERICAS

Connect • Serve • Change Lives

Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas

Por la presente reconozco que he recibido el Manual Suplementario de Personal y Operaciones de México (en adelante "MANUAL") para Compañeros México. Entiendo que el propósito del MANUAL es familiarizar a los empleados con las políticas y procedimientos de Partners México, y actuar como referencia para los empleados. Entiendo que el MANUAL refleja las políticas y procedimientos vigentes en esta fecha, los cuales pueden ser modificados por Partners México.

Entiendo que estoy obligado por las disposiciones de este MANUAL y que es mi responsabilidad leer y adherirme a los contenidos establecidos en el mismo. Además, reconozco estas políticas y procedimientos como condiciones de empleo con los Compañeros México. Me comprometo a cumplir con todas las políticas contenidas en el MANUAL y a preguntar a mi supervisor cualquier duda que pueda tener al respecto.

Print Name: _____

Employee Signature: _____

Date: _____